para o exterior.

§ 2.º Considera-se encerrada a fase de diferimento:

I - na entrada do estabelecimento adquirente das mercadorias indicadas no inciso I do "caput", incorporado ao débito da operação subsequente;

II - na operação subsequente não mais abrangida por diferimento ou suspensão, na hipótese do inciso II do "caput", incorporado ao débito da operação.

ANEXO IX
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES COM MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO
(artigos 1º a 144)

CAPÍTULO I
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS
(artigos 1º a 141)

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(artigos 1º a 21)

Art. 1.º O imposto a ser retido e recolhido por Substituição Tributária - ST, em relação às operações subsequentes, será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para

as operações internas sobre a respectiva base de cálculo prevista neste Regulamento, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do substituto (art. 11 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996; Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS 18/2017; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 93/2015; Convênio ICMS 155/2015; Ajuste SINIEF 4/1993).

§ 1.º Nas operações interestaduais com energia elétrica, o imposto a ser pago por Substituição Tributária - ST será obtido pela aplicação da alíquota prevista para as operações internas sobre o valor da operação realizada, nele incluindo-se o respectivo Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (inciso I do art. 11 da Lei 11.580, de 14 de novembro de 1996).

§ 2.º Nas operações interestaduais com petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização, o imposto a ser pago por Substituição Tributária - ST será obtido observando-se o disposto no art. 51 deste Anexo.

§ 3.º Nos casos em que o diferencial de alíquotas for devido por Substituição Tributária - ST, o imposto a ser pago será obtido na forma determinada no inciso IX do "caput" e no §§ 12 e 13, todos do art. 8º deste Regulamento.

§ 4.º Nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária - ST, a empresa enquadrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, investida na condição de sujeito passivo por substituição, deverá observar o seguinte (Convênio ICMS 35/2011; art. 28 da Resolução CGSN n. 94, de 29 de novembro de 2011):

I - calcular e recolher o imposto relativo à operação própria segundo as regras previstas

no Anexo XI;

II - calcular, reter e recolher o imposto devido por Substituição Tributária - ST, em relação às operações subsequentes, mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a respectiva base de cálculo prevista neste Regulamento, deduzindo-se, do valor obtido, o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação própria do substituto tributário;

III - não aplicar a Margem de Valor Agregado - MVA ajustada, devendo, para fins de base de cálculo da Substituição Tributária - ST nas operações interestaduais, adotar o percentual de "MVA ST original".

§ 5.º Nas operações interestaduais, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA ajustada, calculado segundo a fórmula: "MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1", onde:

I - "MVA ST original" é a margem de valor agregado prevista para as operações internas;

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou ao percentual de carga tributária efetiva, quando esse for inferior à alíquota interna praticada pelo contribuinte substituto estabelecido neste Estado, nas operações com as mercadorias

listadas neste Anexo.

§ 6.º Na hipótese de a "ALQ intra" ser inferior à "ALQ inter", deverá ser aplicada a "MVA - ST original" sem o ajuste previsto no § 5º.

§ 7.º Quando o percentual de carga tributária incidente na operação do substituto for inferior ao do substituído na venda para consumidor final, a MVA deverá ser ajustada na forma determinada no § 5º, hipótese em que a variável "ALQ inter" corresponderá ao percentual de carga tributária da operação do substituto e a variável "ALQ intra" corresponderá à carga tributária praticada pelo substituído para o consumidor final.

§ 8.º O disposto no § 7º não se aplica ao contribuinte substituto tributário optante pelo Simples Nacional.

§ 9.º Para fins de definição do percentual de carga tributária de que tratam o inciso III do § 5º e o § 7º deverá ser considerado o adicional de dois pontos percentuais na alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná - Fecop, instituído pela Lei n. 18.573, de 30 de setembro de 2015, de que trata o Anexo XII.

§ 10. Nas hipóteses em que é exigido o recolhimento para o Fecop, para fins de Substituição Tributária - ST, em relação às operações subsequentes, o imposto deve ser calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas acrescido do adicional do Fecop sobre a respectiva base de cálculo prevista neste Regulamento, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do substituto.

§ 11. Os percentuais de MVA relativos às operações ou prestações subsequentes de que trata este Anexo serão estabelecidos em Resolução do Secretário de Estado da

Fazenda, observado o disposto no § 3º do art. 13 deste Regulamento.

§12. Para efeitos do disposto neste artigo, na hipótese de transferência promovida entre estabelecimentos do remetente, deverá ser deduzido o ICMS destacado na nota fiscal de transferência, equivalente ao ICMS da operação própria, nos termos do art. 579M (Convênio ICMS 225/2023).

Acrescentado o § 12 pelo art. 1º, alteração 917ª, do Decreto n. 4.709, de 31.1.2024, produzindo efeitos a partir de 1ª.1.2024.

Art. 2.º. As informações gerais sobre a aplicação do regime de Substituição Tributária - ST do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, nas operações internas e interestaduais com os bens e mercadorias relacionados no Anexo X, serão disponibilizadas no Portal Nacional da Substituição Tributária, no sitio eletrônico do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz (Convênio ICMS 18/2017).

§ 1.º O disposto neste artigo não se aplica aos seguintes segmentos:

I - combustíveis e lubrificantes;

II - energia elétrica.

§ 2.º As informações gerais a que se refere o "caput" deste artigo serão disponibilizadas no sítio eletrônico do CONFAZ e deverão conter os seguintes dados (Convênio ICMS 43/2018):

Nova redação do "caput" do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 200ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de 11.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 10.7.2018:
"§ 2.º As informações gerais a que se refere o "caput" serão divulgadas por Ato COTEPE/ICMS contendo os seguintes dados:"

I - Indicação do Código Especificador da Substituição Tributária - CEST de cada item de determinado segmento;

II - Descrição - descrição detalhada dos bens e mercadorias, na hipótese de aplicação do preço final a consumidor por marca comercial;

III - Operação Interna - indicação da aplicação do regime de Substituição Tributária - ST do ICMS nas operações internas;

IV - Unidade federada de origem - existência de convênio ou protocolo que determine a retenção do imposto por Substituição Tributária - ST devido à unidade federada de destino;

V - Alíquota interna ou carga tributária efetiva, se esta for inferior à alíquota interna aplicada à operação destinada ao consumidor final;

VI - Margem de Valor Agregado Original - MVA-ST que compõe a base de cálculo da Substituição Tributária - ST;

VII - Preço Final a Consumidor - PFC que corresponde à base de cálculo da

Substituição Tributária - ST;

VIII - Especificação - características que influenciam na determinação da carga tributária efetiva ou da base de cálculo da Substituição Tributária - ST.

§ 3.º As informações de que trata este artigo possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise das disposições constantes na legislação paranaense (Convênio ICMS 69/2018).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 200ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de 11.7.2018.

Art. 3.º O estabelecimento substituto tributário, dentre outras obrigações previstas neste Regulamento, deverá:

I - obter inscrição especial no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS;

II - emitir, por ocasião da saída das mercadorias destinadas a contribuinte substituído, nota fiscal que:

a) contenha, além dos demais requisitos exigidos:

Nova redação do caput da alínea dada pelo art. 1º, alteração 357ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"a) contenha, além dos demais requisitos exigidos:"

1. o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do ICMS ST e do adicional destinado ao Fecop retidos;

Nova redação do item dada pelo art. 1º, alteração 357ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"1. o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do imposto retido;"

2. no campo "Reservado ao Fisco a expressão "SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST", seguida do número do correspondente artigo deste Regulamento ou do respectivo protocolo ou convênio.

Nova redação do item dada pelo art. 1º, alteração 357ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"2. no campo "Reservado ao Fisco":"

~~2.1.~~

Revogado o subitem dada pelo art. 1º, alteração 357ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"2.1. o valor da base de cálculo para a retenção de cada mercadoria;"

~~2.2.~~

Revogado o subitem dada pelo art. 1º, alteração 357ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"2.2. a expressão "SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST", seguida do número do correspondente artigo deste Regulamento ou do respectivo protocolo ou convênio;"

b) será lançada no registro específico da Escrituração Fiscal Digital - EFD, correspondente ao livro Registro de Saídas (cláusula quarta do Ajuste SINIEF 4/1993).

III - apresentar a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST, observado o disposto no art. 228 deste Regulamento (parágrafo único da cláusula oitava do Ajuste SINIEF 4/1993; Ajuste SINIEF 9/1998).

§ 1.º Os valores referentes ao imposto retido e a sua base de cálculo serão totalizados no último dia do período de apuração (separando-se as operações internas e interestaduais) e lançados no registro específico da EFD correspondente ao livro Registro

de Apuração do ICMS (parágrafo único da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 4/1993).

§ 2.º O sujeito passivo por Substituição Tributária- ST, observadas as regras aplicáveis à EFD, apurará os valores relativos ao imposto retido, no último dia do respectivo período, no livro Registro de Apuração do ICMS, em folha subsequente à destinada a apuração relacionada com as suas próprias operações, com a indicação da expressão "SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST", utilizando, no que couber, os quadros "Débito do Imposto", "Crédito do Imposto" e "Apuração dos Saldos", devendo lançar (cláusula sétima do Ajuste SINIEF 4/1993):

I - o valor de que trata o § 1º no campo "Por Saídas com Débito do Imposto";

II - o valor de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 9º deste Anexo, no campo "Por Entradas com Crédito do Imposto";

III - os valores relativos aos ressarcimentos e aos créditos recebidos em transferências, no campo "Outros Créditos";

IV - para os contribuintes substitutos estabelecidos em outras unidades federadas, o registro far-se-á em folha subsequente às operações internas, pelos valores totais, detalhando os valores nos quadros "Entradas" e "Saídas", nas colunas "Base de Cálculo" (para base de cálculo do imposto retido), "Imposto Creditado" e "Imposto Debitado" (para imposto retido, identificando a unidade federada na coluna "Valores Contábeis").

§ 3.º Os valores referidos no § 2º serão declarados ao fisco separadamente dos valores relativos às operações próprias (cláusula oitava do Ajuste SINIEF 4/1993).

Art. 4.º A inscrição especial de substituto tributário no CAD/ICMS de que trata o inciso I

do "caput" do art. 3º deste Anexo poderá ser cancelada de ofício nas seguintes hipóteses:

I - omissão de entrega de GIA-ST, ou falta do recolhimento do ICMS, referente a 2 (dois) meses consecutivos ou alternados (§ 6º da cláusula décima terceira do Convênio ICMS 81/1993; Convênios ICMS 71/1997, 108/1998, 73/1999 e 31/2004);

II - falta do repasse do ICMS de que trata o art. 80 deste Anexo;

III - omissão do estabelecimento remetente ou de seus fornecedores quanto à entrega das informações relativas às operações interestaduais com combustíveis prevista nos artigos 78 e 79 deste Anexo.

Art. 5.º O estabelecimento substituído que receber mercadoria com imposto retido deverá, observadas as regras aplicáveis à EFD:

I - escriturar a nota fiscal do fornecedor no registro específico da EFD, correspondente à coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas (Convênio ICMS 143/2006; Ajuste SINIEF 2/2009);

II - emitir nota fiscal, por ocasião da saída da mercadoria:

a) em operação interna, sem destaque do imposto e contendo, nas operações destinadas a outro contribuinte, além dos requisitos exigidos, as seguintes informações:

Nova redação do caput da alínea dada pelo art. 1º, alteração 358ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:

"a) em operação interna, sem destaque do imposto e contendo, nas operações destinadas a outro contribuinte, além dos requisitos exigidos, as seguintes informações no campo "Reservado ao Fisco":"

1. nos campos específicos, o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do imposto e do adicional destinado ao Fecop retidos em relação a cada item de mercadoria.

Nova redação do item dada pelo art. 1º, alteração 358ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"1. a expressão "SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST", seguida do número do correspondente artigo deste Regulamento ou do respectivo protocolo ou convênio;"

2. no campo reservado ao Fisco, a expressão "SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST", seguida do número do correspondente artigo deste Regulamento ou do respectivo protocolo ou convênio.

Nova redação do item dada pelo art. 1º, alteração 358ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"2. o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do imposto retido em relação a cada mercadoria."

b) em operação interestadual, com destaque do imposto.

III - lançar a nota fiscal referida no inciso II do "caput":

a) na hipótese da sua alínea "a", na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" do livro Registro de Saídas;

b) na hipótese da sua alínea "b", nas colunas "Base de Cálculo do Imposto" e "Imposto Debitado" do livro Registro de Saídas.

§ 1.º Para definição dos valores da base de cálculo para a retenção e do imposto retido, a serem informados na emissão de nota fiscal a outro contribuinte, os valores serão atribuídos em função do critério de que a 1ª (primeira) saída corresponderá à 1ª (primeira) entrada da mercadoria ou do valor médio decorrente da média ponderada dos valores praticados.

§ 2.º Na hipótese do art. 113 deste Anexo, o transporte de mercadoria promovido pelos revendedores não inscritos será acobertado pela nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por substituição, acompanhada de documento comprobatório da sua condição (Convênio ICMS 45/1999).

Art. 6.º O contribuinte substituído tributário que promover operação interestadual com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, poderá, proporcionalmente às quantidades saídas, observado o disposto no art. 6º-B e o previsto em norma de procedimento (Convênios ICMS 81/1993, 56/1997 e 142/2018):

Nova redação do caput do artigo dada pelo art. 1º, alteração 454ª, do Decreto n. 4.944, de 30.6.2020, em vigor com sua publicação em 30.6.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação anterior do caput do artigo dada pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em

vigor com sua publicação em 21.1.2020, que não produziu efeitos:
***"Art. 6.º** O contribuinte substituído tributário que promover operação interestadual com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, poderá, proporcionalmente às quantidades saídas, observado o disposto no art. 6º-B, recuperar o imposto em conta gráfica mediante utilização do código de ajuste da apuração PR020211 na EFD, ou ressarcir-se junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, da diferença entre o valor do imposto da sua operação e o do somatório do débito próprio do contribuinte substituto com o valor da parcela retida (Convênios ICMS 81/1993, 56/1997 e 142/2018)."*

Redação original do caput que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"Art. 6º Caso o contribuinte substituído venha a promover operação interestadual, destinada a contribuinte ou a não contribuinte, com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, poderá, proporcionalmente às quantidades saídas e observado o disposto em norma de procedimento (cláusula terceira do Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS 56/1997):"

I - recuperar em conta gráfica, mediante lançamento na Escrituração Fiscal Digital - EFD com o código de ajuste da apuração PR020211, do crédito do imposto pela entrada da mercadoria, que corresponderá ao somatório do débito próprio do contribuinte substituto e da parcela retida;

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 454ª, do Decreto n. 4.944, de 30.6.2020, em vigor com sua publicação em 30.6.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, que não produziu efeitos.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"I - recuperar em conta gráfica, atendido ao previsto no § 4º, do crédito do imposto pela entrada da mercadoria, que corresponderá ao somatório do débito próprio do contribuinte substituto e da parcela retida;"

II - ressarcir-se, junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, da diferença entre o valor do imposto da sua operação e o do somatório do débito próprio do contribuinte substituto com o valor da parcela retida.

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 454ª, do Decreto n. 4.944, de 30.6.2020, em vigor com sua publicação em 30.6.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, que não produziu efeitos.

> *Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:*
> *"II - ressarcir-se, junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, da diferença entre o valor do imposto da própria operação e o somatório do débito próprio do contribuinte substituto com o valor da parcela retida."*

§ 1.º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, no caso de desfazimento do negócio antes da entrega da mercadoria, se o imposto retido já houver sido recolhido (cláusula quarta do Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS 56/1997).

§ 2.º Na hipótese de ressarcimento, o valor do imposto debitado, relativamente à operação interestadual do substituído, poderá ser estornado mediante lançamento na Escrituração Fiscal Digital - EFD com o código de ajuste da apuração PR030301, condicionado ao prévio envio do ADRC-ST para o mês de referência em que ocorrer o estorno.

Nova redação do caput do artigo dada pelo art. 1º, alteração 454ª, do Decreto n. 4.944, de 30.6.2020, em vigor com sua publicação em 30.6.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

> *Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, que não produziu efeitos:*
> *"§ 2.º O valor do imposto debitado relativamente à operação interestadual do substituído, para fins de recuperação ou ressarcimento do imposto retido por substituição tributária, será estornado mediante a utilização do código de ajuste da apuração PR030301 na EFD."*

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"§ 2.º Na hipótese de ressarcimento, o valor do imposto debitado relativamente a operação interestadual poderá ser estornado, mediante a utilização de código de ajuste próprio da EFD, a ser definido em norma de procedimento."

~~§ 3º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 367ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"§ 3.º Na impossibilidade de se determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á o valor da última aquisição do produto pelo estabelecimento proporcional à quantidade saída (§ 4º da cláusula terceira do Convênio ICMS 81/1993)."

§ 4.º A competência para a autorização do ressarcimento ou recuperação será do:

I - Inspetor Geral de Fiscalização, quando se tratar de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis – Scanc, previsto no § 2º do art. 76 deste Anexo, com o valor do pedido superior a 1.000 (mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFs/PR, após análise e preparo do respectivo despacho elaborado pela Inspetoria Geral de Fiscalização - IGF da Receita Estadual do Paraná - REPR;

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 259ª, do Decreto n. 1551, de 5.6.2019, em vigor

com sua publicação em 5.6.2019, produzindo efeitos de 1º.7.2019 (primeiro dia do mês subsequente a data da publicação) até 31.12.2019:

"I - Inspetor Geral de Fiscalização, quando se tratar de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis derivados ou não de petróleo com o valor do pedido superior a 1.000 (mil) Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPF/PR, após análise e preparo do respectivo despacho elaborado pela Inspetoria Geral de Fiscalização - IGF da Coordenação da Receita do Estado - CRE;"

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:
"I - Diretor da Coordenação da Receita do Estado - CRE, quando se tratar de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis derivados de petróleo de valor superior a 1.000 (mil) Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPF/PR, após análise e preparo do respectivo despacho, que será de responsabilidade da Inspetoria Geral de Fiscalização - IGF da CRE;"

II - Chefe do Setor de Combustíveis da IGF/REPR, quando o valor do pedido de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Scanc, previsto no § 2º do art. 76 deste Anexo, for igual ou inferior a 1.000 (mil) UPFs/PR;

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 259ª, do Decreto n. 1551, de 5.6.2019, em vigor com sua publicação em 5.6.2019, produzindo efeitos de 1º.7.2019 (primeiro dia do mês subsequente a data da publicação) até 31.12.2019:

"II - Chefe do Setor de Combustíveis da IGF/CRE, quando o valor do pedido de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis derivados ou não de petróleo for igual ou inferior a 1.000 (mil) UPF/PR;"

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:
"II - Inspetor Geral de Fiscalização, quando se tratar de ressarcimento ou de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis derivados de petróleo de valor igual ou inferior a 1.000 (mil) UPF/PR;"

III - do Delegado da Receita nas demais hipóteses em que exigida, conforme disposto em norma de procedimento.

§ 5.º Tratando-se de operações com combustíveis derivados de petróleo, o ressarcimento poderá ser efetuado junto ao estabelecimento paranaense de produtor nacional, o qual será indicado como destinatário da nota fiscal mencionada no § 7º, desde que confirmados o recolhimento do imposto retido por parte do substituto tributário e a operação que deu ensejo ao ressarcimento.

§ 6.º Nas operações com veículos, aplicar-se-á o disposto no caput deste artigo apenas em relação ao distribuidor autorizado.

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 359ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original do caput do item que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"§ 6.º Quando se tratar de operações com veículos, aplicar-se-á o disposto nos incisos I e II do "caput", apenas em relação ao distribuidor autorizado."

§ 7.º Para fins do disposto neste artigo, deverá ser emitido documento fiscal na forma estabelecida em norma de procedimento.

Art. 6º-A Ao contribuinte substituído tributário que promover operação interna destinada a consumidor final, com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, com base de cálculo em valor diverso daquele que serviu para retenção do imposto, caberá, observado o disposto no art. 6º-B (§§ 2º ao 4º do art. 31 da Lei nº 11.580, de 1996):

Acrescentado o caput do artigo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

I - recuperar em conta gráfica, mediante utilização do código de ajuste da apuração PR020170 na EFD, ou ressarcir-se junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, da diferença do imposto, na hipótese de o fato gerador se realizar por valor inferior;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

II - complementar a diferença do imposto, na hipótese de o fato gerador se realizar por valor superior, no prazo de que trata o inciso XIX do art. 74 deste Regulamento, mediante utilização do código de ajuste da apuração PR000092, na EFD.

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 1.º O valor do imposto de que trata este artigo corresponderá à aplicação da alíquota

estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor da operação de saída destinada a consumidor final e o valor da base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 2.º Na hipótese de operação interna destinada a consumidor final beneficiada com redução da base de cálculo, o percentual de redução deverá ser aplicado sobre o valor da operação de saída de que trata o § 1° deste artigo;

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 3.º A competência para a autorização do ressarcimento ou da recuperação de que trata este artigo será do Diretor da REPR, que poderá delegá-la.

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 749ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023 (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), produzindo efeitos a partir de 1º.6.2023.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886,

de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produziu efeitos de 1º.1.2020 até 31.5.2023:
""§ 3.º A competência para a autorização do ressarcimento ou da recuperação de que trata este artigo será do Delegado da Receita do domicílio tributário do contribuinte, conforme disposto em norma de procedimento."

§ 4.° Para os contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional, o recolhimento de que trata o inciso II deste artigo será realizado em GR-PR no prazo previsto no inciso III do § 16 do art. 74 deste Regulamento.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 5.º A recuperação, o ressarcimento e a complementação previstos nos incisos I e II do caput deste artigo deverão observar os prazos previstos nos §§ 4º e 5º do art. 86 deste Regulamento.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 6.º No cálculo do imposto devido de que trata o caput deste artigo, deverão ser consideradas todas as operações do estabelecimento realizadas no período de apuração,

para cada produto comercializado sujeito à substituição tributária.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 360ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Art. 6º-B Fica instituído o Arquivo Digital da Recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do ICMS ST- ADRC-ST, destinado à apuração do imposto retido por substituição tributária e do adicional destinado ao Fecop a recuperar, a ressarcir e a complementar, nas seguintes hipóteses, observado o disposto em norma de procedimento:

Acrescentado o caput do artigo pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

I - saídas em operações interestaduais, conforme disposto no art. 6º deste Anexo, exceto as com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Scanc;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

II - saídas em operações internas destinadas a consumidor final, nos termos do art. 6º-A deste Anexo;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

III - saídas em operações internas destinadas a contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional, nos termos do art. 15 deste Anexo;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

IV - saídas de que trata o art. 119 deste Anexo.

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 1.º O ADRC-ST será apresentado para o mês de referência em que ocorrer quaisquer

das situações previstas nos incisos do caput deste artigo.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 2.º As informações exigidas no ADRC-ST deverão ser geradas pelo contribuinte conforme leiaute e instruções contidas no Manual do Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS ST, de acordo com disposto em norma de procedimento.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 3.º A apuração do ADRC-ST será mensal e as informações exigidas serão apresentadas em um único arquivo devendo, se for o caso, contemplar no mesmo arquivo todas as hipóteses previstas no caput deste artigo.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

§ 4.º O recebimento do arquivo digital e sua validação não implica homologação ou convalidação das informações prestadas pelo contribuinte.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 361ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Art. 6º-C Poderá ser solicitada a apresentação do ADRC-ST de centro de distribuição ou de estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos, comercializados por seus estabelecimentos filiais, substituídos tributários, que solicitarem a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST retido anteriormente.

Acrescentado o artigo pelo art. 1º, alteração 362ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Art. 7.º Para fins de recuperação, ressarcimento ou restituição, caso o documento fiscal relativo à entrada da mercadoria não contenha o valor do imposto próprio ou do retido, o somatório destes valores poderá ser obtido pela aplicação da alíquota interna da mercadoria sobre a base de cálculo da retenção constante no referido documento.

§ 1º Na ausência da informação da base de cálculo para a retenção no documento fiscal relativo à entrada da mercadoria, poderá ser utilizado o valor resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição da mercadoria ou, na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de

cálculo reduzida.

Renumerado o parágrafo único para § 1º pelo art. 1º, alteração 363ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação anterior pelo art. 1º, alteração 177ª, do Decreto n. 10.172, de 21.6.2018, em vigor com sua publicação em 22.6.2018, produzindo efeitos de 1º.7.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 31.12.2019:

"Parágrafo único. Na ausência da informação da base de cálculo para a retenção no documento fiscal relativo à entrada da mercadoria, poderá ser utilizado o valor resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição da mercadoria ou, na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida."

Redação orignal que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30 6.2018:
"Parágrafo único. Na ausência da informação da base de cálculo para a retenção no documento fiscal relativo à entrada da mercadoria, poderá ser utilizado o valor resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição da mercadoria.".

§ 2.º Na impossibilidade de se determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á o valor das últimas aquisições do produto pelo estabelecimento, proporcional à quantidade saída (§ 3º da cláusula décima quinta do Convênio ICMS 142/2018).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 363ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Art. 8.º Havendo inutilização de mercadoria cujo imposto tenha sido retido anteriormente, o contribuinte poderá se creditar desse, desde que possa comprovar a ocorrência, de forma inequívoca, inclusive por meio da escrita comercial, e comunique o fato, de maneira discriminada, à repartição fiscal do seu domicílio tributário, até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

Parágrafo único. Na hipótese de inutilização de mercadoria adquirida de contribuinte substituído o imposto a ser creditado será o valor resultante da aplicação da alíquota interna do produto sobre a diferença entre a base de cálculo que serviu para a retenção e o valor da operação de aquisição.

Art. 9.º Na devolução de mercadoria adquirida em regime de Substituição Tributária - ST, promovida por contribuinte substituído, o remetente emitirá documento fiscal na forma regulamentar, sem destaque do imposto, indicando o número e a data da nota fiscal emitida, quando da remessa originária, e os motivos da devolução (cláusula quinta e seu parágrafo único, do Ajuste SINIEF 4/1993).

§ 1.º O contribuinte substituto que receber mercadoria em devolução na forma estabelecida neste artigo, observadas as regras aplicáveis à EFD:

I - deverá lançar no livro Registro de Entradas:

a) o documento fiscal relativo à devolução, na coluna "Operações com Crédito do Imposto", na forma prevista no art. 341 deste Regulamento;

b) na coluna "Observações", na mesma linha do lançamento referido na alínea "a" deste inciso, o valor da base de cálculo e do imposto retido, relativos à devolução, ou, na linha abaixo do lançamento da operação própria, sob o título comum "Substituição Tributária" ou o código "ST", caso utilize sistema de processamento de dados.

II - terá direito, até o limite do valor legal, aos seguintes créditos fiscais do imposto:

a) em sua conta gráfica própria, na parte proporcional à operação por ele praticada;

b) na conta gráfica especial para substituição, na condição de responsável, na parte proporcional ao imposto retido.

§ 2.º Os valores constantes na coluna relativa ao imposto retido serão totalizados no último dia do período de apuração, no registro específico da EFD, correspondente ao livro Registro de Apuração do ICMS.

§ 3.º O contribuinte substituído que receber mercadoria em devolução na forma estabelecida neste artigo deverá lançar a nota fiscal no registro específico da EFD, correspondente à coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas.

Art. 10. O contribuinte que receber mercadoria, em operação interna, sujeita ao regime de Substituição Tributária - ST sem retenção do imposto, de remetente que não for eleito substituto, ou tenha deixado de sê-lo, deverá adotar os seguintes procedimentos, observadas as regras aplicáveis à EFD:

I - lançar a nota fiscal do fornecedor e o documento fiscal relativo ao respectivo serviço de transporte, do qual foi tomador, no registro específico da EFD correspondente à coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas;

II - calcular o imposto devido por Substituição Tributária - ST, mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo própria para a Substituição Tributária - ST, deduzindo-se do valor resultante o montante do imposto pago

na operação e prestação de entrada correspondente, escriturando o valor obtido e a nota fiscal do fornecedor no registro específico da EFD correspondente à coluna "Observações" do livro Registro de Entradas;

III - transportar a soma dos valores registrados na forma estabelecida no inciso II do "caput" para o registro específico da EFD correspondente ao quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS;

IV - nas operações subsequentes emitir notas fiscais com observância do inciso II do "caput" do art. 5º deste Anexo, conforme o caso.

§ 1.º Para fins do cálculo de que trata o inciso II do "caput", quando o valor de partida para a formação da base de cálculo for o preço praticado pelo substituto, adotar-se-á, como tal, o valor constante do documento fiscal de entrada.

§ 2.º Por ato do Diretor da CRE, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 4º do art. 21 deste Regulamento, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS devido por Substituição Tributária - ST poderá ser atribuída ao estabelecimento destinatário que promover a saída da mercadoria com destino à empresa diversa, calculado de acordo com o disposto no art. 1º deste Anexo, no que couber, tomando como ponto de partida o preço praticado nessa operação.

Art. 11. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido por Substituição Tributária - ST, por ocasião da entrada da mercadoria no território paranaense, observado o disposto na alínea "a" do inciso VII do "caput" do art. 74 deste Regulamento, ao contribuinte que receber mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária - ST, sem retenção do imposto, de remetente que não for eleito substituto, ou tenha deixado de sê-lo, devendo adotar os seguintes procedimentos:

I - calcular o imposto devido por Substituição Tributária - ST, mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo própria para a Substituição Tributária - ST, deduzindo-se do valor resultante o montante do imposto pago na operação e prestação de entrada correspondente.

II - lançar a nota fiscal do fornecedor e o documento fiscal relativo ao respectivo serviço de transporte, se for o caso, com a observância do disposto no inciso I do "caput" do art. 5º deste Anexo;

III - nas operações subsequentes emitir notas fiscais com observância do inciso II do "caput" e § 1º, ambos do art. 5º deste Anexo, conforme o caso.

§ 1.º Para fins do cálculo de que trata o inciso I do "caput", quando o valor de partida para a formação da base de cálculo for o preço praticado pelo substituto, adotar-se-á, como tal, o valor constante do documento fiscal de entrada.

§ 2.º Na hipótese da alínea "d" do inciso VIII do "caput" do art. 41, o adquirente adotará a base de cálculo prevista no art. 51, ambos deste Anexo, sobre a qual incidirá a alíquota aplicada às operações internas.

§ 3.º Sem prejuízo da responsabilidade atribuída ao destinatário da mercadoria, contribuinte paranaense, o recolhimento do imposto de que trata o "caput" poderá ser realizado pelo remetente, localizado em outra unidade federada, mediante autorização nos termos e condições estabelecidos em regime especial.

§ 4.º Nas operações interestaduais promovidas por empresa enquadrada no Simples Nacional, em que o adquirente da mercadoria, enquadrado ou não no Simples Nacional,

seja o responsável pelo recolhimento do imposto devido por Substituição Tributária - ST, na determinação da base de cálculo será adotado o percentual de MVA estabelecido para as operações internas (Convênio ICMS 35/2011).

§ 5.º Por ato do Diretor da CRE, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 4º do art. 21 deste Regulamento, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS devido por substituição tributária poderá ser atribuída ao estabelecimento destinatário que promover a saída da mercadoria com destino à empresa diversa, calculado de acordo com o disposto no art. 1º deste Anexo, no que couber, tomando como ponto de partida o preço praticado nessa operação.

§ 6.º Mediante regime especial poderá ser estabelecido prazo de recolhimento diverso do disposto na alínea “a” do inciso VII do “caput” do art. 74 deste Regulamento, não podendo ser superior ao previsto na sua alínea “f”.

Art. 12. Não se aplica o disposto neste Anexo (cláusula quinta do Convênio ICMS 81/1993):

I - às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por Substituição Tributária - ST da mesma mercadoria, exceto (Convênios ICMS 81/1993 e 96/1995):

a) nas saídas praticadas por produtor de combustível derivado de petróleo ou ao remetente que destine combustível derivado de petróleo ao estado do Paraná;

b) se o destinatário for eleito substituto tributário exclusivamente na condição de importador.

II - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da

mercadoria com destino a empresa diversa;

III - às operações entre empresas interdependentes, exceto se o destinatário for estabelecimento exclusivamente varejista, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa;

IV - às operações com as mercadorias ou bens relacionados no Anexo XXVII do Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de 2018, se fabricados em escala industrial não relevante em cada segmento nos termos do § 8º do art. 13 da Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (Cláusula vigésima segunda do Convênio ICMS 142/2018);

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 412[6], do Decreto n. 4.206, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 6.3.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017. até 5.3.2020:

"IV - às operações com as seguintes mercadorias ou bens, se fabricados em escala industrial não relevante em cada segmento nos termos do § 8º do art. 13 da Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (Convênio ICMS 149/2015):

a) bebidas não alcoólicas;

b) massas alimentícias;

c) produtos lácteos;

d) carnes e suas preparações;

e) preparações à base de cereais;

f) chocolates;

g) produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos;

h) preparações para molhos e molhos preparados;

i) preparações de produtos vegetais;

j) telhas e outros produtos cerâmicos para construção;

k) detergentes;"

V - às operações que destinem mercadorias a estabelecimentos ao qual for atribuída, por regime especial, a condição de substituto tributário.

§ 1.º Nas hipóteses em que a sujeição passiva por Substituição Tributária - ST couber ao estabelecimento destinatário, tal circunstância deverá ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal.

§ 2.º O disposto no inciso III do "caput" não se aplica às operações com os produtos previstos nas Seções XI e XII deste Anexo.

§ 3º O disposto no inciso IV do "caput" estende-se a todas operações subsequentes à fabricação das mercadorias ou bens em escala não relevante até o consumidor final.

§ 4.º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, as mercadorias ou bens serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições (Cláusula vigésima segunda do Convênio ICMS 142/2018):

I - ser optante pelo Simples Nacional;

II - auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

III - possuir estabelecimento único.

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 412ª, do Decreto n. 4.206, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 6.3.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017. até 5.3.2020:

"§ 4.º A mercadoria ou bem a que se refere o inciso IV do "caput" (Convênio ICMS 149/2015):

I - será considerado fabricado em escala industrial não relevante quando produzido por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições:

a) ser optante pelo Simples Nacional;

b) auferir, nos últimos 12 (doze) meses, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

c) possuir estabelecimento único.

II - deixa de ser considerado como fabricado em escala não relevante quando o contribuinte não atender qualquer das condições previstas no inciso I deste parágrafo, hipótese em que as operações com a mercadoria ou bem ficam sujeitas ao regime de Substituição Tributária - ST a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da ocorrência.

§ 5.º Para fins do disposto no inciso II do § 4º deste artigo, na hipótese de o contribuinte não ter funcionado por todo o exercício anterior, inclusive no caso de início de suas atividades no decorrer do exercício, considerar-se-á a receita bruta auferida proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

Acrescentado parágrafo pelo art. 1º, alteração 412ª, do Decreto n. 4.206, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 6.3.2020.

§ 6.º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, não se consideram fabricados em escala industrial não relevante os bens e mercadorias importados do exterior ou que possuam conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012.

Acrescentado parágrafo pelo art. 1º, alteração 412ª, do Decreto n. 4.206, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 6.3.2020.

Art. 13. As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM não implicam inclusão ou exclusão das mercadorias e bens classificados nos referidos códigos no regime de Substituição Tributária - ST (cláusula décima quinta do Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS 79/2013).

Parágrafo único. Até que seja feita a alteração para tratar da modificação da NCM permanece a identificação de produtos pela NCM original.

Art. 14. Mediante regime especial concedido pelo Diretor da REPR, poderá ser atribuída a condição de substituto tributário ao estabelecimento localizado neste Estado que opere:

I - preponderantemente no comércio atacadista;

II - exclusivamente como centro de distribuição, inclusive de varejista;

III - exclusivamente com vendas destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, por meio da internet (e-commerce), serviços de telemarketing ou de plataformas

eletrônicas em geral.

§ 1.º O regime especial de que trata este artigo:

I - indicará as mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - ST, bem como as respectivas Seções deste Anexo, as quais se aplica, podendo se limitar às aquisições internas ou às interestaduais;

II - não será autorizado para operações com combustíveis.

§ 2.º O imposto a ser retido e recolhido por Substituição Tributária - ST será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo determinada em conformidade com a legislação aplicável, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do contribuinte detentor do regime.

Nova redação do "caput" e §§ 1º e 2º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 750ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023 (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), produzindo efeitos a partir de 1º.6.2023.

Redação original do "caput" e §§ 1º e 2º do art. 14, que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.5.2023:

*"**Art. 14.** Mediante regime especial concedido pelo Diretor da CRE, para que não ocorra o acúmulo de crédito em virtude da recuperação de imposto decorrente da Substituição Tributária - ST, poderá ser atribuída a condição de substituto tributário ao estabelecimento localizado neste Estado que opere:*

I - preponderantemente no comércio atacadista;

II - exclusivamente como centro de distribuição, inclusive de varejista;

III - com vendas destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, por meio da internet (e-commerce), serviços de telemarketing ou de plataformas eletrônicas em geral;

§ 1.º O regime especial de que trata este artigo:

I - somente será concedido se o estabelecimento realizar operações destinadas a:

a) outras unidades federadas;

b) contribuintes enquadrados no Simples Nacional.

II - indicará as mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - ST as quais se aplica, podendo se limitar às aquisições internas ou às interestaduais.

III - não será concedido se a apuração mensal do imposto do estabelecimento resultar em saldo devedor ou em saldo credor que possa ser compensado no estabelecimento centralizador;

IV - não será autorizado para operações com combustíveis;

V - poderá ser concedido para estabelecimento atacadista que seja substituto tributário em decorrência de importações e

que destine ao menos 1/3 (um terço) das suas operações a outras unidades federadas ou efetue vendas, essencialmente, para indústria e grandes consumidores finais, independentemente da ocorrência de acúmulo de crédito;

VI - no caso de estabelecimento iniciando suas atividades a primeira concessão do regime rspecial de que trata o "caput" terá prazo máximo de 12 (doze) meses.

§ 2.º O imposto a ser retido e recolhido por Substituição Tributária - ST será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo determinada em conformidade com a legislação aplicável, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do contribuinte detentor do regime."

§ 3.º Ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabeleça como base de cálculo para a retenção do imposto o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF, o preço final a consumidor, máximo ou único, fixado por órgão público competente, ou o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, o regime especial poderá autorizar que a base de cálculo seja obtida a partir do valor da operação ou prestação própria realizada pelo estabelecimento detentor do regime especial de que trata este artigo, acrescido das demais despesas, quando não incluídas no preço, e da aplicação do coeficiente de 50% (cinquenta por cento) da MVA aplicável, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 1º deste Anexo.

Nova redação do § 3º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 898ª, do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Redação anterior do § 3º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 750ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023 (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), que produziu efeitos de 1º.6.2023 até 30.10.2023:

"§ 3.º Ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabeleça como base de cálculo para a retenção do imposto o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF, o preço final a consumidor, máximo ou único, fixado por órgão público competente ou o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, o regime especial poderá autorizar que a base de cálculo seja obtida a partir do valor da operação ou prestação própria realizada pelo estabelecimento detentor do regime especial de que trata este artigo, acrescido das demais despesas, quando não incluídas no preço, e da aplicação do coeficiente de 70% (setenta por cento) da MVA aplicável, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 1º deste Anexo.

Redação original do § 3º do art. 14, que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.5.2023:

"§ 3.º Ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabeleça como base de cálculo para a retenção do imposto o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF, o preço final a consumidor, máximo ou único, fixado por órgão público competente ou o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, o regime especial poderá autorizar que ela seja obtida a partir do valor da entrada mais recente da mercadoria, acrescido das demais despesas, quando não incluídas no preço, e da MVA aplicável à correspondente entrada.".

§ 4.º Em substituição ao previsto no § 3º deste artigo, o regime especial poderá autorizar que a base de cálculo seja obtida a partir do valor da entrada mais recente da mercadoria, acrescido das demais despesas, quando não incluídas no preço, e da MVA aplicável, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 1º deste Anexo.

Nova redação do § 4 º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 898ª, do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Redação original do § 4º do art. 14, acrescentada pelo art. 1º, alteração 750ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023 (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), que produziu efeitos de 1º.6.2023 até 30.10.2023:

"§ 4.º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica a empresa que comercialize com empresas interdependentes, de que trata o § 1º do art. 49 deste Regulamento, ou a estabelecimento que atue como centro de distribuição da empresa.

§ 5.º O disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo não se aplica a empresa que comercialize com estabelecimentos de empresas interdependentes, nos termos do art. 18 deste Anexo, ou a estabelecimento que atue como centro de distribuição da empresa.

Nova redação do § 5 º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 898ª, do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Redação anterior do § 5 º do art. 14, acrescentada pelo art. 1º, alteração 750ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023 (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), que produziu efeitos de 1º.6.2023 até 30.10.2023:

"§ 5.º Para fins deste artigo, consideram-se:
I - estabelecimento atacadista, o estabelecimento comercial que efetue operações com mercadorias, em qualquer nível de processamento (bruto, beneficiada, semielaborada e pronta para uso) e em qualquer quantidade, para estabelecimentos revendedores;
II - estabelecimento varejista, o estabelecimento comercial que efetue operações de revenda de mercadorias destinadas a consumidor final;
III - consumidor final, o último destinatário da mercadoria, pessoa física ou jurídica, que não promova operações de venda subsequentes;
IV - centro de distribuição: o estabelecimento comercial que promova exclusivamente operações de saída de mercadorias para estabelecimentos varejistas ou atacadistas:
a) da mesma empresa;
b) de empresa interdependente, coligada ou controlada, nos termos do § 1º do art. 49 deste Regulamento.'

§ 6.º A utilização da base de cálculo de que trata o § 4º deste artigo é condicionada à apresentação completa da EFD quanto aos Registros 0200 e 0220 por parte do detentor do regime especial, o qual será excluído de ofício do citado regime, pelo prazo mínimo de 1

(um) ano, no caso de incorreções na apresentação da EFD.

Acrescentado o § 6º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 898ª, do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

§ 7.º Para fins deste artigo, consideram-se:

I - estabelecimento atacadista, o estabelecimento comercial que efetue operações com mercadorias, em qualquer nível de processamento (bruto, beneficiada, semielaborada e pronta para uso) e em qualquer quantidade, para estabelecimentos revendedores;

II - estabelecimento varejista, o estabelecimento comercial que efetue operações de revenda de mercadorias destinadas a consumidor final;

III - consumidor final, o último destinatário da mercadoria, pessoa física ou jurídica, que não promova operações de venda subsequentes;

IV - centro de distribuição, o estabelecimento comercial que promova exclusivamente operações de saída de mercadorias para estabelecimentos varejistas ou atacadistas:

a) da mesma empresa;

b) de empresa interdependente, coligada ou controlada, nos termos do art. 18 deste Anexo.

Acrescentado o § 7º do art. 14 dada pelo art. 1º, alteração 898ª, do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Art. 15. O contribuinte substituído que promover saída, em operação interna destinada a contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional, de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, recebidas com o imposto retido calculado com a aplicação do percentual da MVA previsto na legislação, poderá, observado o disposto nos artigos 6º

ao 7º deste Anexo, recuperar em conta gráfica, mediante utilização do código de ajuste da apuração PR020222 na EFD ou ressarcir-se junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, do valor obtido a partir do seguinte cálculo:

Nova redação do caput do artigo dada pelo art. 1º, alteração 364ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"Art. 15. O contribuinte substituído que promover saída, em operação interna destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional, de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, recebidas com o imposto retido calculado com a aplicação do percentual da MVA previsto na legislação, poderá, observado, no que couber, o disposto nos artigos 6º e 7º, todos deste Anexo, recuperar em conta gráfica ou se ressarcir perante o estabelecimento que efetuou a retenção em operação anterior, do valor obtido a partir do seguinte cálculo:"

I - exclusão da parcela correspondente à MVA utilizada para cálculo do imposto retido, da base de cálculo utilizada para determinação do imposto devido por Substituição Tributária - ST;

II - aplicação, sobre o valor remanescente após a exclusão da parcela correspondente à MVA utilizada para cálculo do imposto retido, de acordo com o inciso I do "caput", dos coeficientes correspondentes a:

a) 70% (setenta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, para as operações tributadas à alíquota igual ou superior a 18% (dezoito por cento);

b) 50% (cinquenta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, nos demais casos.

III - aplicação, sobre o valor obtido de acordo com as alíneas "a" e "b" do inciso II do

"caput", da alíquota interna incidente sobre a mercadoria.

§ 1.º Sempre que houver benefício fiscal na operação interna deverá ser aplicado o percentual de redução de que trata a alínea "b" do inciso II do "caput".

§ 2.º Para efeitos do disposto neste artigo deverá ser considerada a situação cadastral do contribuinte na data da realização da operação pelo substituto.

Art. 16. O contribuinte substituto, em relação às operações com as mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII deste Anexo, que promover saída em operação interna destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional, deverá utilizar, para apuração do imposto a ser retido, os coeficientes a seguir indicados:

I - 30% (trinta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, para as operações tributadas à alíquota igual ou superior a 18% (dezoito por cento);

II - 50% (cinquenta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, nos demais casos.

§ 1.º Sempre que houver benefício fiscal na operação interna deverá ser aplicado o percentual de redução de que trata o inciso II do "caput".

§ 2.º Para efeitos do disposto neste artigo deverá ser considerada a situação cadastral do contribuinte na data da realização da operação pelo substituto.

§ 3.º Na nota fiscal que documentar a operação deverá estar consignado, no campo "Informações Complementares": "Operação destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 16 do Anexo IX do RICMS/PR.".

§ 4.º O disposto neste artigo não se aplica às operações beneficiadas com redução de base de cálculo com manutenção integral do crédito.

§ 5.º O disposto neste artigo se aplica também às operações interestaduais destinadas a contribuintes paranaenses enquadrados no Simples Nacional.

§ 6.º Para apuração do imposto a ser retido nas operações de que trata o § 5º, o contribuinte substituto deverá aplicar os coeficientes previstos nos incisos I e II do "caput" sobre os percentuais das MVA ajustadas atribuídas às operações interestaduais, observando, quando for o caso, o disposto no inciso III do § 4º do art. 1º deste Anexo.

Art. 17. Na posterior saída de mercadoria recebida com a aplicação da MVA reduzida, de que trata o art. 16 deste Anexo, com destino a contribuinte enquadrado em qualquer outro regime de apuração do imposto, para comercialização, o promotor da operação fica responsável pelo recolhimento da parcela remanescente do imposto, na forma e no prazo estabelecidos no inciso III do "caput" do art. 6º do Anexo XI, observado o seguinte:

I - a base de cálculo será obtida pela aplicação dos coeficientes a seguir indicados, aplicados sobre o valor da entrada mais recente da mercadoria, acrescido das demais despesas quando não incluídas no preço:

a) 70% (setenta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, para as operações tributadas à alíquota igual ou superior a 18% (dezoito por cento);

b) 50% (cinquenta por cento) do percentual da MVA utilizado pelo substituto, nos demais casos.

II - aplicação da alíquota interna incidente sobre a mercadoria.

Parágrafo único. Sempre que houver benefício fiscal na operação interna deverá ser aplicado o percentual de redução de que trata a alínea "b" do inciso I do "caput".

Art. 18. Para efeitos deste Anexo consideram-se estabelecimentos de empresas interdependentes quando (art. 42 da Lei Federal n. 4.502, da 30 de novembro de 1964):

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma delas tiver participação na outra de 15% (quinze por cento) ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem assim por intermédio de parentes desses até o 2º (segundo) grau e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física (inciso I do art. 42 da Lei Federal n. 4.502, da 30 de novembro de 1964; art. 9° da Lei Federal n. 7.798, de 10 de julho de 1989);

III - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação (inciso II do art. 42 da Lei Federal n. 4.502, da 30 de novembro de 1964);

IV - uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais casos, do seu volume de vendas (inciso III do art. 42 da Lei Federal n. 4.502, da 30 de novembro de 1964);

V - uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto (inciso I do parágrafo único do art. 42 da Lei Federal n. 4.502, da 30 de novembro de 1964);

VI - uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado do exterior.

Art. 19. Quando da inclusão ou exclusão de mercadorias no regime de Substituição Tributária - ST, os estabelecimentos de contribuintes substituídos, enquadrados no regime normal de apuração, deverão:

I - efetuar levantamento de estoque das referidas mercadorias, na data anterior à da sua inclusão ou exclusão, e escriturá-lo no livro Registro de Inventário;

II - calcular o imposto incidente sobre as mercadorias em estoque, lançando o valor apurado no livro Registro de Apuração do ICMS:

a) a débito, quando se tratar de inclusão, observado o disposto na alínea "b" do inciso IV do "caput";

b) a crédito, quando se tratar de exclusão;

III - registrar a ocorrência no Registro de Ocorrências Eletrônico - RO-e.

IV - considerar, para fins da apuração do imposto devido na forma da alínea "a" do inciso II do "caput", como base de cálculo, o valor do estoque acrescido do resultante da aplicação do percentual da MVA original estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda, devendo:

a) sobre o valor calculado, aplicar a alíquota própria para as operações internas;

b) recolher o imposto apurado em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas,

mediante débito do valor no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, sendo a 1ª (primeira) parcela lançada na apuração correspondente ao 2º (segundo) mês subsequente àquele da inclusão da mercadoria no regime de Substituição Tributária - ST e as demais parcelas nos meses subsequentes;

c) elaborar demonstrativo que indique a quantidade, a discriminação do produto, o valor da aquisição, a MVA, a base de cálculo da Substituição Tributária - ST, a alíquota aplicável e o imposto devido;

V – lançar, na forma da alínea "b" do inciso II do "caput", o valor do imposto próprio e do anteriormente retido, mediante crédito no campo “Outros créditos”, do livro Registro de Apuração do ICMS, em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo elaborar demonstrativo que indique a quantidade, a discriminação do produto, o nome do fornecedor, a base de cálculo da retenção e o total do imposto (retido e próprio).

Nova redação dada ao caput do inciso pelo art. 1º, alteração 267ª, do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

"V - lançar, na forma da alínea "b" do inciso II do "caput", o valor do imposto próprio e do anteriormente retido, mediante crédito no campo "Outros créditos" do livro Registro de Apuração do ICMS, devendo elaborar demonstrativo que indique a quantidade, a discriminação do produto, o nome do fornecedor, a base de cálculo da retenção e o total do imposto (retido e próprio).'

Parágrafo único. O estoque inventariado será valorado segundo o critério adotado no controle permanente dos estoques ou, na ausência desse, em função do critério de que a 1ª (primeira) saída corresponderá à primeira entrada da mercadoria ou do valor médio

decorrente da média ponderada dos valores praticados.

Art. 20. Quando da inclusão de mercadorias no regime de Substituição Tributária - ST, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão:

I - efetuar levantamento de estoque das referidas mercadorias, na data anterior à da sua inclusão, e escriturá-lo no livro Registro de Inventário;

II - para fins da apuração do imposto devido, será considerada como base de cálculo o valor do estoque, apurado conforme disposto no parágrafo único do art. 19 deste Anexo, acrescido do resultante da aplicação do percentual da MVA original estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda, devendo, sobre o valor calculado, aplicar o percentual de ICMS correspondente à faixa de receita bruta, determinado de acordo com a tabela de que trata o art. 3º da Lei n. 15.562, de 4 de julho de 2007, relativamente ao mês de inclusão da mercadoria no regime de Substituição Tributária - ST;

III - recolher o imposto apurado na forma do inciso II do "caput" em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, que não poderão ser inferiores a R$ 100,00 (cem reais);

IV - efetuar o pagamento da 1ª (primeira) parcela em Guia de Recolhimento do Estado do Paraná - GR-PR, até o dia 15 (quinze) do 3º (terceiro) mês subsequente ao da inclusão da mercadoria no regime de Substituição Tributária - ST, e o das demais parcelas até o dia 15 (quinze) dos meses subsequentes.

Art. 21. Quando da exclusão do regime de Substituição Tributária - ST de mercadoria recebida com o imposto retido, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional deverão fazer o levantamento do estoque no último dia do mês anterior ao da exclusão e segregar a correspondente receita conforme disposto no inciso I do § 8º do art. 25-A da

Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n. 94, de 29 de novembro de 2011 ou da legislação que a substituir.

SEÇÃO I-A
DO REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(artigos 21-A a 21-F)

Art. 21-A. Fica instituído o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT-ST, no qual o contribuinte poderá optar pela definitividade do imposto devido por Substituição Tributária - ST, nos termos e condições dispostos nesta Seção (Lei nº 20.250, de 29 de junho de 2020, e Convênio ICMS 67/2019).

Acrescentado o caput do artigo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

§ 1.º O contribuinte optante do ROT-ST ficará dispensado do pagamento do imposto correspondente à complementação do ICMS retido por substituição tributária - ST, nos casos em que o preço praticado na operação interna destinada a consumidor final for superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito do referido imposto.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

§ 2.º Poderão aderir ao regime de que trata o caput os contribuintes substituídos tributários que firmarem compromisso de não exigir a restituição decorrente de realização de operações internas destinadas a consumidor final com preço inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito do imposto por substituição tributária - ST.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

§ 3.° A opção ao regime e o compromisso, a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo, deverão ser formalizados pelo contribuinte optante mediante termo disponível no portal de serviços da Sefa - Receita/PR, serviço "Arquivo Digital ST", opção "Regime Optativo da ST", e deverá abranger todos os estabelecimentos da empresa que realizar operações de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, que tenham sido submetidas ao regime de substituição tributária - ST.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 538ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

"§ 3.º A opção ao regime e o compromisso, a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo, deverão ser fomalizados pelo contribuinte optante mediante termo no Registro de Ocorrências Eletrônico - RO-e e deverá abranger todos os estabelecimentos da empresa que realizar operações de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, que tenham sido submetidas ao regime de substituição tributária - ST.

~~§ 4.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 540ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

"§ 4.º Na hipótese de o contribuinte optante possuir mais de um estabelecimento, o termo, a que se refere o § 3º deste artigo, deverá ser formalizado para cada unidade."

§ 5.° A opção pelo regime de tributação de que trata o caput poderá ser formalizada a qualquer tempo e o contribuinte optante será mantido no sistema adotado pelo prazo mínimo de doze meses, com início a partir do 1º dia do mês subsequente ao da adesão, vedada a saída do ROT-ST antes do término do exercício financeiro em que se encerra o prazo.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 538ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

"§ 5.º Exercida a opção pelo regime de tributação de que trata o caput, até o 30º (trigésimo) dia do mês de novembro de cada exercício, o contribuinte optante será mantido no sistema adotado pelo prazo mínimo de doze meses, com início a partir de janeiro do exercício seguinte, vedada a saída do regime antes do término do exercício financeiro."

§ 6.° Na hipótese de o estabelecimento iniciar as atividades durante o exercício financeiro, a opção pelo regime produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente, devendo observar o prazo mínimo e a vedação a que se refere o § 5º deste artigo.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 538ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

"§ 6.° Na hipótese de o estabelecimento iniciar as atividades durante o exercício financeiro, a opção pelo regime produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente, vedada a saída do ROT-ST antes do término do exercício financeiro.

§ 7.° O ROT-ST deverá abranger todas as operações destinadas a consumidor final sob o regime da substituição tributária - ST que forem realizadas pelo contribuinte optante.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

§ 8.º Quando o fornecedor principal do contribuinte optante for estabelecimento da mesma empresa, ou considerado empresa interdependente, ou opere por meio de franquias conforme a Lei Federal nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, a adesão ao ROT-ST dependerá da anuência do Fisco, devendo o contribuinte interessado fazer a solicitação por meio de processo administrativo.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 751ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023, (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), produzindo efeitos a partir de 1º.11.2023.

Art. 21-B. A opção pelo ROT-ST e a permanência no regime exige que todos os estabelecimentos do contribuinte optante cumpram as seguintes obrigações:

I - entregar, regularmente, a Escrituração Fiscal Digital - EFD, apresentando a situação "Regular" para todos os períodos;

II - não possuir débitos fiscais, salvo se a exigibilidade estiver suspensa.

§ 1.º O descumprimento de quaisquer das condições previstas no caput implicará o cancelamento imediato dos efeitos deste regime, sem prejuízo da exigência dos acréscimos legais e penalidades cabíveis previstas na legislação.

§ 2.º Na hipótese de cancelamento do regime, o regresso ao regime regular da substituição tributária - ST produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente, ficando vedada nova opção pelo ROT-ST no mesmo exercício financeiro.

Acrescentado o artigo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

§ 3.º O cancelamento de que trata esse artigo será efetuado por Ato do Diretor da REPR.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 752ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023, (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), produzindo efeitos a partir de 1º.11.2023.

Art. 21-C. O contribuinte optante pelo ROT-ST poderá formalizar a renúncia ao regime optativo somente após transcorrido o período mínimo de 12 (doze) meses no regime, hipótese em que o regresso ao regime regular da substituição tributária - ST produzirá efeitos a partir do 1º dia do exercício financeiro subsequente da data do deferimento do pedido de exclusão.

Nova redação do caput dada pelo art. 1º, alteração 539ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

*"**Art. 21-C.** O contribuinte optante pelo ROT-ST poderá, até o 30º (trigésimo) dia de novembro de*

cada exercício, formalizar a renúncia ao regime optativo, hipótese em que o regresso ao regime regular da substituição tributária - ST produzirá efeitos a partir do 1º dia do exercício seguinte."

Parágrafo único. Será considerada automaticamente prorrogada a opção pelo ROT-ST, caso o contribuinte já optante não formalize a sua renúncia após transcorrido o período mínimo a que se refere o caput deste artigo.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 539ª, do Decreto n. 7.307, de 13.4.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2021.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produziu efeitos a de 28.9.2020 até 30.4.2021:

"Parágrafo único. Será considerada automaticamente prorrogada a opção pelo ROT-ST, caso o contribuinte já optante não formalize a sua renúncia no prazo estabelecido no caput."

Art. 21-D. O contribuinte optante do ROT-ST, nos termos desta Seção, ficará dispensado de realizar os procedimentos de ajustes previstos nos artigos 6º-A e 6º-B da Seção I do Capítulo I deste Anexo.

Acrescentado o artigo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

Art. 21-E. Os contribuintes enquadrados no Simples Nacional ficam dispensados de

formalizar a opção de que trata esta Seção, sendo considerados tácita e automaticamente optantes pelo ROT-ST, ressalvada a possibilidade de formalização de renúncia por meio de manifestação expressa.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, aos contribuintes enquadrados no Simples Nacional as demais regras previstas nesta Seção.

Acrescentado o artigo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos a partir de 28.9.2020.

Art. 21-F. Quando o valor correspondente à complementação do ICMS-ST for superior a 30% (trinta por cento) do total do imposto retido por substituição tributária no período de apuração, por três meses, consecutivos ou não, o contribuinte optante pelo ROT-ST poderá ser excluído do regime por Ato do Diretor da REPR, mediante decisão motivada e fundamentada, com a respectiva ciência ao interessado, aplicando-se, nesse caso, as regras dispostas nos §§ 1º e 2º do art. 21-B deste Anexo.

Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 899ª do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Redação anterior acrescentada pelo artigo pelo art. 1º, alteração 487ª, do Decreto n. 5.799, de 28.9.2020, , produzindo efeitos de 28.9.2020 até 30.10.2023:
Art. 21-F. *Na hipótese de ser identificada a utilização do ROT-ST como meio de burlar a legislação tributária, permitindo a obtenção de vantagem indevida ou desproporcional ao contribuinte optante, a opção pelo regime poderá ser imediatamente revogada pelo fisco, mediante decisão motivada e fundamentada, com a respectiva ciência ao interessado, aplicando-se, nesse caso, as regras dispostas nos §§ 1º e 2º do art. 21-B.*

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando o contribuinte for signatário de Regime Especial concedido pelo Diretor da REPR por prazo não superior a

12 (doze) meses, prorrogáveis mediante novo pedido, podendo ser assegurada a manutenção do ROT-ST, desde que:

I - a definitividade do imposto devido por substituição tributária seja proposta mediante metodologia individualizada de apuração de base de cálculo devida por substituição tributária, considerando-se as peculiaridades das operações;

II - o pedido de regime especifique todas as etapas de circulação das mercadorias vinculadas às operações sujeitas à substituição tributária, identificando os demais contribuintes substituídos na condição de aderentes ao termo de acordo principal;

III - a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes seja determinada mediante o uso alternativo de:

a) preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, importador ou distribuidor;

b) adoção da média ponderada dos preços usualmente praticados com o consumidor final em condições de livre concorrência;

c) aplicação de 70 (setenta) pontos percentuais acrescidos à MVA original de acordo com o ramo de atividade, mercadoria, serviço, ou empresa, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 1º deste Anexo.

Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 899ª do Decreto n. 3.851, de 31.10.2023, produzindo efeitos a partir de 31.10.2023.

Redação anterior que acrescentou o parágrafo pelo art. 1º, alteração 753ª, do Decreto n. 293, de 27.1.2023, (alterado pelo Decreto nº 2.934, de 31.7.2023, Decreto nº 2.275, de 31.5.2023 e Decreto nº 469, de 10.2.2023), ***que não chegou a produzir efeitos****:*
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se vantagem indevida ou desproporcional:
I - quando o valor correspondente à complementação do ICMS-ST for superior a 30% (trinta por cento) do total do imposto retido por substituição tributária no período de apuração, por três meses,

consecutivos ou não..

SEÇÃO II
DAS OPERAÇÕES COM ACUMULADORES ELÉTRICOS
(artigos 22 a 23)

MVA - art. 2º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 22. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes que destinem do seguinte produto, com sua respectiva classificação na NCM, a revendedores localizados no território paranaense (Protocolo ICM 18/1985; Protocolos ICMS 12/1998, 27/2001, 43/2008 e 6/2009; Protocolos ICMS 37/1998 e 37/2006; Protocolo ICMS 131/2008; Protocolo ICMS 28/1985; Protocolo ICMS 39/1985; Protocolo ICMS 8/1988; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	21.039.00	8507.80.00	Outros acumuladores *(Protocolo ICM* 18/1985*; Protocolos ICMS* 12/1998, 27/2001, 43/2008 e 6/2009*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará,

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolo ICMS 46/2018).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 553ª, do Decreto n. 8.353, de 16.8.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2018.

Redação original que produziu efeitos 1º.10.2017 até 30.9.2018:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal."

Art. 23. A base de cálculo do imposto, para os fins de Substituição Tributária - ST, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Protocolo ICM 18/1985; Protocolo ICMS 6/2009).

§ 1.º Inexistindo os valores de que trata o “caput”, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, a seguro, a impostos e a outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolo ICMS 6/2009).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual, conforme o caso, de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições (Protocolos ICMS 6/2009 e 61/2013).

SEÇÃO III
DAS OPERAÇÕES COM CERVEJA, REFRIGERANTE E OUTRAS BEBIDAS
(artigos 24 a 25).

Nova redação dada pelo art.1º, alteração 459ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação):

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:

"DAS OPERAÇÕES COM ÁGUA MINERAL, CERVEJA E REFRIGERANTE
(artigos 24 a 25)"

Nova redação da seção dada pelo art.1º, alteração 549ª, do Decreto n. 9.673, de 6.12.2021, em vigor com sua publicação em 6.12.2021, produzirá efeitos a partir de 1º.1.2023

DAS OPERAÇÕES COM ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL, CERVEJA E REFRIGERANTE
(artigos 24 a 25).

MVA - art. 3º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 24. Ao estabelecimento industrial, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, ou engarrafador de água, que promover saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 28/2003; Protocolos ICMS 9/2005 e 86/2007; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
~~1~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:*			
1	*03.001.00*	*2201.10.00*	*Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de 500 ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~2~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 157ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produziu efeitos de 1º.8.2018. até 30.4.2020:*			
			Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em

2	*03.002.00*	*2201.10.00*	*embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00* *(Protocolo ICMS 70/2011)* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 204/2017)*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018: *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *2 03.002.00 2201.10.00 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*			
~~3~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:*			
3	*03.003.00*	*2201.10.00*	*Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~4~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:*			
4	*03.004.00*	*2201.10.00*	*Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa plástica de 1.500 ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~5~~			

Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:*			
5	*03.005.00*	*2201.10.00*	*Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em copos plásticos e embalagem plástica, com capacidade de até 500 ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~6~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação anterior da posição dada pelo art. 1º, alteração 157ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produziu efeitos de 1º.8.2018 até 30.4.2020:*			
6	*03.006.00*	*2201.10.00*	*Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 204/2017)*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018: *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *6 03.006.00 2201.10.00 Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*			
7	03.007.00	2202.10.00	Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"7	*03.007.00*	*2202.10.00*	*Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"*
8	03.008.00	2202.99.00	Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 25/2017 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação anteior dada pelo art. 1º, alteração 43ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, produziu efeitos de 21.12.2017 até 28.2.2023:*			
"8	*03.008.00*	*2202.99.00*	*Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente*

			(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 20.12.2017:			
"8	*03.008.00*	**2202.90.00* **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)"*
9	03.010.00	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 52/2017, 122/2017 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 157ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, produziu efeitos de 1º.8.2018 até 28.2.2023:*			
"9	*03.010.00*	*22.02*	*Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 122/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018: *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *9 03.010.00 22.02 Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml (Protocolos*			

ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)			
9.A	03.010.01	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em embalagem pet (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
9.B	03.010.02	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
10	03.011.00	2202.10.00 2202.99.00	Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 52/2017, 122/2017, 150/2020 e 74/2021)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 157ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produziu efeitos de 1º.8.2018 até 28.2.2023:*			
			Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01

"10	*03.011.00*	*22.02*	*(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 52/2017 e 122/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018: *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *10 03.011.00 22.02 Demais refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*			
10-A	03.011.01	22.02	Espumantes sem álcool (Convênio ICMS 122/2017)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 157ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2018.			
11	03.012.00	2106.90.10	Xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix" (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
12	03.012.00	2106.90.10	Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix", exceto o classificado no CEST 03.012.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 74/2021)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"12	*03.013.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)"*
12.A	03.012.01	2106.90.10	Cápsula de refrigerante (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 74/2021)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
13	03.013.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em lata (Protocolos ICMS 11/1991, 28/2003 e 39/2020) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016, 25/2017 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
			Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml

"13	*03.014.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)"*
13.A	03.013.01	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991, 28/2003 e 39/2020) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
13.B	03.013.02	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em vidro (Protocolos ICMS 11/1991, 28/2003 e 39/2020) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
~~14~~			
Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 659ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 528ª, do Decreto n. 7.101, de 10.3.2021, produziu efeitos de 1º.1.2022 até 28.2.2023:*			
"14	*03.015.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003 e 39/2020)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017; Convênios ICMS 142/2018 e 120/2020)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2020:			

"14	*03.015.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)"*
15	03.015.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas hidroeletrolíticas (Protocolos ICMS 11/1991, 28/2003 e 39/2020) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016, 25/2017, 142/2018, 120/2020 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 528ª, do Decreto n. 7.101, de 10.3.2021, produziu efeitos de 1º.1.2021 até 28.2.2023:*			
"15	*03.016.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Protocolos ICMS 11/1991, 28/2003 e 39/2020) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017; Convênios ICMS 142/2018 e 120/2020)"*
Redação anterior dada à posição pelo art. 1º, alteração 43ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, produziu efeitos de 21.12.2017 até 31.12.2020:			
"15	*03.016.00*	*2106.90* *2202.99.00*	*Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 20.12.2017:			
"15	*03.016.00*	*2106.90* **2202.90.00* **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"*
~~16~~			
Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 659ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"16	*03.021.00*	*2203.00.00*	*Cerveja* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
17	03.021.00	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro retornável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 , 146/2015 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"17	*03.022.00*	*2202.91.00*	*Cerveja sem álcool* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 , 146/2015 e 25/2017)"*
17.A	03.021.01	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)

			(Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
17.B	03.021.02	2203.00.00	Cerveja em garrafa de alumínio (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
17.C	03.021.03	2203.00.00	Cerveja em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
17.D	03.021.04	2203.00.00	Cerveja em barril (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
17.E	03.021.05	2203.00.00	Cerveja em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 74/2021)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			

17.F	03.021.06	2203.00.00	Cerveja em outras embalagens (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 74/2021)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
18	03.022.00	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS *92/2015 e 146/2015*, 25/2017 e 150/2020)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"18	*03.023.00*	*2203.00.00*	*Chope* *(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
18.A	03.022.01	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
			Cerveja sem álcool em garrafa de

18.B	03.022.02	2202.91.00	alumínio (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
18.C	03.022.03	2202.91.00	Cerveja sem álcool em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
18.D	03.022.04	2202.91.00	Cerveja sem álcool em barril (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 150/2020)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
18.E	03.022.05	2202.91.00	Cerveja sem álcool em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 74/2021)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
			Cerveja sem álcool em outras embalagens

18.F	03.022.06	2202.91.00	(Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 74/2021)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 651ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.			
~~19~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:*			
19	*03.024.00*	*2201.10.00*	*Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros (Convênio ICMS 204/2017)*
20	03.023.00	2203.00.00	Chope
Acrescentado o item pelo art. 1º, alteração 774ª, do Decreto n. 1.411, de 13.4.2023, em vigor com sua publicação em 13.4.2023, produzindo efeitos a partir de 1°.3.2023.			

Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 652ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022.
Data de entrada em vigor alterada pelo Decreto n. 4.501, de 22.12.2023, passando a produzir efeitos a partir de 1º.1.2025.
Alteração 652ª tonada sem efeito pelo art. 2º do Decreto n. 8.404, de 18.12.2024, em vigor em 18.12.2024 (publicação).

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
3	03.003.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e

			12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
3.1	03.003.01	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
5	03.005.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
5.1	03.005.01	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS

			142/2018 e 150/2020)
5.2	03.005.02	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
5.3	03.005.03	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
5.4	03.005.04	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
5.5	03.005.05	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou

			potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
6	03.006.00	2201	Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
7	03.007.00	2202.10.00	Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e

			150/2020)
8	03.008.00	2202.99.00	Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
10	03.010.00	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
10.1	03.010.01	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em embalagem pet (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
10.2	03.010.02	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
11	03.011.00	2202.10.00 2202.99.00	Demais refrigerantes,

			exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
11.1	03.011.01	2202	Espumantes sem álcool (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
12	03.012.00	2106.90.10	Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix", exceto o classificado no CEST 03.012.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
12.1	03.012.01	2106.90.10	Cápsula de refrigerante (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS

			142/2018 e 150/2020)
13	03.013.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
13.1	03.013.01	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
13.2	03.013.02	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em vidro (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
15	03.015.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas hidroeletrolíticas (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21	03.021.00	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro retornável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)

21.1	03.021.01	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21.2	03.021.02	2203.00.00	Cerveja em garrafa de alumínio (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21.3	03.021.03	2203.00.00	Cerveja em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21.4	03.021.04	2203.00.00	Cerveja em barril (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21.5	03.021.05	2203.00.00	Cerveja em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
21.6	03.021.06	2203.00.00	Cerveja em outras embalagens (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998)

			(Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22	03.022.00	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.1	03.022.01	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.2	03.022.02	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.3	03.022.03	2202.91.00	Cerveja sem álcool em lata (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.4	03.022.04	2202.91.00	Cerveja sem álcool em barril (Protocolos ICMS

			11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.5	03.022.05	2202.91.00	Cerveja sem álcool em embalagem PET (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
22.6	03.022.06	2202.91.00	Cerveja sem álcool em outras embalagens (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
23	03.023.00	2203.00.00	Chope (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênio ICMS 142/2018 e 150/2020)
24	03.024.00	2201.10.00	Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênio ICMS 142/2018 e

			150/2020)

Redação anterior da tabela dada pelo art. 1º, alteração 550ª, do Decreto n. 9.673, de 6.12.2021, em vigor em 6.12.2021, tornado sem efeito pelo art. 2º do Decreto nº 12.857, de 20.12.2022, com os procedimentos convalidados no período de 1º.3.2022 até 30.3.2022 (Decreto nº 11.385, de 10.6.2022):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	03.001.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de 500 ml (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	03.002.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 (Protocolo ICMS 11/1991, 4/1998 70/2011 e

			12/2021) (Convênios ICMS 52/2017 e 204/2017)
3	03.003.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
4	03.004.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa plástica de 1.500 ml (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
5	03.005.00	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em copos plásticos e embalagem plástica, com capacidade de até 500 ml

			(Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
6	03.006.00	2201.10.00	Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 (Protocolos ICMS 11/1991, 4/1998 e 12/2021) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 52/2017 e 204/2017)
7	03.007.00	2202.10.00	Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)

8	03.008.00	2202.99.00	Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)
9	03.010.00	22.02	Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 52/2017 e 122/2017)
10	03.011.00	22.02	Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01 (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015,

			146/2015, 52/2017 e 122/2017)
11	03.011.01	22.02	Espumantes sem álcool (Convênio ICMS 122/2017)
12	03.012.00	21.06.90.10	Xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou"post-mix" (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
13	03.013.00	21.06.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)
14	03.014.00	21.06.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Protocolos ICMS

			11/1991 e 28/2003) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)
15	03.015.00	21.06.90 2202.99.00	Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003 e 39/2020) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016, 25/2017, 142/2018 e 120/2020)
16	03.016.00	21.06.90 2202.99.00	Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Protocolos ICMS 11/1991 e 28/2003 e 39/2020) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016, 25/2017, 142/2018 e 120/2020)
17	03.021.00	2203.00.00	Cerveja (Protocolos ICMS

			11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
18	03.022.00	2202.91.00	Cerveja sem álcool (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)
19	03.023.00	2203.00.00	Chope (Protocolos ICMS 11/1991 e 4/1998) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
20	03.024.00	2201.10.00	Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros (Protocolo ICMS 12/2021) (Convênio ICMS 204/2017)

~~§ 1º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso I, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018,

em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018:
"§ 1.º O disposto neste artigo não se aplica às operações com água mineral em embalagens plásticas com capacidade igual ou superior a 20.000 (vinte mil) ml.".

§ 2.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e no Distrito Federal, inclusive distribuidor, depósito ou atacadista.

~~§ 3.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 460ª, do Decreto n. 4.390, de 30.3.2020, em vigor com sua publicação em 30.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2020 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação)

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2020:
"§ 3.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado de Minas Gerais, em relação às operações com água mineral, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo."

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 551ª, do Decreto n. 9.673, de 6.12.2021, em vigor em 6.12.2021, produzirá efeitos a partir de 1º.1.2023.

§ 4.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, em relação às operações com água mineral ou potável, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo.

Art. 25. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo, fixado pela autoridade competente ou, na sua inexistência, o preço a consumidor final usualmente praticado, apurado segundo as regras estabelecidas no § 3º do art. 13 deste Regulamento e divulgado em ato expedido pelo Diretor da CRE (Protocolos ICMS 11/1991 e 8/2004).

Parágrafo único. Na impossibilidade da aplicação das hipóteses de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo contribuinte eleito substituto tributário, incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete até o estabelecimento varejista e as demais despesas debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolos ICMS 11/1991 e 31/1991).

SEÇÃO IV
DAS OPERAÇÕES COM APARELHOS CELULARES E CARTÕES INTELIGENTES
(artigos 26 a 27)
(REVOGADA)

Revogada a Seção IV pelo art.2º do Decreto n. 12.924, de 10.3.2026, em vigor com sua publicação em 10.3.2026, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2026.

Redação anterior da Seção IV que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2026, salvo em relação as demais alterações que devem observar as suas disposições quanto aos termos iniciais e finais:

"SEÇÃO IV
DAS OPERAÇÕES COM APARELHOS CELULARES E CARTÕES INTELIGENTES
(artigos 26 a 27)

Nova denominação da Seção dada pelo art. 1º, alteração 60ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"SEÇÃO IV
DAS OPERAÇÕES COM APARELHOS CELULARES
(artigos 26 a 27)".

MVA - art. 4º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 26. *Ao estabelecimento industrial ou importador que promover saídas dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores localizados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às saídas subsequentes (Convênios ICMS 135/2006 e 30/2007; Convênio ICMS 104/2007; Convênio ICMS 213/2017; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015; Convênio ICMS 52/2017; Protocolo ICMS 70/2011):*

Nova redação do "caput" dada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"Art. 26. Ao estabelecimento industrial ou importador que promover saídas dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores localizados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às saídas subsequentes realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel (Convênios ICMS 135/2006 e 30/2007; Convênio ICMS 104/2007; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):".

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	21.053.00	8517.13.00 8517.14.3	Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares, excetos por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 (Convênio ICMS 213/2017) (Protocolo ICMS 70/2011) (Convênio ICMS 52/2017) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 829ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.1.2018 até 30.9.2023:*			
			Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os

"1	*21.053.00*	*8517.12.3*	*classificados no CEST 21.053.01* *(Convênio ICMS 213/2017)* *(Protocolo ICMS 70/2011)* *(Convênio ICMS 52/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"1	*21.053.01*	*8517.12.31*	*Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite* *(Convênios ICMS 135/2006, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)".*
2	*21.053.01*	*8517.13.00* *8517.14.31*	*Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares portáteis, excetos por satélite.* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênio ICMS 213/2017)* *(Protocolo ICMS 70/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)* *(Convênio ICMS 52/2017)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 829ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.1.2018 até 30.9.2023:*			
"2	*21.053.01*	*8517.12.31*	*Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênio ICMS 213/2017)*

			(Protocolo ICMS 70/2011) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)* *(Convênio ICMS 52/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"2	*21.063.00*	*8523.52.00*	*Cartões inteligentes ("Smart Card")* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
3	*21.063.00*	*8523.52*	*Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênio ICMS 213/2017)* *(Protocolo ICMS 70/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênio ICMS 52/2017)* *(Convênios ICMS 142/2018, 38/2019 e 66/2022)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 829ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 276ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.7.2019 até 30.9.2023:*			
"3	*21.063.00*	*8523.52.00*	*Cartões inteligentes ("Smart Card"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênio ICMS 213/2017)* *(Protocolo ICMS 70/2011)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 52/2017) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)"
Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.1.2018 até 30.6.2019:			
"3	*21.063.00*	*8523.52.00*	*Cartões inteligentes ("Smart Card") (Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013) (Convênio ICMS 213/2017) (Protocolo ICMS 70/2011) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 52/2017)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"3	*21.064.00*	*8523.52.00*	*Cartões inteligentes ("Sim Card") (Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
4	*21.064.00*	*8523.52*	*Cartões inteligentes ("sim cards") (Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013) (Convênio ICMS 213/2017) (Protocolo ICMS 70/2011) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 52/2017) (Convênios ICMS 142/2018, e 66/2022)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 829ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.1.2018 até 30.9.2023:*			

"4	*21.064.00*	*8523.52.00*	*Cartões inteligentes ("Sim Card")* *(Convênios ICMS 135/2006, 30/2007, 84/2007 e 186/2013)* *(Convênio ICMS 213/2017)* *(Protocolo ICMS 70/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênio ICMS 52/2017)"*

§1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos Estados de Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins, inclusive distribuidor (Protocolo ICMS 70/2011 e 35/2024 e Convênios ICMS 213/2017, 45/2019, 24/2020, 171/2021, 51/2022, 4/2023, 208/2023 e 94/2024).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1124ª, do Decreto n. 8.176, de 5.12.2024, em vigor com sua publicação em 5.12.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024.

Rdação anterior dada pelo art. 1º, alteração 1082ª, do Decreto n. 7.073, de 14.8.2024, produzindo efeitos de 1º.9.2024 até 31.8.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos Estados do Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins (Convênios ICMS 213/2017, 24/2020 e 94/2024)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 954ª do Decreto n. 6.049, de 5.6.2024, produzindo efeitos de 1º.8.2024 até 31.8.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, inclusive distribuidor (Convênios ICMS 213/2017 e 24/2020)."

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 481ª, do Decreto n. 6.300, de 4.12.2020, produzindo efeitos de 1º.5.2020 até 31.7.2024:

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, inclusive distribuidor (Convênios ICMS 213/2017 e 24/2020).

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 61ª, do Decreto n. 9.015, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018 até 30.4.2020:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, inclusive distribuidor (Convênio ICMS 213/2017)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive distribuidor.".

§ 2º

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso II, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:

"§ 2.º A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS por Substituição Tributária - ST fica atribuída ao contribuinte paranaense, exceto estabelecimento varejista, por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento, quando receber mercadoria em transferência ou de remetente que não seja eleito ou tenha deixado de ser eleito substituto tributário, hipótese em que deverá adotar os seguintes procedimentos:".

§ 3.º

Revogado o caput do parágrafo pelo art. 1º, alteração 955ª, do Decreto n. 6.049, de 5.6.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024.

Redação original que acrescentou o parágrafo, pelo art. 1º, alteração 481ª, do Decreto n. 6.300, de 4.12.2020, que produziu efeitos de 1º.5.2020 até 31.7.2024:

§ 3.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado do Rio Grande do Norte, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Convênio ICMS 24/2020).

I -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso II, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:

"I - lançar a nota fiscal do remetente e o documento fiscal relativo ao respectivo serviço de transporte, do qual foi tomador, na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas;".

II -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso II, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:

"II - calcular o imposto devido por Substituição Tributária - ST, mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo própria para a Substituição Tributária - ST, deduzindo do valor resultante o montante do imposto pago na operação e na prestação de entrada correspondente, escriturando o valor obtido e a nota fiscal do remetente na coluna "Observações" do livro Registro de Saídas;".

III -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso II, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:

"III - transportar a soma dos valores registrados na forma estabelecida no inciso II deste parágrafo para o quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS;".

IV -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 166ª - inciso II, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:

*"IV - nas operações subsequentes emitir notas fiscais com observância do inciso II do "caput" **e do** § 1º, ambos do art. 5º deste Anexo, conforme o caso.".*

***Art. 27.** A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou sugerido pelo fabricante ou importador.*

§ 1.º Na hipótese de não haver preço fixado ou sugerido, a base de cálculo para a retenção do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo industrial, importador ou atacadista, nele incluídos o frete até o estabelecimento varejista, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e as demais despesas debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênios ICMS 135/2006 e 93/2009).

§ 2º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições (Convênios ICMS 135/2006 e 93/2009).".

SEÇÃO V
DAS OPERAÇÕES COM AUTOPEÇAS
(artigos 28 a 30)

MVA - art. 5º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 28. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos a seguir relacionados, classificados nos respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do ciclo econômico, sejam adquiridos ou revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de veículos automotores terrestres, bem como pela indústria ou comércio de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças, partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 41/2008, 49/2008, 83/2008 e 5/2011; Protocolos ICMS 97/2010 e 41/2014; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	01.001.00	3815.12.10 3815.12.90	Catalizadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	01.002.00	39.17	Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	01.003.00	3918.10.00	Protetores de caçamba *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)*

			(Protocolo ICMS 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	01.004.00	3923.30.00	Reservatórios de óleo *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	01.005.00	3923.30.00	Frisos, decalques, molduras e acabamentos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	01.006.00	4010.3 5910.00.00	Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias *(Protocolos ICMS* 41/2008*,* 49/2008 *e* 83/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	01.007.00	4016.93.00 4823.90.9	Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	01.008.00	4016.10.10	Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	01.009.00	4016.99.90 5705.00.00	Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins *(Protocolos ICMS* 41/2008*,* 49/2008 *e* 54/2013*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico

10	01.010.00	5903.90.00	*(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
11	01.011.00	5909.00.00	Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	01.012.00	6306.1	Encerados e toldos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13	01.013.00	6506.10.00	Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
14	01.014.00	68.13	Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
15	01.015.00	7007.11.00 7007.21.00	Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Espelhos retrovisores

16	01.016.00	7009.10.00	*(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
17	01.017.00	7014.00.00	Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
18	01.018.00	7311.00.00	Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
19	01.020.00	73.20	Molas e folhas de molas, de ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
20	01.021.00	73.25	Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
21	01.022.00	7806.00	Peso de chumbo para balanceamento de roda *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
22	01.023.00	8007.00.90	Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
23	01.024.00	*8301.20 *8301.60 *código não está na TIPI/2017 (ver	Fechaduras e partes de fechaduras *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

		art. 13 *deste Anexo)*	
24	01.025.00	8301.70 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Chaves apresentadas isoladamente *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
25	01.026.00	8302.10.00 8302.30.00	Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
26	01.027.00	8310.00 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Triângulo de segurança *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
27	01.028.00	8407.3	Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
28	01.029.00	8408.20	Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
29	01.030.00	8409.9	Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

30	01.031.00	8412.2	Motores hidráulicos *(Protocolos ICMS* 41/2008, 49/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
31	01.032.00	8413.30	Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
32	01.033.00	8414.10.00	Bombas de vácuo *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
33	01.034.00	8414.80.1 8414.80.2	Compressores e turbo compressores de ar *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
34	01.035.00	8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39	Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos Códigos Especificadores da Substituição Tributária - CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 *(Protocolos ICMS* 41/2008, 49/2008 *e* 72/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
35	01.036.00	8415.20	Máquinas e aparelhos de ar condicionado *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
36	01.037.00	8421.23.00	Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

37	01.038.00	8421.29.90	Filtros a vácuo *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
38	01.039.00	8421.9	Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
39	01.040.00	8424.10.00	Extintores, mesmo carregados *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
40	01.041.00	8421.31.00	Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
41	01.042.00	8421.32.00	Depuradores por conversão catalítica de gases de escape (Protocolos ICMS 41/2008 *e* 49/2008) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"41	*01.042.00*	*8421.39.20*	*Depuradores por conversão catalítica de gases de escape* *(Protocolos ICMS 41/2008 e 49/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
42	01.043.00	8425.42.00	Macacos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
43	01.044.00	8431.10.10	Partes para macacos do CEST 01.043.00 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
44	01.045.00	8431.49.2	Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias *(Protocolos ICMS* 41/2008*,* 49/2008 *e* 72/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
45	01.045.01	8433.90.90	Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias *(Protocolos ICMS* 41/2008*,* 49/2008 *e* 72/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*
46	01.046.00	8481.10.00	Válvulas redutoras de pressão *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
47	01.047.00	8481.2 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas *(Protocolos ICMS* 41/2008*,* 49/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
48	01.048.00	8481.80.92	Válvulas solenoides *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
49	01.049.00	84.82	Rolamentos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)*

			(Protocolo ICMS 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
50	01.050.00	84.83	Árvores de transmissão (incluídas as árvores de "cames"e virabrequins) e manivelas; mancais e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
51	01.051.00	84.84	Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
52	01.052.00	8505.20	Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
53	01.053.00	8507.10	Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e 81/2017)*

Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 22ª, do Decreto n. 8.174, de

1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018).			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.8.2017:			
"53	*01.05 3.00*	*8507.1 0*	*Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão* *(Protocolos ICMS 41/2008 e 49/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
53.1	01.053.01	8507.10.10	Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênio ICMS 81/2017)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 22ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018).			
54	01.054.00	85.11	Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
55	01.055.00	8512.20 8512.40	Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos

		8512.90.00	*(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
56	01.056.00	8517.14.10	Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis (Protocolos ICMS 41/2008 *e* 49/2008) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"56	*01.056.00*	*8517.12.13*	*Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis* *(Protocolos ICMS 41/2008 e 49/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
57	01.057.00	85.18	Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
58	01.059.00	8519.81	Aparelhos de reprodução de som *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
59	01.060.00	8525.50.1 8525.60.10	Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de

60	01.061.00	8527.21.00	reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 132/2016*)*
61	01.062.00	8527.29.00	Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 132/2016*)*
62	01.063.00	8529.10	Antenas (Protocolos ICMS 41/2008 *e* 49/2008) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"62	*01.063.00*	*8529.10.90*	*Antenas* *(Protocolos ICMS 41/2008 e 49/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
63	01.064.00	8534.00	Circuitos impressos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
64	01.065.00	8535.30 *8536.5 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Interruptores e seccionadores e comutadores *(Protocolos ICMS* 41/2008, 49/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

65	01.066.00	8536.10.00	Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
66	01.067.00	8536.20.00	Disjuntores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
67	01.068.00	8536.4	Relés *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
68	01.069.00	85.38	Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
69	01.070.00	8539.10	Faróis e projetores, em unidades seladas *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
70	01.071.00	8539.2	Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
71	01.072.00	8544.20.00	Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos

72	01.073.00	8544.30.00	de fios *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
73	01.074.00	87.07	Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluídas as cabinas *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
74	01.075.00	87.08	Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
75	01.076.00	8714.1 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
76	01.077.00	8716.90.90	Engates para reboques e semi-reboques *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
77	01.078.00	9026.10	Medidores de nível Medidores de vazão *(Protocolos ICMS* 41/2008, 49/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
78	01.079.00	9026.20	Aparelhos para medida ou controle da pressão *(Protocolos ICMS* 41/2008, 49/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Contadores, indicadores de velocidade e

79	01.080.00	90.29	tacômetros, suas partes e acessórios *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
80	01.081.00	9030.33.21	Amperímetros *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
81	01.082.00	9031.80.40	Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
82	01.083.00	9032.89.2	Controladores eletrônicos *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
83	01.084.00	9104.00.00	Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
84	01.085.00	9401.20.00 9401.99.00	Assentos e partes de assentos (Protocolos ICMS 41/2008 *e* 49/2008) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
			Assentos e partes de assentos

"84	*01.085.00*	*9401.20.00* *9401.90.90*	*(Protocolos ICMS 41/2008 e 49/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
85	01.086.00	9613.80.00	Acendedores *(Protocolos ICMS* 41/2008 *e* 49/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
86	01.087.00	40.09	Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
87	01.088.00	4504.90.00 6812.99.10	Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
88	01.089.00	4823.40.00	Papel-diagrama para tacógrafo, em disco *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
89	01.090.00	3919.10 3919.90 8708.29.99	Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários (Protocolos ICMS 41/2008 *e* 49/2008) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)

Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor

com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"89	*01.090.00*	**3919.10.00* **3919.90.00* *8708.29.99* **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários* *(Protocolo ICMS 127/2008)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
90	01.091.00	8412.31.10	Cilindros pneumáticos *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
91	01.092.00	8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00	Bomba elétrica de lavador de pára-brisa *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
92	01.093.00	8413.60.19 8413.70.10	Bomba de assistência de direção hidráulica *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
93	01.094.00	8414.59.10 8414.59.90	Motoventiladores *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
94	01.095.00	8421.39.90	Filtros de pólen do ar-condicionado *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
95	01.096.00	8501.10.19	"Máquina" de vidro elétrico de porta *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
96	01.097.00	8501.31.10	Motor de limpador de para-brisa *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
97	01.098.00	8504.50.00	Bobinas de reatância e de auto-indução *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
98	01.099.00	8507.20 8507.30	Baterias de chumbo e de níquel-cádmio *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
99	01.100.00	8512.30.00	Aparelhos de sinalização acústica (buzina) *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
100	01.101.00	9032.89.8 *9032.89.9 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas *(Protocolos ICMS* 127/2008 *e* 5/2011*)* *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
101	01.102.00	9027.10.00	Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) *(Protocolo ICMS* 127/2008*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
102	01.103.00	4008.11.00	Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
103	01.104.00	5601.22.19	Artefatos de pasta de fibra para uso automotivo *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
104	01.105.00	5703.29.00	Tapetes/carpetes - nylon (Protocolo ICMS 5/2011) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"104	*01.105.00*	*5703.20.00*	*Tapetes/carpetes – nylon* *(Protocolo ICMS 5/2011)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
105	01.106.00	5703.39.00	Tapetes de matérias têxteis sintéticas (Protocolo ICMS 5/2011) (Protocolo ICMS 97/2010) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 830ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"105	*01.106.00*	*5703.30.00*	*Tapetes de matérias têxteis sintéticas* *(Protocolo ICMS 5/2011)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
106	01.107.00	5911.90.00	Forração interior capacete *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

107	01.108.00	6903.90.99	Outros para-brisas *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
108	01.109.00	7007.29.00	Moldura com espelho *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
~~109~~			
Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 492ª, do Decreto n. 6.302, de 4.12.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.2.2020. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.1.2020:*			
109	*01.110.00*	*7314.50.00*	*Corrente de transmissão* *(Protocolo ICMS 5/2011)* *(Protocolo ICMS 97/2010)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
110	01.111.00	7315.11.00	Corrente transmissão *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
111	01.113.00	8418.99.00	Condensador tubular metálico *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
112	01.114.00	8419.50	Trocadores de calor *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
113	01.115.00	8424.90.90	Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

114	01.116.00	8425.49.10	Macacos manuais para veículos *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
115	01.117.00	8431.41.00	Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
116	01.118.00	8501.61.00	Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
117	01.119.00	8531.10.90	Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
118	01.120.00	9014.10.00	Bússolas *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
119	01.121.00	9025.19.90	Indicadores de temperatura *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
120	01.122.00	9025.90.10	Partes de indicadores de temperatura *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Partes de aparelhos de medida ou controle

121	01.123.00	9026.90	*(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
122	01.124.00	9032.10.10	Termostatos *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
123	01.125.00	9032.10.90	Instrumentos e aparelhos para regulação *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
124	01.126.00	9032.20.00	Pressostatos *(Protocolo ICMS* 5/2011*)* *(Protocolo ICMS* 97/2010*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
125	01.999.00	-	Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens desta tabela *(Protocolos ICMS* 97/2010 *e* 41/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*

§1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizados nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins e no Distrito Federal (Protocolos ICMS 97/2010, 41/2008, 32/2024 e 33/2024).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1125ª, do Decreto n. 8.176, de 5.12.2024, em vigor com sua publicação em 5.12.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2024.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 1027ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos de 1º.8.2024 até 31.10.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins e no Distrito Federal."

Vide convalidação prevista no art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024, relativa ao período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos ICMS 70/2022, 30/2023 e 32/2023 e dos Despachos Confaz 12/2020, 70/2020, 6/2022, 52/2022 e 58/2023, e a data de produção de efeitos do Decreto.

Redação dada pelo art. 1º, alteração 142ª, do Decreto n. 9.016, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 até 31.7.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e no Distrito Federal."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e no Distrito Federal.".

§ 2.º O disposto neste artigo não se aplica às remessas de mercadoria com destino a (Protocolos ICMS 41/2008 e 5/2011):

I - estabelecimento industrial fabricante;

II - outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista (Protocolos ICMS 41/2008, 83/2008 e 5/2011).

§ 3.º O disposto neste artigo se aplica, também, aos produtos relacionados na tabela de que trata o "caput", quando destinados à aplicação na renovação, no recondicionamento ou no beneficiamento de peças, partes ou equipamentos.

§ 4.º Para os efeitos desta Seção, equipara-se a estabelecimento de fabricante o estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor ou por fabricante de veículos, máquinas e equipamentos de uso agrícola, agropecuário e rodoviário, que opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade (Protocolos ICMS 83/2008, 89/2019 e 98/2019).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 489ª, do Decreto n. 6.302, de 4.12.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.2.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.1.2020:

"§ 4.º Para os efeitos desta Seção, equipara-se a estabelecimento de fabricante o estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade (Protocolo ICMS 83/2008).".

§ 5.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados:

I - (REVOGADO)

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1032ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação).

Vide convalidação prevista no art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024, relativa ao período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos ICMS 70/2022, 30/2023 e 32/2023 e dos Despachos Confaz 12/2020, 70/2020, 6/2022, 52/2022 e 58/2023, e a data de produção de efeitos do Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:

"I - de Santa Catarina, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;"

II - do Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo e no Distrito Federal, no que se refere aos produtos relacionados na posição 125 da tabela do caput, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolos ICMS 97/2010,

41/2014, 32/2024 e 33/2024).

Nova redação ao inciso do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 1125ª, do Decreto n. 8.176, de 5.12.2024, em vigor com sua publicação em 5.12.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2024.

Redação anterior dada pelo art.1º, alteração 453ª, do Decreto n. 4.380, de 26.3.2020, em vigor com sua publicação em 26.3.2020, produzindo efeitos de 1º.4.2020 até 31.10.2024:

"II - do Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo e no Distrito Federal, no que se refere aos produtos relacionados na posição 125 da tabela do caput, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolos ICMS 97/2010 e 41/2014)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.3.2020:

"§ 5.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados do Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo e no Distrito Federal, no que se refere aos produtos relacionados na posição 125 da tabela do "caput", hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolos ICMS 97/2010 e 41/2014)."

Art. 29. A base de cálculo para a retenção do imposto será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 41/2008; Protocolos ICMS 97/2010).

§ 1.º Inexistindo os valores de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, a seguro, a impostos e a outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Ao estabelecimento fabricante de veículos automotores, nas saídas para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei Federal n. 6.729, de 28 de novembro de 1979, é facultado adotar como base de cálculo o preço por ele praticado, nele incluídos os valores de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, do frete até o

estabelecimento adquirente e das demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, ainda que por terceiros, adicionado do produto resultante da aplicação, sobre referido preço, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 3.º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao estabelecimento fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade.

§ 4.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de MVA de que tratam os §§ 1º e 2º (Protocolo ICMS 41/2008 e 35/2013; Protocolos ICMS 97/2010 e 41/2014).

§ 5.º O substituto tributário transmitirá, via internet, para o endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br, a tabela dos preços sugeridos ao público referida no “caput” e, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que houver qualquer alteração.

Art. 30. Fica, também, atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelas saídas subsequentes das peças, partes, componentes e acessórios conceituados no "caput" do art. 28 deste Anexo, ainda que não estejam nele relacionados, na condição de sujeito passivo por substituição, ao estabelecimento de fabricante.

I - de veículos automotores para estabelecimento comercial distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei Federal n. 6.729, de 28 de novembro de 1979;

II - de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, para

estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade.

Parágrafo único. A responsabilidade prevista neste artigo poderá ser atribuída a outros estabelecimentos designados nas convenções da marca celebradas entre o estabelecimento fabricante de veículos automotores e os estabelecimentos concessionários integrantes da rede de distribuição.

SEÇÃO VI
DAS OPERAÇÕES COM ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO
(REVOGADA)

Revogada a Seção VI do Capítulo I do Anexo IX pelo art.1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048, de 5.6.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:

SEÇÃO VI
DAS OPERAÇÕES COM ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO
(artigos 31 a 32)

MVA - art. 6º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 31. *Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 189/2009, 93/2012 e 83/2014; Protocolo ICMS 122/2013; Protocolo ICMS 109/2013; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	14.001.00	70.13	Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)

2	14.002.00	7013.37.00	Outros copos, exceto de vitrocerâmica (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
3	14.003.00	7013.42.90	Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
4	14.006.00	3924.10.00	Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, não descartáveis (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012, 204/2012 e 149/2013) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 101/2017)
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 44ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 30.11.2017:			
"4	14.006.00	3924.10.00	Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, não descartáveis (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012, 204/2012 e 149/2013) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
5	14.006.01	3924.10.00	Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, descartáveis (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012, 204/2012 e 149/2013) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 101/2017)
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 44ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 30.11.2017:			
"5	14.006.00	3924.10.00	Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, descartáveis (Protocolos ICMS 149/2013) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
6	14.007.00	6911.10.10	Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis - estojos (Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012) (Protocolo ICMS 109/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)

7	*14.008.00*	*6911.10.90*	*Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis - avulsos* *(Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012)* *(Protocolo ICMS 109/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
8	*14.009.00*	*6912.00.00*	*Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica* *(Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012)* *(Protocolo ICMS 109/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
9	*14.010.00*	*6912.00.00*	*Velas para filtros* *(Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012)* *(Protocolo ICMS 109/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
10	*14.011.00*	*4823.20.9*	*Filtros descartáveis para coar café ou chá* *(Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012)* *(Protocolo ICMS 109/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
11	*14.012.00*	*4823.6*	*Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão* *(Protocolos ICMS 189/2009, 3/2010, 178/2010, 138/2012 e 204/2012)* *(Protocolo ICMS 109/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 22/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 661ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2022:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

Art. 32. *A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo*

fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 189/2009 e 138/2012; Protocolo ICMS 109/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 189/2009, 178/2010 e 138/2012; Protocolo ICMS 109/2013).

SEÇÃO VII
DAS OPERAÇÕES COM ARTIGOS DE PAPELARIA
(REVOGADA)

Revogada a Seção VII do Capítulo I do Anexo IX pelo art.1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048, de 5.6.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:

SEÇÃO VII
DAS OPERAÇÕES COM ARTIGOS DE PAPELARIA
(artigos 33 a 34)

MVA - art. 7º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 33. *Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 199/2009 e 49/2010; Protocolo ICMS 117/2013; Protocolo ICMS 110/2013; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
			Tinta guache

1	19.001.00	3213.10.00	(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	19.002.00	3916.20.00	Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 39.01 a 39.14 (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
3	19.004.00	3926.10.00	Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais classificados nas posições 39.01 a 39.14, exceto estojos (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
4	19.005.00	4202.1 4202.9	Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
5	19.006.00	3926.90.90	Prancheta de plástico (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
6	19.007.00	4802.20.90 4811.90.90	Bobina para fax (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
7	19.008.00	4802.54.9	Papel seda (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
8	19.009.00	4802.54.99 4802.57.99 4816.20.00	Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
9	19.010.00	4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9	Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas em que um lado seja inferior ou igual a 500 mm e o outro inferior ou igual a 700 mm, quando não dobradas, e peso igual ou superior a 120g/m²; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013)

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) *(Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 277ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:*			
"9	*19.010.00*	*4802.56.9* *4802.57.9* *4802.58.9*	*Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente, todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
10	*19.011.00*	*3703.10.10* *3703.10.29* *3703.20.00* *3703.90.10* *3704.00.00* **4802.20.00* **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia "Thermo-autochrome", que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
11	*19.012.00*	*4810.13.90*	*Papel almaço* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
12	*19.013.00*	*4816.90.10*	*Papel hectográfico* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
13	*19.014.00*	*3920.20.19*	*Papel celofane e tipo celofane* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
14	*19.015.00*	*4806.20.00*	*Papel impermeável* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
15	*19.016.00*	*4808.10.00*	*Papel crepon* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
			Papel fantasia

16	*19.017.00*	*4810.22.90*	*(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
17	*19.018.00*	*48.09* *48.16*	*Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas "offset"), estênceis completos e chapas "offset", de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
18	*19.019.00*	*48.17*	*Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
19	*19.020.00*	*4820.10.00*	*Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
20	*19.021.00*	*4820.20.00*	*Cadernos* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
21	*19.022.00*	*4820.30.00*	*Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
22	*19.023.00*	*4820.40.00*	*Formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
23	*19.024.00*	*4820.50.00*	*Álbuns para amostras ou para coleções* *(Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013)* *(Protocolo ICMS 110/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
			Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para

24	19.025.00	4820.90.00	livros, de papel ou cartão (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
25	19.026.00	4909.00.00	Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
26	19.027.00	9608.10.00	Canetas esferográficas (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
27	19.028.00	9608.20.00	Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
28	19.029.00	9608.30.00	Canetas tinteiro (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
29	19.030.00	96.08	Outras canetas; sortidos de canetas (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010, 135/2012 e 155/2013) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
30	19.031.00	4802.56	Papel cortado "cutsize" (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
31	19.032.00	5210.59.90	Papel camurça (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
32	19.033.00	7607.11.90	Papel laminado e papel espelho (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012) (Protocolo ICMS 110/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Minas Gerais, Rio de

Janeiro e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 6/2019 e 27/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 662ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 278ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.5.2019 até até 30.6.2022:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 6/2019)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2019:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas.".

Art. 34. *A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 199/2009 e 135/2012; Protocolo ICMS 110/2013).*

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 199/2009, 185/2010 e 135/2012).

SEÇÃO VIII
DAS OPERAÇÕES COM BEBIDAS QUENTES
(artigos 35 a 36)

MVA - art. 8º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 35. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 103/2012, 67/2014 e 52/2015; Protocolo ICMS 28/2013 e 29/2016; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	02.001.00	22.05 2208.90.00	Aperitivos, amargos, bitter e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	02.002.00	2208.90.00	Batida e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	02.003.00	2208.90.00	Bebida ice *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	02.004.00	2207.20 2208.40.00	Cachaça e aguardentes *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	02.005.00	22.05 2206.00.90 2208.90.00	Catuaba e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Conhaque, brandy e similares

6	02.006.00	2208.20.00	*(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	02.007.00	2206.00.90 2208.90.00	Cooler *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	02.008.00	2208.50.00	Gim (gin) e genebra *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	02.009.00	22.05 2206.00.90 2208.90.00	Jurubeba e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	02.010.00	2208.70.00	Licores e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
11	02.011.00	2208.20.00	Pisco *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	02.012.00	2208.40.00	Rum *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13	02.013.00	2206.00.90	Saque *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
14	02.014.00	2208.90.00	Steinhaeger *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
15	02.015.00	2208.90.00	Tequila *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
16	02.016.00	2208.30	Uísque *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
17	02.017.00	22.05	Vermute e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
18	02.018.00	2208.60.00	Vodka *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
19	02.019.00	2208.90.00	Derivados de vodka *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
20	02.020.00	2208.90.00	Arak *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
21	02.021.00	2208.20.00	Aguardente vínica / grappa *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
22	02.022.00	2206.00.10	Sidra e similares *(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
		22.05	Sangrias e coquetéis

23	02.023.00	22.05 2206.00.90 2208.90.00	*(Protocolo ICMS* 103/2012*)* *(Protocolos ICMS* 28/2013 *e* 29/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
~~24~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 341ª, do Decreto n. 3.042, de 14.10.2019, em vigor com sua publicação em 14.10.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:*			
"24	*02.024.00*	*22.04*	*Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas* *(Protocolo ICMS 103/2012)* *(Protocolos ICMS 28/2013 e 29/2016)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
25	02.999.00	22.05 22.06 22.07 22.08	Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*

§ 1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo - Protocolos ICMS 21/2019, 33/2020, 2/2021 e 1/2024.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 946ª, do Decreto n. 5.389, de 5.4.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.4.2024.

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 599ª, do Decreto n. 9517, de 22.11.2021,produziu efeitos de 1º.12..2022 até 31.3.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul e São Paulo (Protocolos ICMS 21/2019, 33/2020 e 2/2021)."

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 525ª, do Decreto n. 7096, de 10.3.2021,produziu efeitos de 1º.1.2021 até 30.11.2021:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (Protocolos ICMS 21/2019 e 33/2020)."

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 279ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.12.2020.

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (Protocolo ICMS 21/2019)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.".

§ 2.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo que remeterem a contribuintes paranaenses os produtos descritos nas posições 20 e 25 da tabela do “caput”, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolo ICMS 29/2016).

Art. 36. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolo ICMS 103/2012; Protocolo ICMS 28/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da

aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual, conforme o caso, de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições.

SEÇÃO IX
DAS OPERAÇÕES COM CIGARRO E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
(artigos 37 a 38)

MVA - art. 9º da Resolução SEFA 020/2017

Art. 37. Ao estabelecimento industrial fabricante ou importador que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Convênio ICMS 37/1994; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	24.001.00	24.02	Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos

1	04.001.00	24.02	*(Convênio ICMS* 37/1994*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	04.002.00	2403.1	Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção *(Convênio ICMS* 37/1994*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Art. 38. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a consumidor fixado pelo fabricante.

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo substituto, incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º O estabelecimento industrial, inscrito neste Estado como substituto tributário, deverá enviar, a cada atualização, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a lista atualizada de preços máximos ao consumidor sugerida pelos fabricantes e veiculadas em suas publicações, em arquivo com formato XML, adotando o nome padrão CIGARROS_AAAAMMDD_11117, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, ao mês e ao dia de envio do arquivo, devendo seguir o leiaute de que trata o Anexo Único do Convênio ICMS 111, de 29 de setembro de 2017. (Convênios ICMS 68/2002 e 10/2013; Convênio ICMS 111/2017).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 67ª, do Decreto n. 9.020, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de

1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"§ 2.º O estabelecimento industrial, inscrito neste Estado como substituto tributário, remeterá, em meio magnético, à IGF da CRE, no endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br, as listas atualizadas dos preços referidas no "caput" (Convênios ICMS 68/2002 e 10/2013).".

§ 3.º O sujeito passivo por substituição que por 2 (dois) meses, consecutivos ou alternados, deixar de enviar as listas referidas no § 2º em até 30 (trinta) dias após sua atualização, terá a sua inscrição cancelada até a sua regularização, devendo observar, para o recolhimento do ICMS nas operações que realizar, o disposto no § 6º do art. 74 deste Regulamento (Convênio ICMS 68/2002; Convênio ICMS 111/2017; Convênio ICMS 52/2017).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 67ª, do Decreto n. 9.020, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"§ 3.º O sujeito passivo por substituição que deixar de enviar as listas referidas no § 2º em até 30 (trinta) dias após sua atualização, quando se tratar de alteração de valores, terá a sua inscrição cancelada até a regularização, devendo observar, para o recolhimento do ICMS nas operações que realizar, o disposto no § 6º do art. 74 deste Regulamento (Convênio ICMS 68/2002).".

SEÇÃO X
DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO

(artigos 39 a 40)

MVA - art. 10 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 39. Ao estabelecimento industrial ou importador que promover saída do seguinte produto, com sua respectiva classificação na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, ainda que destinado ao uso e consumo do adquirente (Protocolos ICM 11/1985 e 8/1988; Protocolos ICMS 30/1997 e 128/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	05.001.00	25.23	Cimento *(Protocolo ICM* 11/1985*)* *(Protocolos ICMS* 30/1997 *e* 128/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive distribuidor, depósito ou atacadista.

Art. 40. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente.

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo substituto, incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolo ICM 11/1985; Protocolo ICMS 128/2013).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolo ICM 11/1985; Protocolos ICMS 128/2013 e 74/2015).

SEÇÃO XI
DAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO, E COM OUTROS PRODUTOS
(artigos 41 a 95)

SUBSEÇÃO I
DA RESPONSABILIDADE
(artigos 41 a 46)

**Ver art. 4º do Decreto 10.858, de 24.8.2018, relativo à não alteração do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF a que se refere a cláusula décima do Convênio ICMS n. 110, de 28 de setembro de 2007,*

relação aos produtos "Óleo Diesel" e "Diesel S10", no período de 1º.6.2018 até 31.8.2018 (Convênio ICMS 82/2018)

MVA - art. 11 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 41. É atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para fins de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes com os combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação no Código Especificador da Substituição Tributária - CEST e na NCM (inciso IV do "caput" do art. 18 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996; Convênio ICMS 110/2007; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

I - ao produtor de combustíveis derivados de petróleo, em relação às operações com:

~~a)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"a) gasolina automotiva:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	06.002.00	2710.12.59	Gasolina automotiva A, exceto Premium

			(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
2	*06.002.01*	*2710.12.59*	*Gasolina automotiva C, exceto Premium* *(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
3	*06.002.02*	*2710.12.59*	*Gasolina automotiva A Premium* *(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
4	*06.002.03*	*2710.12.59*	*Gasolina automotiva C Premium* *(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*

"

~~b)~~

Ver art. 4º do Decreto 10.858, de 24.8.2018, relativo à não alteração do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF a que se refere a cláusula décima do Convênio ICMS n. 110, de 28 de setembro de 2007, relação aos produtos "Óleo Diesel" e "Diesel S10", no período de 1º.6.2018 até 31.8.2018 (Convênio ICMS 82/2018)

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data*

de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"b) óleo diesel:"

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	06.006.00	2710.19.2	Óleo diesel A, exceto S10 e Marítimo (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
2	06.006.01	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatória) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
3	06.006.02	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
4	06.006.03	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
5	06.006.04	2710.19.2	Óleo diesel A S10 (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
6	06.006.05	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
7	06.006.06	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (misturas autorizativas) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
8	06.006.07	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (misturas

c) gás:

Revogadas as posições 1 a 10 da tabela pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	06.010.00	27.11	Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, exceto GLP, GLGN, Gás Natural e Gás de xisto (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
2	06.011.00	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLP) (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
3	06.011.01	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo (GLP), exceto em botijão de 13 Kg (Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
4	06.011.02	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNn) (Convênio ICMS 110/2007)

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)
5	*06.011.03*	*2711.19.10*	*Gás liquefeito de petróleo (GLGNn), exceto em botijão de 13 Kg* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
6	*06.011.04*	*2711.19.10*	*Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNi)* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
7	*06.011.05*	*2711.19.10*	*Gás liquefeito de petróleo (GLGNi), exceto em botijão de 13 Kg* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
8	*06.011.06*	*2711.19.10*	*Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg (Misturas)* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
9	*06.011.07*	*2711.19.10*	*Gás liquefeito de petróleo (Misturas), exceto em botijão de 13 Kg* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
10	*06.012.00*	*2711.11.00*	*Gás Natural Liquefeito* *(Convênio ICMS 110/2007) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
POSIÇÃO	**CEST**	**NCM**	**DESCRIÇÃO**
11	06.014.00	2711.29.90	Gás de xisto *(Convênio ICMS 110/2007)*

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)

~~d)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"d) álcool etílico anidro combustível - AEAC (CEST 06.001.00, NCM 2207.10.10), adicionado à gasolina pelas distribuidoras, ainda que não tenha saído de seu estabelecimento (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);"

~~e)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"e) biodiesel - B100 (CEST 06.016.00, NCM 3826.00.00) adicionado ao óleo diesel pelas distribuidoras, ainda que não tenha saído de seu estabelecimento (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);"

f) óleo combustível derivado do xisto (CEST 06.006.10, NCM 2710.19.2).

II - ao produtor, à cooperativa de produção ou comercialização de etanol ou à empresa comercializadora de etanol, em relação às operações com álcool etílico hidratado combustível - AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90) quando (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012):

Nova redação do caput do inciso dada pelo art. 1º, alteração 602ª, do Decreto n. 10.159, de 2.2.2022, em vigor com sua publicação em 2.2.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2022.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2022:

"II - ao produtor ou à empresa comercializadora de etanol, em relação às operações com álcool etílico hidratado combustível - AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90) quando (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012):"

a) destinadas a estabelecimento não definido pelo órgão federal competente como distribuidora;

b) destinadas a distribuidora que deixou de ser eleita substituto tributário por

determinação da CRE (§ 4º do art. 18 da da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996).

III - ao importador, inclusive o produtor ou formulador, em relação às operações com os combustíveis mencionados neste artigo;

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"III - ao importador, inclusive o produtor ou formulador, em relação às operações com os combustíveis mencionados neste artigo, exceto com AEAC e B100, hipóteses em que deverão ser observadas as disposições previstas na Subseção IV desta Seção;"

IV - à distribuidora, em relação às operações com:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	06.001.01	2207.10.90	Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Outros (álcool etílico hidratado combustível)

			(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
~~2~~	~~06.003.00~~	~~2710.12.51~~	~~Gasolina de aviação~~ ~~(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)~~ ~~(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)~~

Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

2	*06.003.00*	*2710.12.51*	*Gasolina de aviação* *(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
3	06.004.00	2710.19.19	Querosenes, exceto de aviação *(Convênio ICMS 110/2007)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
4	06.005.00	2710.19.11	Querosene de aviação *(Convênio ICMS 110/2007)* *(Convênios ICMS*

			92/2015, 146/2015 e 102/2016)
5	06.013.00	2711.21.00	Gás Natural Gasoso *(Convênio ICMS 110/2007)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*

V - ao estabelecimento envasilhador, em relação às operações com querosene (CEST 06.004.00, NCM 2710.19.1), exceto o de aviação;

VI - ao produtor, em relação às operações com:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	06.007.00	2710.19.3	Óleos lubrificantes *(Convênio ICMS 110/2007)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*
2	06.017.00	34.03	Preparações lubrificantes *(Convênio ICMS 110/2007)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 102/2016)*

VII - ao remetente estabelecido em outras unidades federadas em relação às operações destinadas a este Estado com os produtos mencionados neste artigo, exceto em relação a:

a) operações com AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90) promovidas por estabelecimento de produtor de combustíveis, derivados ou não de petróleo, a estabelecimento de produtor, de empresa comercializadora de etanol ou de distribuidora (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"a) operações com AEAC (CEST 06.001.00, NCM 2207.10.10), AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90) e B100 (CEST 06.016.00, NCM 3826.00.00) promovidas por estabelecimento de produtor de combustíveis, derivados ou não de petróleo, a estabelecimento de produtor, de empresa comercializadora de etanol ou de distribuidora (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);"

b) operações com AEHC (CEST 06.001.01, NCM, 2207.10.90) promovidas por distribuidora a estabelecimento paranaense de distribuidora (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"b) operações com AEAC (CEST 06.001.00, NCM 2207.10.10), AEHC (CEST 06.001.01, NCM, 2207.10.90) e B100 (CEST 06.016.00, NCM 3826.00.00) promovidas por distribuidora a estabelecimento paranaense de distribuidora (Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);"

c) operações com gás natural (CEST 06.013.00, NCM 2711.21.00) promovidas por produtor de combustíveis, por meio de gasoduto, a estabelecimento de produtor ou de distribuidora;

VIII - ao remetente estabelecido em outras unidades federadas, em relação às operações destinadas a este Estado:

a) com óleos combustíveis (CEST 06.006.09, NCM 2710.19.2 e CEST 06.006.11, NCM 2710.19.2) (Convênio ICMS 38/2017);

b) com AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90), quando destinadas a estabelecimento paranaense não definido pelo órgão federal competente como distribuidora ou quando esse tenha deixado de ser eleito substituto tributário, por determinação da Receita Estadual do Paraná (§ 4º do art. 18 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996

(Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"b) com AEAC (CEST 06.001.00, NCM 2207.10.10), AEHC (CEST 06.001.01, NCM 2207.10.90) e B100 (CEST 06.016.00, NCM 3826.00.00), quando destinadas a estabelecimento paranaense não definido pelo órgão federal competente como distribuidora ou quando esse tenha deixado de ser eleito substituto tributário, por determinação da CRE (§ 4º do art. 18 da da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996; Convênios ICMS 110/2007 e 68/2012)."

c) em relação ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual incidente sobre as operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes destinados ao uso e consumo do destinatário contribuinte do imposto (Convênio ICMS 130/2020);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"c) em relação ao diferencial de alíquotas, aos produtos relacionados nos incisos do "caput" e nos incisos I e II do § 1º, sujeitos à tributação, quando destinados ao uso ou consumo e o adquirente for contribuinte do imposto;"

d) na entrada de combustíveis líquidos e gasosos e lubrificantes derivados de petróleo, quando não destinados à sua industrialização ou à sua comercialização pelo destinatário.

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica ao produtor paranaense ou ao remetente estabelecido em outras unidades federadas em relação às operações realizadas com os produtos a seguir relacionados, com a respectiva classificação na NCM:

I - outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% (setenta por cento) ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos (CEST 06.008.00, NCM 2710.19.9) (Convênio ICMS 110/2007);

II - óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% (setenta por cento) ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos, (CEST 06.018.00, NCM 2710.20.00) (Convênio ICMS 110/2007).

§ 2.º O disposto neste artigo não se aplica à operação de saída promovida por distribuidora de combustíveis, por Transportador Revendedor Retalhista - TRR ou por importador que destine combustível derivado de petróleo a este Estado, em relação ao

valor do imposto que tenha sido retido anteriormente, quando atendidas as disposições estabelecidas na Subseção III da Seção XI deste Capítulo e, no que couber, o previsto no Anexo XII (Convênio ICMS 130/2020).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 2.º O disposto neste artigo não se aplica à operação de saída promovida por distribuidora de combustíveis, por Transportador Revendedor Retalhista - TRR ou por importador que destine combustível derivado de petróleo ao estado do Paraná, em relação ao valor do imposto que tenha sido retido anteriormente, quando atendidas as disposições estabelecidas na Subseção III, salvo em relação ao adicional de 2 (dois) pontos percentuais na alíquota de ICMS destinado ao Fecop, hipótese em que o remetente de gasolina, exceto a de aviação, deverá observar o disposto no art. 55, ambos deste Anexo e, no que couber, o previsto no Anexo XII."

§ 3.º Os combustíveis e lubrificantes de que trata este artigo, não derivados de petróleo, nas operações interestaduais, não se submetem ao disposto na alínea "b", inciso X, § 2º do art. 155 da Constituição Federal (Convênios ICMS 110/2007, 146/2007 e 130/2020);

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1042ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 3.º As operações interestaduais com gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos e com óleos combustíveis não derivados de petróleo não se submetem ao disposto na alínea "b" do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição da República (Convênios ICMS 110/2007 e 146/2007)."

§ 4.º Nas operações de que trata o inciso V do "caput" é assegurado o creditamento do imposto recolhido na etapa anterior, inclusive da parcela retida, na forma prevista no § 11 do art. 25 deste Regulamento.

§ 5.º Fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS correspondente aos combustíveis ou produtos adicionados à distribuidora que promover a entrada, sem a retenção do ICMS, de combustíveis ou produtos aditivos a serem comercializados misturadamente ao combustível recebido com retenção do imposto, observado o art. 54, hipótese em que adotará os procedimentos previstos nos incisos I a III do "caput" do art. 10 ou nos incisos I a III do "caput" do art. 11, todos deste Anexo, conforme o caso, devendo ainda:

I - na hipótese do art. 11 deste Anexo, lançar o valor do imposto apurado, na forma estabelecida no seu inciso I, no quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS;

II - efetuar o recolhimento do imposto apurado na forma estabelecida no inciso II do "caput" do art. 10 ou inciso I do "caput" do art. 11, ambos deste Anexo, conforme o caso, em GR-PR, no prazo estabelecido na alínea "b" do inciso VII do art. 74 deste Regulamento.

~~§ 6.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso I, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 6.º O disposto no § 5º não se aplica em relação à entrada de álcool anidro a ser adicionado à gasolina, exceto na hipótese de ocorrer a entrada de gasolina "A" sem anterior retenção do imposto, hipótese que deverá ser observado o disposto no § 10 do art. 60 deste Anexo."

§ 7.º Nas operações interestaduais com AEHC remetido por estabelecimento situado no estado de Minas Gerais, em substituição ao disposto nos incisos II e IV do “caput”, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes fica atribuída ao remetente, observado o seguinte:

I - o imposto deverá ser recolhido a cada operação, antes de iniciada a saída, mediante a emissão de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE distinta para cada nota fiscal;

II - no campo “Informações Complementares” do documento de arrecadação deverá constar o número da respectiva nota fiscal;

III - 1 (uma) via do documento de arrecadação deverá acompanhar o transporte da mercadoria.

§ 8.º Mediante regime especial autorizado pelo Diretor da CRE, em substituição ao disposto no § 7º, poderá ser atribuída a condição de substituto tributário ao estabelecimento destinatário localizado neste Estado.

Art. 42. Na operação de importação, o imposto devido por Substituição Tributária - ST será exigido por ocasião do desembaraço aduaneiro.

§ 1.º Na hipótese de entrega da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro, a exigência do imposto ocorrerá naquele momento.

§ 2.º Para efeito de repasse do imposto em decorrência de posterior operação interestadual, o produto importado se equipara ao adquirido de produtores nacionais, devendo serem observadas as disposições previstas no art. 59 deste Anexo.

§ 3.º O produtor de combustível poderá creditar-se do valor do imposto recolhido, inclusive do ICMS retido, na forma estabelecida no § 11 do art. 25 deste Regulamento, desde que nas saídas do seu estabelecimento faça a retenção e o recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes, tal como se o combustível fosse por ele produzido.

§ 4.º Na hipótese do § 3º, caso a base de cálculo da operação de importação seja superior à base de cálculo de retenção, o contribuinte deverá efetuar o estorno do crédito relativo à diferença.

Art. 43. Para os efeitos desta Seção, considerar-se-ão refinaria de petróleo ou suas bases, CPQ, formulador de combustíveis, importador, distribuidora de combustíveis,

distribuidor de GLP e TRR, aqueles assim definidos e autorizados por órgão federal competente (Convênio ICMS 130/2020).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1043ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

***"Art. 43.** Para os efeitos desta Seção, considerar-se-ão refinaria de petróleo ou suas bases, Central de Matéria-prima Petroquímica - CPQ, formulador de combustíveis, importador, distribuidora de combustíveis e TRR, aqueles assim definidos e autorizados por órgão federal competente."*

Art. 44. Aplicam-se, no que couber, às CPQ e aos formuladores, as normas contidas nesta Seção aplicáveis à refinaria de petróleo ou suas bases (Convênio ICMS 143/2021).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1044ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

***"Art. 44.** Aplicam-se às CPQ, no que couber, as normas contidas nesta Seção aplicáveis à*

refinaria de petróleo ou suas bases, e aos formuladores de combustíveis as disposições aplicáveis ao importador."

Art. 45. Será exigida a inscrição no CAD/ICMS da refinaria de petróleo ou suas bases, do formulador e do importador, localizados em outra unidade federada, que efetuem remessa de combustíveis derivados de petróleo para o território paranaense (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 143/2021).

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1045ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 45. Será exigida a inscrição no CAD/ICMS da refinaria de petróleo ou suas bases, da distribuidora de combustíveis, do importador e do TRR, localizados em outra unidade federada, que efetuem remessa de combustíveis derivados de petróleo para o território paranaense ou que adquiram AEAC ou B100 com suspensão do imposto (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."

§ 1.º O disposto no “caput” se aplica também a contribuinte que apenas receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais e tiver que registrá-las nos termos do inciso II do "caput" do art. 57 deste Anexo.

Renumerado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1045ª, do Decreto n. 7.075, de

14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Parágrafo único. O disposto no "caput" se aplica também a contribuinte que apenas receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais e tiver que registrá-las nos termos do inciso II do "caput" do art. 57 deste Anexo."

§ 2.º Poderá ser exigida a inscrição no CAD/ICMS de distribuidora de combustíveis e TRR que atuem conforme o "caput" e o § 1º deste artigo;

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1045ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Art. 46. A refinaria de petróleo ou suas bases ou o formulador deverão inscrever-se no CAD/ICMS quando, em razão das disposições contidas na Subseção VI desta Seção, tenha que efetuar repasse do imposto (Convênio ICMS 143/2021).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1046ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 46. A refinaria de petróleo, ou suas bases, deverá inscrever-se no CAD/ICMS quando, em razão das disposições contidas na Subseção VI desta Seção, tenha que efetuar repasse do imposto."

SUBSEÇÃO II
DO CÁLCULO DO IMPOSTO RETIDO E DO MOMENTO DO PAGAMENTO
(artigos 47 a 55)

Art. 47. A base de cálculo do imposto a ser retido é o preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por autoridade competente, ou, na falta desse, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.

Art. 48. Na falta dos preços a que se refere o art. 47 deste Anexo, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, ou, em caso de inexistência desse, pelo valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e

outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos percentuais de MVA divulgados no sítio do CONFAZ, observado o disposto nos §§ 1º e 5º deste artigo e no art. 49, também deste Anexo (Convênio ICMS 68/2018).

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 201ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018:
"Art. 48. Na falta dos preços a que se refere o art. 47, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, ou, em caso de inexistência desse, pelo valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos percentuais de MVA divulgados em Ato COTEPE/ICMS, publicado no Diário Oficial da União - DOU, observado o disposto no art. 49, ambos deste Anexo."

§ 1.º Na hipótese em que o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST seja o importador, na falta do preço a que se refere o art. 47 deste Anexo, a base de cálculo será o montante formado pelo valor da mercadoria constante no documento de importação, que não poderá ser inferior ao valor que serviu de base de cálculo para o Imposto de Importação - II, acrescido dos valores correspondentes a tributos, inclusive o ICMS devido pela importação, contribuições, frete, seguro e outros encargos devidos pelo importador, adicionado, ainda, do valor resultante da aplicação dos percentuais de MVA também divulgados no sítio do CONFAZ, observado o disposto no § 5º deste artigo (Convênio ICMS 68/2018).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 201ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de

1º.8.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018:
"§ 1.º Na hipótese em que o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST seja o importador, na falta do preço a que se refere o art. 47 deste Anexo, a base de cálculo será o montante formado pelo valor da mercadoria constante no documento de importação, que não poderá ser inferior ao valor que serviu de base de cálculo para o Imposto de Importação - II, acrescido dos valores correspondentes a tributos, inclusive o ICMS devido pela importação, contribuições, frete, seguro e outros encargos devidos pelo importador, adicionado, ainda, do valor resultante da aplicação dos percentuais de MVA previstos em Ato COTEPE/ICMS."

§ 2.º O ICMS deverá ser incluído no preço estabelecido por autoridade competente para obtenção da base de cálculo a que se refere o “caput”.

§ 3.º Nas operações com AEHC a base de cálculo não poderá ser inferior, por litro, ao valor do PMPF divulgado em Ato COTEPE/ICMS.

§ 4.º Para fins de apuração da MVA dos combustíveis líquidos derivados de petróleo, será considerado o Fator de Correção de Volume - FCV previsto cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, e publicado anualmente em Ato COTEPE/ICMS.

§ 5.º O documento divulgado na forma do "caput" deste artigo e do seu § 1º, deve estar referenciado e devidamente identificado em Ato COTEPE publicado no Diário Oficial da União (Convênio ICMS 68/2018).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 201ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2018.

Art. 49. Inexistindo os preços de que trata o art. 47 deste Anexo, nas operações promovidas pelo sujeito passivo por substituição tributária - ST, relativamente às saídas subsequentes de gás natural veicular e de EHC, se superior, por litro, à base de cálculo apurada pelo art. 48, será utilizado o PMPF do combustível considerado, com ICMS incluso, praticado nas operações internas, divulgado mediante Ato COTEPE/ICMS publicado no DOU.

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1047ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 49. Inexistindo os preços de que trata o art. 47 deste Anexo, nas operações promovidas pelo sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, relativamente às saídas subsequentes de gasolina, óleo diesel e Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, será utilizado o PMPF do combustível considerado, com ICMS incluso, praticado nas operações internas, divulgado mediante Ato COTEPE/ICMS publicado no DOU."

§ 1º Para fins da base de cálculo da Substituição Tributária - ST dos combustíveis líquidos derivados de petróleo, será considerado o FCV previsto na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, e publicado anualmente em Ato COTEPE/ICMS.

§ 2º Na impossibilidade de aplicação, por qualquer motivo, do disposto neste artigo, prevalecerão as margens de valor agregado constantes do Ato COTEPE/ICMS a que se

refere o art. 48 deste Anexo.

Art. 50. Nas operações com mercadorias não relacionadas no Ato COTEPE/ICMS de que trata o art. 48, inexistindo o preço a que se refere o art. 47, ambos deste Anexo, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, ou, em caso de inexistência desse, o valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação do percentual MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 51. Nas operações interestaduais realizadas com mercadorias não destinadas à industrialização ou à comercialização, que não tenham sido submetidas à Substituição Tributária - ST nas operações anteriores, a base de cálculo é o valor da operação, entendido como tal o preço de aquisição pelo destinatário.

Parágrafo único. Na hipótese em que o imposto tenha sido retido anteriormente sob o regime de Substituição Tributária - ST:

I - nas operações abrangidas pela Subseção III, a base de cálculo será aquela obtida na forma prevista nos artigos 47 a 50, todos deste Anexo;

II - nas demais hipóteses, a base de cálculo será o valor da operação.

Art. 52. O valor do imposto a ser retido por Substituição Tributária - ST será calculado mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo obtida na forma definida nesta Subseção, deduzindo-se, quando houver, o valor do imposto incidente na operação própria, sem prejuízo do diferimento de que trata o item 4 do art. 31 do Anexo VIII, inclusive na hipótese do art. 42 deste Anexo.

Art. 53. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 42 deste Anexo, o imposto retido deverá ser recolhido até o 10º (décimo) dia subsequente ao término do período de apuração em que tiver ocorrido a operação, a crédito da unidade federada em cujo território se encontra estabelecido o destinatário das mercadorias.

Art. 54. Nas hipóteses do § 5º do art. 41, a base de cálculo será o PMPF correspondente à mercadoria a que foi adicionado, previsto no art. 49, ambos deste Anexo.

~~**Art. 55.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 55. O adicional de 2 (dois) pontos percentuais na alíquota de ICMS destinado ao Fecop de que trata o Anexo XII:"

~~I –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos

contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"I - incidente sobre as operações com gasolina, exceto para aviação, será calculado sobre o valor da base de cálculo da Substituição Tributária - ST obtida conforme o estabelecido nesta Subseção;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"II - será declarado nos termos estabelecidos nos artigos 5º e 6º e no inciso II do "caput" do art. 7º, todos do Anexo XII;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"III - será recolhido no prazo previsto na alínea "d" do inciso VII do "caput" do art. 74 deste Regulamento, observado o inciso I do seu § 6º, e no parágrafo único do art. 4º do Anexo XII."

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Aplicar-se-á, no que couber, as demais disposições do Anexo XII."

SUBSEÇÃO II-A
DAS OPERAÇÕES COM MISTURA DE COMBUSTÍVEIS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO OBRIGATÓRIO E DO MOMENTO DO

PAGAMENTO DO IMPOSTO

Acrescentada a Subseção pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2017.

Art. 55-A.

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.11.2017 até 30.9.2024:

***"Art. 55-A.** A distribuidora de combustível que promover operações com produto resultante da mistura de óleo diesel com biocombustível em percentual superior ao obrigatório, cujo imposto tenha sido retido anteriormente, deverá (Convênio ICMS 129/2017):"*

I –

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de

14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.11.2017 até 30.9.2024:

"I - apurar a quantidade de combustível sobre a qual não ocorreu retenção de ICMS por meio da seguinte fórmula:

Qtde não trib. = (1 - PDM/PDO) x Qtde Comb, onde:

PDM - percentual de diesel na mistura

PDO - percentual de diesel obrigatório

Qtde Comb. - quantidade total do produto;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.11.2017 até 30.9.2024:

"II - sobre a quantidade apurada na forma do inciso I do "caput" deste artigo, calcular o valor do ICMS devido, utilizando-se das bases de cálculo previstas nos artigos 47 a 49 deste Anexo, conforme o caso, e sobre ela aplicar a alíquota prevista para o produto resultante da mistura (S10 ou S500);"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.11.2017 até 30.9.2024:

"III - recolher em favor da unidade federada em que se deu a mistura, até o dia cinco do mês subsequente ao da operação, o ICMS calculado na forma deste artigo;"

~~IV –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 45ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em

vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.11.2017 até 30.9.2024:

"IV - além das informações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 57 deste Anexo, indicar no campo "Informações Complementares" da nota fiscal: o percentual de biocombustível contido na mistura; a quantidade da mistura em que não ocorreu a retenção; a base de cálculo e o ICMS devido, calculado nos termos deste artigo."

SUBSEÇÃO III
DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO EM QUE O IMPOSTO TENHA SIDO RETIDO ANTERIORMENTE
(artigos 56 a 59)

PARTE I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
(artigo 56)

Art. 56. O disposto nesta Subseção se aplica às operações interestaduais realizadas por importador, distribuidora de combustíveis ou TRR, com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente.

§ 1.º Aplicam-se as normas gerais pertinentes à Substituição Tributária - ST (Convênios 110/2007 e 54/2016):

I - no caso de afastamento da regra prevista no inciso I do parágrafo único do art. 51 deste Anexo;

II - nas operações interestaduais não abrangidas por este artigo.

§ 2.º O valor do imposto devido por Substituição Tributária - ST para a unidade federada de destino será calculado mediante a aplicação da alíquota interna prevista na legislação da unidade federada de destino sobre a base de cálculo obtida na forma definida na Subseção II desta Seção, observando-se a não incidência e a restrição ao crédito para a compensação com o montante devido nas operações seguintes, previstas, respectivamente, nas alíneas “b” do inciso X e “a” do inciso II, ambos do § 2º do art. 155 da Constituição Federal (Convênio ICMS 54/2016).

§ 3.º Para efeito do disposto nesta Subseção, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria abrangerá os valores do imposto efetivamente retido anteriormente e do relativo à operação própria, observado o § 4º (Convênio ICMS 54/2016).

§ 4.º Nas saídas não tributadas da gasolina resultante da mistura com AEAC ou do óleo diesel resultante da mistura com B100, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria não abrangerá a parcela do imposto relativa ao AEAC ou B100 contidos na mistura, retida anteriormente e recolhida em favor da unidade federada de origem do biocombustível nos termos do § 12 do art. 60 deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016).

PARTE II
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE QUE TIVER RECEBIDO O COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

(artigo 57)

Art. 57. O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo por Substituição Tributária - ST, deverá:

I - quando efetuar operações interestaduais:

a) indicar nos campos próprios ou, nas suas ausências, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição tributária em operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/07" (Convênio ICMS 130/2020);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1048ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"a) indicar no campo "Informações Complementares" da nota fiscal a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por Substituição Tributária - ST em operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão: "ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS 110/2007";"

b) registrar, com a utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa;

c) enviar as informações relativas a essas operações, por transmissão eletrônica de dados, juntando-as, quando houver, às recebidas de seus clientes, na forma e prazos estabelecidos na Subseção VII desta Seção.

II - quando não tiver realizado operações interestaduais e apenas receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais, registrá-las, observando o disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do "caput".

§ 1.º A indicação da base de cálculo utilizada para a substituição tributária na unidade federada de origem prevista na alínea "a" do inciso I do "caput" deste artigo, na alínea "a" do inciso I do "caput" do art. 58 e no inciso I do "caput" do art. 59, ambos deste Anexo, será feita com base no valor unitário médio da base de cálculo da retenção apurado no mês imediatamente anterior ao da remessa (Convênio ICMS 130/2020).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1048ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 1º A indicação, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, da base de cálculo utilizada para a Substituição Tributária - ST, prevista na alínea "a" do inciso I do "caput', na alínea "a" do inciso I do "caput" do art. 58 e no inciso I do "caput" do art. 59, todos deste Anexo, será feita com base no valor unitário médio da base de cálculo da retenção apurado no mês imediatamente anterior ao da remessa."

§ 2.º O disposto na alínea "a" do inciso I do "caput" deste artigo, na alínea "a" do inciso I do "caput" do art. 58 e no inciso I do "caput" do art. 59, ambos deste Anexo, deverá também ser aplicado nas operações internas, em relação à indicação, nos campos próprios ou, nas suas ausências, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, da base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição tributária em operação anterior, observado o § 1º (Convênio ICMS 130/2020);

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1048ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 2.º O disposto na alínea "a" do inciso I do "caput", na alínea "a" do inciso I do "caput" do art. 58 e no inciso I do "caput" do art. 59, todos deste Anexo, deverá também ser aplicado nas operações internas, em relação à indicação, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, da base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por Substituição Tributária - ST em operação anterior, observado o § 1º.'

§ 3.º Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do

cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 56 deste Anexo, serão adotados os seguintes procedimentos (Convênio ICMS 54/2016):

I - se superior, o remetente da mercadoria, estabelecido em outra unidade federada, será responsável pelo recolhimento complementar devido a este Estado:

a) na forma e prazo previstos no item 3 da alínea "d" do inciso VII do art. 74 deste Regulamento, quando for inscrito no CAD/ICMS do estado do Paraná;

b) em GNRE, por ocasião da saída da mercadoria, a qual acompanhará o transporte, quando não for inscrito neste Estado.

II - se inferior, o remetente da mercadoria, estabelecido neste Estado, poderá pleitear a recuperação ou o ressarcimento, observado o disposto no art. 6º deste Anexo.

PARTE III
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE QUE TIVER RECEBIDO O COMBUSTÍVEL DE OUTRO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO
(artigo 58)

Art. 58. O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido, de outro contribuinte substituído, deverá:

I - quando efetuar operações interestaduais:

a) indicar nos campos próprios ou, nas suas ausências, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição tributária em operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/07" (Convênio ICMS 130/2020);

Nova redação da alínea dada pelo art. 1º, alteração 1049ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"a) indicar, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por Substituição Tributária - ST em operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão: "ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS 110/2007";"

b) registrar, com a utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa;

c) enviar as informações relativas a essas operações, por transmissão eletrônica de dados, juntando-as, quando houver, às recebidas de seus clientes, na forma e prazos estabelecidos na Subseção VII desta Seção.

II - quando não tiver realizado operações interestaduais e apenas receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais, registrá-las, observando o disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do "caput".

§ 1.º Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 56, serão adotados os procedimentos previstos no § 3º do art. 57, ambos deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016).

Renumerado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1049ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 56, serão adotados os procedimentos previstos no § 3º do art. 57, ambos deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016)."

§ 2.º Nas operações internas deverá observar o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 57 deste Anexo.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1049ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

PARTE IV
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR
(artigo 59)

Art. 59. O importador que promover operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto tenha sido retido anteriormente, deverá:

I - indicar, nos campos próprios ou, nas suas ausências, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição tributária na operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/07" (Convênio ICMS 130/2020);

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 1050ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"I - indicar, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por Substituição Tributária - ST na operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão: "ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS 110/2007";"

II - registrar, com a utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa;

III - enviar as informações relativas a essas operações, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos estabelecidos na Subseção VII desta Seção.

§ 1.º Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 56, serão adotados os procedimentos previstos no § 3º do art. 57, ambos deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016)."

Renumerado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1050ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo*

art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 56, serão adotados os procedimentos previstos no § 3º do art. 57, ambos deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016)."

§ 2.º Nas operações internas deverá observar o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 57 deste Anexo;

Acrescentado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1050ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

SUBSEÇÃO IV
DAS OPERAÇÕES COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL OU BIODIESEL B100
(artigo 60)

Art. 60. O lançamento do imposto fica diferido nas operações internas e suspenso nas

interestaduais, com AEAC ou com B100, quando destinados a distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com AEAC ou a saída do óleo diesel resultante da mistura com B100, promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto no § 2º (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008).

§ 1.º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido por Substituição Tributária - ST incidente sobre as operações subsequentes com gasolina ou óleo diesel até o consumidor final, observado o disposto nos §§ 3° e 12 (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 54/2016).

§ 2.º Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o "caput" na saída isenta ou não tributada de AEAC ou B100, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio.

§ 3.º Na hipótese do § 2º, a distribuidora de combustíveis deverá efetuar o pagamento do imposto diferido ou suspenso à unidade federada remetente do AEAC ou do B100.

§ 4.º Na remessa interestadual de AEAC ou B100, a distribuidora de combustíveis destinatária deverá:

I - registrar, com a utilização do programa de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa;

II - identificar:

a) o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST que tenha retido anteriormente o imposto relativo à gasolina "A" ou ao óleo diesel, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no

mês, relativamente à gasolina “A” ou ao óleo diesel adquirido diretamente de sujeito passivo por Substituição Tributária - ST;

b) o fornecedor da gasolina “A” ou do óleo diesel, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente à gasolina “A” ou ao óleo diesel adquirido de outro contribuinte substituído.

III - enviar as informações a que se referem os incisos I e II deste parágrafo, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos estabelecidos na Subseção VII desta Seção.

§ 5.º Na hipótese do § 4°, a refinaria de petróleo, ou suas bases, deverá efetuar:

I - para as operações cujo imposto relativo à gasolina “A” ou ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido pela refinaria de petróleo ou suas bases, o repasse do valor do imposto relativo ao AEAC ou ao B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor do imposto efetivamente retido e do relativo à operação própria, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais;

II - em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina “A” ou ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, a provisão do valor do imposto relativo ao AEAC ou B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido à unidade federada de destino, para o repasse que será realizado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 6.º A unidade federada de destino, na hipótese do inciso II do § 5°, terá até o 18° (décimo oitavo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, para verificar a ocorrência do efetivo pagamento do imposto e, se for o caso, manifestar-se, de forma escrita e motivada, contra a referida dedução, caso em que o valor anteriormente provisionado para repasse será recolhido em seu favor.

§ 7.º Para os efeitos deste artigo, inclusive no tocante ao repasse, aplicar-se-ão, no que couberem, as disposições da Subseção VI desta Seção.

§ 8.º O disposto neste artigo não prejudica a aplicação da isenção de que trata o item 175 do Anexo V.

§ 9.º Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do ICMS pela unidade federada de destino, o imposto relativo ao AEAC ou B100 deverá ser recolhido integralmente à unidade federada de origem no prazo fixado nesta Seção.

§ 10. Na hipótese de ocorrer a entrada de gasolina "A" sem anterior retenção do imposto, a base de cálculo do álcool anidro adicionado na gasolina automotiva será obtida conforme o disposto no art. 49 deste Anexo, em relação às operações com gasolina “C”.

§ 11. O diferimento ou a suspensão do pagamento do ICMS se aplica, também, às operações praticadas por usina produtora com destino a empresa comercializadora de etanol.

§ 12. Nas saídas isentas ou não tributadas da gasolina resultante da mistura com AEAC ou do óleo diesel resultante da mistura com B100, o imposto diferido ou suspenso, em relação ao volume de AEAC ou B100 contido na mistura, englobado no imposto retido

anteriormente por Substituição Tributária - ST, deverá ser (Convênio ICMS 54/2016):

I - segregado do imposto retido anteriormente por Substituição Tributária - ST;

II - recolhido para a unidade federada de origem do biocombustível, observado os §§ 4º e 5º.

§ 13. O imposto relativo ao volume de AEAC ou B100 a que se refere o § 12, será apurado com base no valor unitário médio e na alíquota média ponderada das entradas de AEAC ou de B100 ocorridas no mês, observado o § 6º do art. 78 deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016).

~~Art. 60-A.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

***"Art. 60-A.** Mediante termo de acordo firmado com o Diretor da Receita Estadual do Paraná - REPR, poderá ser concedido tratamento tributário diferenciado aos produtores de biodiesel - B100, assim definidos e autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, para apuração do imposto incidente nas operações com B100 realizadas com diferimento ou suspensão, sem prejuízo da retenção e do pagamento do imposto diferido ou suspenso de acordo com as regras previstas no art. 60 deste Anexo (Convênio ICMS 206/2021)."*

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 1º Para fins de concessão do tratamento diferenciado de que trata este artigo, o beneficiário deverá apresentar situação regular perante a Fazenda Pública estadual."

~~§ 2.º~~

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 2º Considera-se como irregularidade fiscal para os fins do § 1º deste artigo:"

I -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - omissão na entrega da EFD e a inexistência de EFD "Regular" para o mês de referência;"

II -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"II - existência de débito declarado e não pago;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"III - existência de débito inscrito em dívida ativa, salvo se objeto de parcelamento ou garantido nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, mesmo que antes do ajuizamento da ação de execução;"

~~IV –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data*

de produção de efeitos deste Decreto.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"IV - parcelamento em atraso."

~~Art. 60-B.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

***"Art. 60-B.** O produtor de B100 que optar pelo tratamento tributário diferenciado de que trata o art. 60-A deste Anexo deve:"*

~~I –~~

Revogado o "caput" do inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo*

art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - informar na EFD o valor do imposto correspondente às operações com B100 realizadas com diferimento ou suspensão:"

~~a)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"a) como ajuste a débito na apuração do ICMS devido pelas operações próprias de cada período;"

~~b)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos

contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"b) como crédito extra-apuração;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"II - apurar e pagar o imposto devido por operações próprias de acordo com as regras estabelecidas no Capítulo VII do Título I deste Regulamento."

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 1º O valor de que trata o inciso I do "caput" deste artigo deve corresponder ao retido pelo substituto tributário e recolhido, de acordo com as regras previstas no art. 60 deste Anexo."

~~§ 2.º~~

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 2º O crédito de que trata a alínea "b" do inciso I do "caput"deste artigo:"

~~I –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - fica condicionado à retenção e ao recolhimento do imposto diferido ou suspenso, de acordo com as regras previstas no art. 60 deste Anexo;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"II - deve ser apropriado e utilizado na forma e condições estabelecidas no Capítulo VII do Título I deste Regulamento;"

~~III –~~

Revogado o "caput" do inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"III - pode ser:"

~~a)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"a) utilizado para deduzir o imposto, na hipótese em que a apuração resulte em imposto a recolher;"

~~b)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"b) ressarcido por refinaria de petróleo ou suas bases ou por estabelecimento a ela equiparado, indicado pela unidade federada de localização do produtor de B100, mediante pedido administrativo submetido à homologação da autoridade fiscal, até o montante do imposto retido em favor da unidade federada de sua localização, relativo a operações com o referido produto, observadas as demais disposições previstas na Seção I do Capítulo I deste Anexo."

~~§ 3.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022,

em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 3º Deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de ressarcimento, após o despacho da autoridade competente, com o valor autorizado e na forma detalhada em norma de procedimento."

~~§ 4.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 4º A competência para autorização do ressarcimento de que trata este artigo segue o disposto no § 4º do art. 6º deste Anexo."

~~§ 5.º~~

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"§ 5º A homologação do pedido de ressarcimento pelo fisco ficará suspensa enquanto o beneficiário:"

~~I –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - integrar o polo passivo de débito tributário exigível;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"II - estiver sob procedimento de auditoria fiscal."

~~§ 6.º~~

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 646ª, do Decreto n. 292, de 27.1.2023, produzindo efeitos de 27.1.2023..até 30.9.2024:

"§ 6º Na hipótese prevista na alínea "b" do inciso III do § 2º deste artigo, se o imposto retido for insuficiente para comportar o ressarcimento do crédito extra-apuração, fica autorizado, em relação aos produtores de B100 localizados em território paranaense, que o saldo do ressarcimento seja deduzido, de maneira complementar, do (Convênio ICMS 63/2022):"

~~I –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 646ª, do Decreto n. 292, de 27.1.2023, produzindo efeitos de 27.1.2023..até 30.9.2024:

"I - ICMS Substituição Tributária devido por outro estabelecimento da refinaria ou suas bases ou por estabelecimento a ela equiparado, ainda que localizado em outra unidade federada; e"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 646ª, do Decreto n. 292, de 27.1.2023, produzindo efeitos de 27.1.2023..até 30.9.2024:

"II - ICMS próprio devido pela refinaria ou suas bases ou por estabelecimento a ela equiparado, relativo a operações com Diesel A, na parte que exceder o montante previsto no inciso I deste parágrafo."

~~Art. 60-C.~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

***"Art. 60-C.** O produtor de B100 deve utilizar código de ajuste na EFD, especificado em norma de procedimento, no registro:"*

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - do ajuste a débito de que trata a alínea "a" do inciso I do "caput" do art. 60-B deste Anexo;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"II - do crédito a que se refere a alínea "b" do inciso I do "caput" do art. 60-B deste Anexo;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"III - do crédito de que trata a alínea "a" do inciso III do § 2º do art. 60-B deste Anexo."

~~**Art. 60-D.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

*"**Art. 60-D** A relação dos produtores de biodiesel - B100 optantes do tratamento tributário diferenciado de que trata o art. 60-A deste Anexo será divulgada em Ato COTEPE/ICMS (cláusula terceira do Convênio ICMS 206/2021)."*

~~I -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022,

em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

"I - o fisco comunicará à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - SE/Confaz, a qualquer momento, a inclusão ou a exclusão dos referidos produtores, e esta providenciará a publicação do Ato COTEPE/ICMS no Diário Oficial da União e a disponibilização no sítio eletrônico do Confaz;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 626ª, do Decreto n. 10.113, de 28.1.2022, em vigor com sua publicação em 28.1.2022, produzindo efeitos de 1º.1.2022.até 30.9.2024:

'II - a relação para a publicação do Ato COTEPE/ICMS deve conter, no mínimo: Razão Social, número CNPJ, a unidade federada do domicílio fiscal do contribuinte e a data do início da vigência do tratamento tributário diferenciado."

SUBSEÇÃO IV-A
DAS OPERAÇÕES COM NAFTA NÃO PETROQUÍMICA

Acrescentada a Subseção IV-A pelo art. 1º, alteração 1148º, do Decreto n. 9.647, de 15.4.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.6.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

Art.60E. É atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para fins de

retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes com nafta não petroquímica, classificada no CEST 06.019.00 e no código 2710.12.49 da NCM (Convênio ICMS 181/2024), ao:

I - produtor e importador;

II - estabelecimento remetente, em relação às operações interestaduais.

§1º Relativamente às operações com nafta não petroquímica, inclusive de importação, o imposto devido a este Estado deverá ser recolhido no momento da ocorrência do fato gerador.

§2º Na hipótese de entrega da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro, o recolhimento do imposto deve ocorrer nesse momento.

Art. 60-F. A base de cálculo será obtida tomando-se por base o valor da mercadoria importada, conforme o documento de importação, ou o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA, que resulte em carga tributária final equivalente à alíquota “ad rem” da gasolina, prevista na cláusula sétima do Convênio ICMS nº 15, de 31 de março de 2023 (Convênio ICMS 181/2024).

§1º A margem de valor agregado a ser utilizada para obtenção da base de cálculo, corresponderá (Convênio ICMS 7/2025):

I – nas operações com nafta não petroquímica, comercializada em unidade de massa, ao resultado da fórmula MVA = {[(ALIQADREM / ALIQ) – (PNAFTA (kg) / DENS)] /

(PNAFTA (kg) / DENS)} X 100, considerando-se:

a) MVA - margem de valor agregado, expressa em percentual, arredondada para duas casas decimais;

b) ALIQADREM - alíquota específica aplicável à gasolina;

c) ALIQ - percentual correspondente à carga tributária efetiva aplicada à operação própria;

d) PNAFTA (kg) - preço em unidade de massa, considerado o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, incluindo o montante do próprio ICMS, convertida para 1 kg do produto;

e) DENS - densidade da nafta não petroquímica comercializada.

II – nas operações com nafta não petroquímica, comercializadas em unidade de volume, ao resultado da fórmula MVA = {[(ALIQADREM / ALIQ) – PNAFTA (L)] / PNAFTA (L)} X 100, considerando-se:

a) MVA - margem de valor agregado, expressa em percentual, com arredondamento para duas casas decimais;

b) ALIQADREM - alíquota específica aplicável à gasolina;

c) ALIQ - percentual correspondente à carga tributária efetiva aplicada à operação própria;

d) PNAFTA(L) - preço em unidade de volume, considerado o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, incluindo o montante do próprio ICMS, convertida para 1 litro do produto.

§2º A MVA fixada de acordo com a fórmula prevista no § 1º deste artigo será zero caso o percentual calculado resulte em valor negativo.

Art. 60G. O imposto recolhido por substituição tributária, quando o estabelecimento industrial adquirente empregar a nafta não petroquímica em processo produtivo queresulte em combustíveis sujeitos à tributação monofásica, poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, observado o disposto nos artigos 6º ao 7º do Anexo IX deste Regulamento (Convênio ICMS 181/2024).

Acrescentados os artigos 60E ao 60G pelo art. 1º, alteração 1148ª, do Decreto n. 9.647, de 15.4.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.6.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

~~SUBSEÇÃO V~~

Revogada a denominação da Subseção pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"SUBSEÇÃO V

DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL IMPORTADO (artigo 61 a 74)"

~~Art. 61.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 61.** Nas operações interestaduais com Gás Liquefeito derivado de Gás Natural - GLGN, tributado na forma estabelecida nesta Seção, deverão ser observados os procedimentos previstos nesta Subseção para a apuração do valor do ICMS devido à unidade federada de origem (Protocolo ICMS 4/2014)."*

~~Art. 62.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data*

de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 62.** Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural - GLGNn de origem nacional, Gás Liquefeito derivado de Gás Natural - GLGNi originado de importação e de GLP, por operação."*

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 1º Para efeito do disposto no "caput" a quantidade deverá ser identificada, calculando-se o percentual de cada produto no total produzido ou importado, tendo como referência a média ponderada dos 3 (três) meses que antecedem o mês imediatamente anterior ao da realização das operações."

~~§ 2.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 2º No campo "Informações Complementares" da nota fiscal de saída deverá constar os percentuais de GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no § 1º."

~~§ 3.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 3º Na operação de importação, o estabelecimento importador, por ocasião do desembaraço aduaneiro, deverá, quando da emissão da nota fiscal de entrada, discriminar o produto, identificando se é derivado de gás natural ou do petróleo."

~~§ 4.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de

14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, o estabelecimento deverá destacar a base de cálculo e o ICMS devido sobre a operação própria, bem como o devido por Substituição Tributária - ST, incidente na operação."

~~Art. 63.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 63.** O contribuinte substituído que realizar operações interestaduais com os produtos a que se refere esta Subseção deverá calcular o percentual de cada produto no total das operações de entradas, tendo como referência a média ponderada dos 3 (três) meses que antecedem o mês imediatamente anterior ao da realização das operações."*

~~Art. 64.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 64. Para efeito do cálculo do imposto devido à unidade federada de destino, deverão ser utilizados os percentuais de GLGN de origem nacional e GLGN originado de importação, apurado na forma do art. 63 deste Anexo."

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. No campo "informações complementares" da nota fiscal de saída, deverão constar o percentual a que se refere o "caput", os valores da base de cálculo, do ICMS normal e do devido por Substituição Tributária - ST incidentes na operação relativamente à quantidade proporcional de GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação."

~~Art. 65.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 65. Ficam instituídos os relatórios conforme modelos constantes nos Anexos IX a XII do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014, destinados a:"

~~I -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - Anexo IX: informar a movimentação com GLP, GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, por distribuidora;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - Anexo X: informar as operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"III - Anexo XI: informar o resumo das operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e

GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora;"

~~IV -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"IV - Anexo XII: demonstrar o recolhimento do ICMS, por unidade federada de destino, referente às operações com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação a ser apresentado pela refinaria de petróleo ou suas bases."

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Ato COTEPE/ICMS aprovará o manual de instrução contendo as orientações para o preenchimento dos Anexos previstos no "caput"."

~~**Art. 66.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 66.** O contribuinte substituído que tiver recebido GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, diretamente do sujeito passivo por substituição ou de outro contribuinte substituído, em relação à operação interestadual que realizar, deverá proceder conforme disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do "caput" do art. 57 deste Anexo."*

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo*

art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Se o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do valor do imposto disponível para repasse na unidade federada de origem, serão adotados os procedimentos previstos no § 3º do art. 57 deste Anexo."

~~Art. 67.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 67. A refinaria de petróleo ou suas bases deverá observar o disposto no art. 75 deste Anexo."

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da entrega da GIA-ST, prevista no art. 228 deste Regulamento."

~~Art. 68.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

__"Art. 68.__ A entrega das informações relativas às operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação será efetuada por transmissão eletrônica de dados."

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos

contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 1º Para a entrega das informações de que trata o "caput", deverá ser utilizado programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo."

~~§ 2.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 2º A utilização do programa de computador a que se refere o § 1º é obrigatória, devendo o contribuinte que realizar as operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, nele inserir as informações relativas às mencionadas operações."

~~§ 3.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 3º O envio das informações será feita nos prazos estabelecidos em Ato COTEPE/ICMS."

~~**Art. 69.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 69.** Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, o programa de computador de que trata o art. 68 gerará relatórios nos modelos e finalidades previstos no art. 65, ambos deste Anexo, preenchidos de acordo com o manual de instrução referido no seu parágrafo único."*

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075,

de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Os relatórios gerados de acordo com o "caput', relativamente ao mês imediatamente anterior, serão enviados:"

~~I -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - à unidade federada de origem;"

~~II -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de

14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - à unidade federada de destino;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"III - à refinaria de petróleo ou suas bases."

~~Art. 70.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 70. Os bancos de dados utilizados para a geração das informações na forma prevista nesta Subseção deverão ser mantidos pelo contribuinte, em meio magnético, pelo prazo de que trata o parágrafo único do art. 175 deste Regulamento."

~~Art. 71.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 71. Em decorrência de impossibilidade técnica ou no caso de entrega fora do prazo estabelecido no Ato COTEPE/ICMS de que trata o § 3º do art. 68 deste Anexo, pelo contribuinte substituído que tiver recebido GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação diretamente do sujeito passivo por substituição ou de outro contribuinte substituído, em relação à operação interestadual que realizar, deverá:"

~~I –~~

Revogado o "caput" do inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - protocolar na IGF da CRE os seguintes relatórios, oportunidade em que será retida 1 (uma) das vias, sendo as demais devolvidas ao contribuinte:"

~~a)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"a) Anexo IX do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014, em 3 (três) vias;"

~~b)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"b) Anexo X do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014, em 3 (três) vias, por unidade federada de destino;"

~~c)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"c) Anexo XI do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014, em 4 (quatro) vias, por unidade federada de destino;"

~~II –~~

~~c)~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - após o visto da IGF da CRE, remeter à unidade federada de destino do GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, 2 (duas) vias dos relatórios identificados como Anexos IX e X, bem como 3 (três) vias do relatório identificado como Anexo XI, todos do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014."

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"III - entregar para a IGF da CRE, após o visto da unidade federada de destino, uma das vias do relatório identificado como Anexo XI do Protocolo ICMS 4, de 21 de março de 2014."

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 1.º A IGF da CRE enviará, com base no Anexo XI de que trata o inciso III do "caput", ofício para a refinaria de petróleo autorizando o repasse do valor devido."

~~§ 2.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 2.º Se o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do valor do imposto disponível para repasse na unidade federada de origem, serão adotados os procedimentos dispostos no § 3º do art. 57 deste Anexo."

~~**Art. 72.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

***"Art. 72.** O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos neste Regulamento nas seguintes hipóteses:"*

~~I -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - de entrega das informações previstas nesta Subseção fora do prazo estabelecido;"

~~II –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas."

~~Parágrafo único.~~

Revogado o parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do "caput", a exigência do imposto devido na operação poderá ser feita diretamente do estabelecimento responsável."

~~Art. 73.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

__"Art. 73.__ Relativamente ao prazo de entrega dos relatórios, se o dia fixado ocorrer em dia não útil, a entrega será efetuada no dia útil imediatamente anterior."

~~Art. 74.~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

__"Art. 74.__ Para efeito desta Subseção:"

I -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - as distribuidoras mencionadas são aquelas como tais definidas e autorizadas pela ANP;"

II -

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - equiparam-se às refinarias de petróleo ou suas bases, as Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGN e as Centrais de Matéria-prima Petroquímica – CPQ;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"III - aplicam-se os procedimentos previstos nesta Subseção nas operações com o Gás Liquefeito Derivado de Xisto."

SUBSEÇÃO VI
DOS PROCEDIMENTOS DA REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES
(artigo 75)

Art. 75. A refinaria de petróleo, ou suas bases, deverá:

I - incluir, no programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, os dados:

a) informados por contribuinte que tenha recebido a mercadoria diretamente do sujeito passivo por Substituição Tributária - ST;

b) informados por importador ou formulador de combustíveis;

c) relativos às próprias operações com imposto retido e das notas fiscais de saída de combustíveis derivados ou não do petróleo (Convênios ICMS 110/2007 e 151/2010).

II - determinar, utilizando o programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo, o valor do imposto a ser repassado às unidades federadas de destino das mercadorias;

III - efetuar:

a) em relação às operações cujo imposto tenha sido anteriormente retido por refinaria de petróleo ou suas bases, o repasse do valor do imposto devido às unidades federadas de destino das mercadorias, limitado ao valor do imposto efetivamente retido e do relativo à operação própria, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais;

b) em relação às operações cujo imposto tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, a provisão do valor do imposto devido às unidades federadas de destino das mercadorias, limitado ao valor efetivamente recolhido à unidade federada de origem, para o

repasse que será realizado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, observado o disposto no § 3º.

IV - enviar as informações a que se referem os incisos I a III do "caput", por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos estabelecidos na Subseção VII desta Seção.

§ 1.º A refinaria de petróleo, ou suas bases, deduzirá, até o limite da importância a ser repassada, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria, abrangendo os valores do imposto efetivamente retido e do relativo à operação própria, do recolhimento seguinte que tiver de efetuar em favor dessa unidade federada.

§ 2.º Para efeito do disposto no inciso III do "caput", o contribuinte que tenha prestado informação relativa a operação interestadual identificará o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST que reteve o imposto anteriormente, com base na proporção da participação daquele sujeito passivo no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês.

§ 3.º A unidade federada de origem, na hipótese da alínea “b” do inciso III do "caput", terá até o 18º (décimo oitavo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais para verificar a ocorrência do efetivo pagamento do imposto e, se for o caso, manifestar-se, de forma escrita e motivada, contra a referida dedução, caso em que o valor anteriormente provisionado para repasse será recolhido em seu favor.

§ 4.º O disposto no § 3º não implica homologação dos lançamentos e dos procedimentos adotados pelo sujeito passivo.

§ 5.º Caso a unidade federada adote período de apuração diferente do mensal ou prazo de recolhimento do imposto devido pela operação própria anterior ao 10º (décimo) dia de

cada mês, a dedução prevista no § 1º será efetuada nos termos definidos na legislação de cada unidade federada.

§ 6.º Se o imposto retido for insuficiente para comportar a dedução do valor a ser repassado à unidade federada de destino poderá a referida dedução ser efetuada (Convênios ICMS 110/2007 e 23/2017):

I - por outro estabelecimento do sujeito passivo por Substituição Tributária - ST indicado no "caput", ainda que localizado em outra unidade federada.

II - do ICMS próprio devido à unidade federada de origem, na parte que exceder o disposto no inciso I deste parágrafo.

§ 7.º A refinaria de petróleo, ou suas bases, que efetuar a dedução, em relação ao ICMS recolhido por outro sujeito passivo, sem a observância do disposto na alínea “b” do inciso III do "caput", será responsável pelo valor deduzido indevidamente e respectivos acréscimos.

§ 8.º Nas hipóteses do § 5º ou de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do ICMS pela unidade federada de origem, o imposto deverá ser recolhido integralmente à unidade federada de destino no prazo fixado nesta Seção.

SUBSEÇÃO VII
DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS
(artigos 76 a 82-A)

Nova redação da denominação da Subseção dada pelo art. 1º, alteração 1051ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"SUBSEÇÃO VII
DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS
(artigos 76 a 82)"

Art. 76. A entrega das informações relativas às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e as previstas no art. 76-A deste Anexo relativas às operações com etanol combustível e para outros fins, será efetuada, por transmissão eletrônica de dados, de acordo com as disposições desta Subseção e nos termos dos seguintes anexos, nos modelos aprovados em Ato COTEPE e residentes no sítio eletrônico do CONFAZ e no sítio http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc, destinados a (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 130/2020):

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

__"Art. 76.__ A entrega das informações relativas às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou com AEAC ou B100, cuja operação tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto, será efetuada, por transmissão eletrônica de dados, de acordo com as disposições desta Subseção (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."

I - Anexo I: apurar e informar a movimentação de combustíveis derivados de petróleo realizada por distribuidora, importador e TRR;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

II - Anexo II: informar as operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024

(primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

III - Anexo III: informar o resumo das operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e apurar os valores de imposto cobrado na origem, imposto devido no destino, imposto a repassar, imposto a ressarcir e imposto a complementar;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

IV - Anexo VI: demonstrar o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária - ICMS/ST - pelas refinarias de petróleo ou suas bases para as diversas unidades federadas;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024

(primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

V - Anexo VII: demonstrar o recolhimento do ICMS provisionado pelas refinarias de petróleo ou suas bases;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º *Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

VI - Anexo XII: informar a movimentação de etanol hidratado e de etanol anidro realizadas por fornecedor de etanol combustível;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

VII - Anexo XIII: informar a movimentação de etanol hidratado realizada por distribuidor de combustíveis;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

VIII - Anexo XIV: informar as saídas de etanol hidratado ou anidro realizadas por fornecedor de etanol combustível ou por distribuidor de combustíveis.

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

§ 1.º A distribuidora de combustíveis, o importador e o TRR, ainda que não tenha realizado operação interestadual com combustível derivado de petróleo, devem informar as demais operações (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 130/2020).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1052ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"§ 1.º A distribuidora de combustíveis, o importador e o TRR, ainda que não tenham realizado operação interestadual com combustível derivado de petróleo, AEAC ou B100, devem informar as demais operações (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."

§ 2.º Para a entrega das informações de que trata esta Subseção, deverá ser utilizado programa de computador aprovado pela COTEPE/ICMS, destinado à apuração e demonstração dos valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do ICMS, observado o manual de instrução, que contém as orientações para o atendimento do disposto nesta Subseção, aprovado por Ato COTEPE/ICMS.

Art. 76-A. O fornecedor de etanol combustível e o distribuidor de combustíveis, assim definidos e autorizados pela ANP, ficam obrigados a entregar informações fiscais sobre as operações realizadas com etanol hidratado, nos termos desta Subseção (Convênio ICMS 130/2020).

Acrescentado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1053ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

§ 1.º O disposto neste artigo se aplica às operações com etanol anidro realizadas pelo fornecedor de etanol combustível.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1053ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

§ 2.º A entrega de informações sobre as operações com etanol tratada neste artigo alcança as operações com etanol hidratado e etanol para outros fins.

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1053ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Art. 77. A utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo é obrigatória, devendo o sujeito passivo por substituição tributária e o contribuinte substituído que realizar operações com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e os contribuintes mencionados no art. 76-A deste Anexo procederem a entrega das informações relativas às mencionadas operações por transmissão eletrônica de dados (Convênios ICMS 110/2007,136/2008 e 130/2020).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1054ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

*"**Art. 77.** A utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo é obrigatória, devendo o sujeito passivo por Substituição Tributária - ST e o contribuinte substituído que realizar operações com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, com AEAC ou B100, procederem a entrega das informações relativas às mencionadas operações por transmissão eletrônica de dados (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."*

Art. 78. Com base nos dados informados pelos contribuintes e na Subseção II desta Seção, o programa de computador de que trata o § 2º do art. 76, ambos deste Anexo, calculará:

I - o imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria e o imposto a ser repassado em favor da unidade federada de destino decorrente das operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, observados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 56 deste Anexo (Convênios ICMS 110/2007 e 54/2016);

II - a parcela do imposto incidente sobre o AEAC, ou sobre o B100, destinado à unidade federada remetente destes produtos (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008);

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"III - o valor do imposto de que tratam os §§ 12 e 13 do art. 60 deste Anexo (Convênio ICMS 54/2016)."

§ 1.º Na operação interestadual com combustível derivado de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, o valor unitário médio da base de cálculo da retenção, para efeito de dedução da unidade federada de origem, será determinado pela divisão do somatório do valor das bases de cálculo das entradas e do estoque inicial pelo somatório das respectivas quantidades.

§ 2.º O valor unitário médio da base de cálculo da retenção referido no § 1° deverá ser apurado mensalmente, ainda que o contribuinte não tenha realizado operações interestaduais.

§ 3.º Para o cálculo do imposto a ser repassado em favor da unidade federada de destino dos combustíveis derivados de petróleo, o programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo utilizará como base de cálculo aquela obtida na forma estabelecida na Subseção II deste Seção, e adotada pela unidade federada de destino.

~~§ 4.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 4.º Na hipótese do art. 48 deste Anexo, para o cálculo a que se refere o § 3°, o programa adotará, como valor de partida, o preço unitário à vista praticado na data da operação por refinaria de petróleo, ou suas bases, indicadas em Ato COTEPE/ICMS, dele excluído o respectivo valor do ICMS, adicionado do valor resultante da aplicação dos percentuais de MVA divulgados mediante Ato COTEPE/ICMS publicado no DOU."

~~§ 5.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

__Art. 2º__ Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 5.º Tratando-se da mistura de gasolina com AEAC, ou de óleo diesel com B100, da quantidade de cada um desses produtos será deduzida a parcela correspondente ao volume de AEAC ou de B100 adicionado (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."

~~§ 6.º~~

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n.

7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 6.º Para o cálculo da parcela do imposto incidente sobre o AEAC ou o B100 destinado à unidade federada remetente desse produto, o programa (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008):"

I –

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"I - adotará como base de cálculo o valor total da operação, nele incluindo o respectivo ICMS;"

II –

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso II, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"II - sobre esse valor aplicará a alíquota interestadual correspondente."

Art. 79. Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, o programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo gerará relatórios nos modelos dos anexos a que se refere o "caput" do art. 76 deste Anexo, aprovados em Ato COTEPE e residentes no sítio do CONFAZ e no sítio http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc (Convênios ICMS 101/2008 e 130/2020).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original do "caput" do artigo que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 79. Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, o programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo gerará relatórios nos modelos previstos nos seguintes anexos residentes no sítio scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc, com o objetivo de (Convênios ICMS 110/2007 e 101/2008):"

I –

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"I - Anexo I - apurar a movimentação de combustíveis derivados de petróleo realizada por distribuidora de combustíveis, importador e TRR;"

II –

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"II - Anexo II - demonstrar as operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;"

~~III –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"III - Anexo III - apurar o resumo das operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;"

~~IV –~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"IV - Anexo IV - demonstrar as entradas interestaduais de AEAC e B100 realizadas por

distribuidora de combustíveis (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008);"

~~V -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"V - Anexo V - apurar o resumo das entradas interestaduais de AEAC e B100 realizadas por distribuidora de combustíveis (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008);"

~~VI -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"VI - Anexo VI - demonstrar o recolhimento do ICMS devido por Substituição Tributária - ST pela refinaria de petróleo ou suas bases para as diversas unidades federadas;"

~~VII -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"VII - Anexo VII - demonstrar o recolhimento do ICMS provisionado pela refinaria de petróleo ou suas bases;"

~~VIII -~~

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1055ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"VIII - Anexo VIII - demonstrar a movimentação de AEAC e de B100 e apurar as saídas interestaduais de sua mistura à gasolina ou ao óleo diesel (Convênios ICMS 146/2007, 136/2008 e 5/2010)."

Art. 80. As informações relativas às operações referidas na Subseção III desta Seção e no art. 76-A deste Anexo, relativamente ao mês imediatamente anterior, serão enviadas, com utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo (Convênio ICMS 130/2020):

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1056ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 80. As informações relativas às operações referidas nas Subseções III e IV desta Seção relativamente ao mês imediatamente anterior, serão enviadas com utilização do programa de computador de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo:"

I - à unidade federada de origem;

II - à unidade federada de destino;

III - ao fornecedor do combustível;

IV - à refinaria de petróleo ou suas bases.

§ 1.º Para o envio das informações deverão ser observados os prazos estabelecidos em Ato COTEPE/ICMS de acordo com a seguinte classificação:

I - TRR;

II - contribuinte que tiver recebido o combustível de outro contribuinte substituído;

III - contribuinte que tiver recebido combustível exclusivamente do sujeito passivo por Substituição Tributária - ST;

IV - importador;

V - refinaria de petróleo ou suas bases:

a) na hipótese prevista na alínea “a” do inciso III do art. 75 deste Anexo;

b) na hipótese prevista na alínea “b” do inciso III do art. 75 deste Anexo.

VI - fornecedor de etanol (Convênio ICMS 130/2020);

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1056ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

§ 2.º As informações somente serão consideradas entregues após a emissão do respectivo protocolo.

Art. 81. Os bancos de dados utilizados para a geração das informações na forma prevista nesta Subseção deverão ser mantidos pelo contribuinte, em meio magnético, pelo prazo de que trata o parágrafo único do art. 175 deste Regulamento.

Art. 82. A entrega das informações fora do prazo estabelecido em Ato COTEPE, pelo contribuinte que promover operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou com as operações realizadas conforme o art. 76-A deste Anexo, far-se-á nos termos desta Subseção, observado o disposto no manual de instrução de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 130/2020).

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1057ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 82. A entrega das informações fora do prazo estabelecido em Ato COTEPE/ICMS, pelo

contribuinte que promover operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, com AEAC ou com B100, cuja operação tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto, far-se-á nos termos desta Subseção, observado o disposto no manual de instrução de que trata o § 2º do art. 76 deste Anexo (Convênios ICMS 110/2007 e 136/2008)."

§ 1.º Na hipótese de que trata o "caput", a unidade federada responsável por autorizar o repasse terá o prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da transmissão extemporânea para, alternativamente (Convênios ICMS 110/2007 e 134/2013):

I - realizar diligências fiscais e emitir parecer conclusivo, do qual será entregue cópia para a refinaria de petróleo ou suas bases acompanhado do impresso do Anexo III descrito no inciso III do art. 79 deste Anexo.

II - formar grupo de trabalho com a unidade federada destinatária do imposto, para a realização de diligências fiscais.

§ 2.º Não havendo manifestação da unidade federada que suportará a dedução do imposto no prazo definido no § 1°, fica caracterizada a autorização para que a refinaria, ou suas bases, efetue o repasse (Convênios ICMS 110/2007 e 134/2013).

§ 3.º Para que se efetive o repasse a que se refere o § 2º, a unidade federada de destino comunicará à refinaria ou suas bases, enviando cópia da comunicação à unidade federada que suportará a dedução (Convênios ICMS 110/2007 e 134/2013).

§ 4.º A refinaria, ou suas bases, de posse do comunicado de que trata o § 1º ou na hipótese do § 3º, deverá efetuar o pagamento na próxima data prevista para o repasse (Convênio ICMS 134/2013).

§ 5.º O disposto neste artigo se aplica também ao contribuinte que receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais (Convênio ICMS 134/2013).

§ 6.º A competência para a emissão de ofícios de glosa ou de autorização, e de solicitação de repasse de imposto, é do Chefe do Setor Especializado em Combustíveis da IGF da CRE.

Art. 82-A. Em decorrência de impossibilidade técnica ou no caso de entrega fora do prazo estabelecido no Ato COTEPE de que trata o § 1º do art. 80 deste Anexo, o TRR, a distribuidora de combustíveis, o importador ou o fornecedor de etanol deverá protocolar, na unidade federada de sua localização e nas unidades federadas para as quais tenha remetido combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou no caso das operações com etanol de que trata o art. 76-A deste Anexo, os relatórios correspondentes aos seguintes anexos, a que se refere o "caput" do art. 76 deste Anexo, em quantidade de vias a seguir discriminadas (Convênio ICMS 130/2020):

Acrescentado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

I - Anexo I, em 2 (duas) vias por produto;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

II - Anexo II, em 3 (três) vias por unidade federada de destino e por produto;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

III - Anexo III, em 3 (três) vias por unidade federada de destino e por fornecedor;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024

(primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

IV - Anexo XII, se fornecedor de etanol combustível, em 2 (duas) vias;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

V - Anexo XIII, se distribuidor de combustíveis, em 2 (duas) vias;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023,*

130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

VI - Anexo XIV, em 2 (duas) vias, se relativo a operações internas, ou em 3 (três) vias, se relativo a operações interestaduais.

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1058ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

SUBSEÇÃO VIII
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
(artigos 83 a 95)

Art. 83. O disposto nas Subseções III e VI desta Seção não exclui a responsabilidade do TRR, da distribuidora de combustíveis, do importador, do fornecedor de etanol, da refinaria de petróleo ou suas bases ou do formulador pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo as unidades federadas aplicar penalidades ao responsável pela omissão ou pelas informações falsas ou inexatas bem como exigir diretamente do estabelecimento responsável pela omissão ou pelas informações falsas ou

inexatas o imposto devido a partir da operação por eles realizada, até a última, e seus respectivos acréscimos (Convênio ICMS 130/2020).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1059ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 83. O disposto nas Subseções III a VI desta Seção não exclui a responsabilidade do TRR, da distribuidora de combustíveis, do importador ou da refinaria de petróleo, ou suas bases, pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo este Estado exigir, diretamente do estabelecimento responsável, o imposto devido a partir da operação por ele realizada, até a última, e seus respectivos acréscimos."

Art. 84. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se este, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de retenção ou recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, nas formas e prazos definidos nas Subseções III a VII desta Seção (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008, 188/2010 e 130/2020).

Nova redação do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1060ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos

contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 84. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, com AEAC e com B100 será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se esse, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, nas formas e prazos definidos nas Subseções III a VII desta Seção (Convênios ICMS 110/2007, 136/2008 e 188/2010)."

Art. 85. O TRR, a distribuidora de combustíveis ou o importador, responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação, na hipótese de entrega das informações fora dos prazos estabelecidos no art. 80 deste Anexo.

Art. 86. Na falta da inscrição exigida no art. 45 deste Anexo, a refinaria de petróleo ou suas bases, o formulador, a distribuidora de combustíveis, o importador ou o TRR, por ocasião da saída do produto de seu estabelecimento, deverá recolher, por meio de GNRE, o imposto devido nas operações subsequentes em favor deste Estado, devendo uma cópia do comprovante do pagamento do imposto acompanhar o seu transporte (Convênio ICMS 16/2023).

Nova redação do 'caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1061ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Art. 86. Na falta da inscrição exigida no art. 45 deste Anexo, a refinaria de petróleo ou suas bases, a distribuidora de combustíveis, o importador ou o TRR, por ocasião da saída do produto de seu estabelecimento, deverá recolher, por meio de GNRE, o imposto devido nas operações subsequentes em favor deste Estado, devendo via específica da GNRE acompanhar o seu transporte."

§ 1.º Na hipótese do “caput”, se a refinaria de petróleo, ou suas bases, tiver efetuado o repasse na forma prevista no art. 75 deste Anexo, o remetente da mercadoria poderá solicitar à unidade federada, nos termos previstos na legislação estadual, o ressarcimento do imposto que tiver sido pago em decorrência da aquisição do produto, inclusive da parcela retida antecipadamente por Substituição Tributária - ST, mediante requerimento instruído com, no mínimo, os seguintes documentos:

Renumerado o "caput" do parágrafo único pelo art. 1º, alteração 1061ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"Parágrafo único. Na hipótese do “caput”, se a refinaria de petróleo, ou suas bases, tiver efetuado o repasse na forma prevista no art. 75 deste Anexo, o remetente da mercadoria poderá solicitar à unidade federada, nos termos previstos na legislação estadual, o ressarcimento do imposto que tiver sido pago em decorrência da aquisição do produto, inclusive da parcela retida antecipadamente por Substituição Tributária - ST, mediante requerimento instruído com, no mínimo, os seguintes documentos:"

I - cópia da nota fiscal da operação interestadual;

II - cópia da GNRE;

III - cópia do protocolo da transmissão eletrônica das informações a que se refere a Subseção VII desta Seção;

IV - cópias dos Anexos II e III, de que trata o art. 76 deste Anexo, conforme o caso (Convênio ICMS 130/2020).

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 1061ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:

"IV - cópia dos Anexos II e III ou IV e V, descritos nos incisos do "caput" do art. 79 deste Anexo."

§ 2º Se o destinatário da mercadoria, quando notificado, deixar de apresentar as cópias dos comprovantes de pagamento de que trata o "caput" deste artigo, poderá a unidade federada de destino atribuir a ele, por meio de imposição de Regime Especial, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente nas operações com a mercadoria adquirida, até o consumidor final, ressalvado o direito do remetente ao ressarcimento da parcela do imposto efetivamente repassado, nos termos do

§ 1º deste artigo (Convênio ICMS 16/2023).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1061ª, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Art. 87. As unidades federadas poderão, até o 8º (oitavo) dia de cada mês, comunicar à refinaria de petróleo ou suas bases, a não aceitação da dedução informada tempestivamente, nas hipóteses de constatação de:

I - operações de recebimento do produto, cujo imposto não tenha sido retido pelo sujeito passivo por Substituição Tributária - ST;

II - erros que impliquem elevação indevida de dedução.

§ 1.º A unidade federada que efetuar a comunicação referida no “caput” deverá:

I - anexar os elementos de prova que se fizerem necessários;

II - encaminhar, na mesma data prevista no “caput”, cópia da referida comunicação às demais unidades federadas envolvidas na operação.

§ 2.º A refinaria de petróleo, ou suas bases, que receber a comunicação referida no “caput” deverá efetuar provisionamento do imposto devido às unidades federadas, para que o repasse seja realizado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 3.º A unidade federada que efetuou a comunicação prevista no “caput” deverá, até o 18° (décimo oitavo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, manifestar-se, de forma escrita e motivada, contra a referida dedução, caso em que o valor anteriormente provisionado para repasse será recolhido em seu favor.

§ 4.º Caso não haja a manifestação prevista no § 3º, a refinaria de petróleo, ou suas bases, deverá efetuar o repasse do imposto provisionado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 5.º O contribuinte responsável pelas informações que motivaram a comunicação prevista neste artigo será responsável pelo repasse glosado e respectivos acréscimos legais, devendo efetuar o recolhimento do valor até o último dia útil do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 6.º A refinaria de petróleo, ou suas bases, comunicada nos termos deste artigo, que efetuar a dedução, será responsável pelo valor deduzido indevidamente e respectivos acréscimos legais.

§ 7.º A refinaria de petróleo, ou suas bases, que deixar de efetuar repasse em hipóteses não previstas neste artigo será responsável pelo valor não repassado e respectivos acréscimos legais.

§ 8.º A não aceitação da dedução prevista no inciso II do “caput” fica limitada ao valor da parcela do imposto deduzido a maior.

Art. 88. O protocolo de entrega das informações de que trata esta Seção não implica homologação dos lançamentos e procedimentos adotados pelo contribuinte.

Art. 89. O disposto nesta Seção não dispensa o contribuinte da entrega da GIA-ST, prevista no art. 228 deste Regulamento.

~~**Art. 90.**~~

Revogado o "caput" do artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 90. A suspensão de que trata o art. 60 deste Anexo é condicionada à comprovação, perante o remetente, da condição de adquirente de gasolina ‘A” ou de óleo diesel da distribuidora de combustível, na forma estabelecida em norma de procedimento."

~~§ 1.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 1.º Caso não ocorra o pagamento na forma prevista no art. 60 deste Anexo, a responsabilidade pelo imposto inadimplido fica afastada, em relação ao remetente, desde que observado o disposto no "caput".

~~§ 2.º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"§ 2.º A distribuidora de combustíveis que descumprir suas obrigações, dando causa ao não pagamento do imposto suspenso, será relacionada em ato da CRE."

~~Art. 91.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de

14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 91. A suspensão do pagamento do imposto na hipótese do art. 60 não se aplica às operações destinadas a estabelecimento de distribuidora de combustíveis que constar no ato de que trata o § 2º do art. 90, ambos deste Anexo, caso em que o recolhimento do imposto deverá ser efetuado por ocasião da saída, em GR-PR."

~~**Art. 92.**~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 92. A CRE poderá exigir o credenciamento prévio das distribuidoras de combustíveis que pretendam adquirir AEAC ou B100 neste Estado com a suspensão do pagamento do imposto prevista no art. 60 deste Anexo."

Art. 93. Nas operações de saída de gás combustível, com fornecimento contínuo via gasoduto, será emitida nota fiscal dentro do período de apuração do ICMS, correspondente

ao volume total comercializado por destinatário no respectivo período, consignando-se no campo "Informações Complementares" a expressão "VIA GASODUTO" e o período de fornecimento.

Art. 94. Na saída de gás natural comercializado por postos revendedores para consumo em veículos automotores, cujo recebimento ocorreu via gasoduto, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

I - a distribuidora concessionária da comercialização do gás natural, dentro do período de apuração do ICMS, emitirá nota fiscal para a distribuidora que procedeu as saídas destinadas a postos revendedores, indicando a expressão "VIA GASODUTO" e o período de fornecimento;

II - a distribuidora que realizar a operação de saída a postos revendedores, dentro do período de apuração do ICMS, emitirá nota fiscal na forma estabelecida no art. 3º deste Anexo, indicando a expressão "VIA GASODUTO" e o período de fornecimento;

III - o posto revendedor que realizar a operação de saída ao consumidor emitirá documento fiscal por operação, com observância, no que couber, dos procedimentos do art. 5º deste Anexo.

~~Art. 95.~~

Revogado o artigo pelo art. 1º, alteração 1064ª - inciso III, do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, em vigor com sua publicação em 14.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 7.075, de 14.8.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Convênios ICMS 110/2022, 212/2023, 130/2020, 143/2021, 16/2023 e 77/2024, do Protocolo ICMS 30/2020 e dos Ajustes SINIEF 22/2021 e 37/2022, e a data*

de produção de efeitos deste Decreto.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017.até 30.9.2024:

"Art. 95. Os contribuintes estabelecidos em outras unidades federadas que destinarem gasolina, exceto para aviação, para o estado do Paraná, inclusive aqueles de que tratam os artigos 57, 58 e 59, deverão observar o disposto no art. 55, todos deste Anexo e, no que couber, o previsto no Anexo XII."

SEÇÃO XII
DAS OPERAÇÕES COM COSMÉTICOS, PERFUMARIA, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL E DE TOUCADOR
(artigos 96 a 98)

Ver art. 2º do Decreto 10.858, de 24.8.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados de acordo com o disposto na Seção XII do Anexo IX, no período de 1º a 26 de janeiro de 2018 (Convênio ICMS 53/2018)

MVA - art. 11 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 96. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 191/2009, 41/2010, 207/2012 e 86/2014; Protocolo ICMS 164/2010; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	20.001.00	1211.90.90	Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	20.002.00	2712.10.00	Vaselina *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	20.003.00	2814.20.00	Amoníaco em solução aquosa (amônia) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	20.004.00	2847.00.00	Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	20.005.00	3006.70.00	Lubrificação íntima *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	20.006.00	33.01	Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos

			essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	20.007.00	3303.00.10	Perfumes (extratos) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	20.008.00	3303.00.20	Águas-de-colônia *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	20.009.00	3304.10.00	Produtos de maquilagem para os lábios *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	20.010.00	3304.20.10	Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
11	20.011.00	3304.20.90	Outros produtos de maquilagem para os olhos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	20.012.00	3304.30.00	Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13	20.013.0	3304.91.00	Pós, incluídos os compactos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)*

13	0	3304.91.00	*(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e 131/2017)*

Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 158ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018:

Posição	*CEST*	*NCM*	*DESCRIÇÃO*
13	*20.013.00*	*3304.91.00*	*Pós, incluídos os compactos, para maquilagem (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010, 111/2011 e 67/2013) (Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*

14	20.014.00	3304.99.10	Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
15	20.015.00	3304.99.90	Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
16	20.016.00	3304.99.90	Preparações solares e antissolares *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
17	20.017.00	3305.10.00	Xampus para o cabelo *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
18	20.018.00	3305.20.00	Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

19	20.019.00	3305.30.00	Laquês para o cabelo *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
20	20.020.00	3305.90.00	Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
21	20.021.00	3305.90.00	Condicionadores *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
22	20.022.00	3305.90.00	Tinturas para o cabelo *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
23	20.023.00	3306.10.00	Dentifrícios *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
24	20.024.00	3306.20.00	Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
25	20.025.00	3306.90.00	Outras preparações para higiene bucal ou dentária *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
26	20.026.00	3307.10.00	Preparações para barbear (antes, durante ou após) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
27	20.027.00	3307.20.10	Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 20.027.01 *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 81/2017)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 23ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.8.2017:*			
"27	*20.027.00*	*3307.20.10*	*Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
27.1	20.027.01	3307.20.10	Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênio ICMS 81/2017)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 23ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018).			
28	20.028.00	3307.20.10	Antiperspirantes líquidos *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
29	20.029.00	3307.20.90	Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 20.029.01 *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 81/2017)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 23ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do			

Decreto n. 9.192, de 5.4.2018).

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.8.2017:

"29	*20.029.00*	*3307.20.90*	*Outros desodorantes (desodorizantes) corporais* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
29.1	20.029.01	3307.20.90	Outras loções e óleos desodorantes hidratantes *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 e 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 e 19/2012*)* *(Convênio ICMS 81/2017)*

Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 23ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2017 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018).

30	20.030.00	3307.20.90	Outros antiperspirantes *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 e 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 e 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
31	20.031.00	3307.30.00	Sais perfumados e outras preparações para banhos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 e 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 e 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
32	20.032.00	3307.90.00	Outros produtos de perfumaria preparados *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 e 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 e 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 e 53/2016*)*
33	20.032.01	3307.90.00	Outros produtos de toucador preparados *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 e 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 e 19/2012*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*
	20.033.0		Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais

34	0	3307.90.00	*(Protocolo ICMS* 86/2014*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
35	20.034.00	3401.11.90	Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 20.034.01 (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011) (Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 280ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019*			
"35	*20.034.00*	*3401.11.90*	*Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
35-A	20.034.01	3401.11.90	Lenços umedecidos (Convênio ICMS 38/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 280ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
36	20.035.00	3401.19.00	Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 115/2017*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 46ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
			Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou

"36	*20.035.00*	*3401.19.00*	*figuras moldados, inclusive lenços umedecidos* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
36-A			(REVOGADA)

Revogada a posição 36-A pelo art. 1º, alteração 297ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).

Redação anterior da posição 36-A acrescentada pelo art. 1º, alteração 46ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.12.2017 até 30.6.2019:

"36-A	*20.035.01*	*3401.19.00*	*Lenços umedecidos* *(Convênios ICMS 92/2015 e 115/2017)"*
37	20.036.00	3401.20.10	Sabões de toucador sob outras formas *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
38	20.037.00	3401.30.00	Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
39	20.038.00	4014.90.10	Bolsa para gelo ou para água quente *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
40	20.039.00	4014.90.90	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
41	20.040.00	3924.90.00 3926.90.40	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)*

		3926.90.90	*(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
42	20.041.00	4202.1	Malas e maletas de toucador *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
43	20.042.00	4818.10.00	Papel higiênico – folha simples *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
44	20.043.00	4818.10.00	Papel higiênico - folha dupla, tripla e quádrupla *(Protocolos ICMS* 191/2009 , 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013 *)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012 *)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 e 178/2024 *)*
Nova redação dada à posição 44 pelo art. 1º, alteração 1137ª, do Decreto n. 9.311, de 21.3.2025, em vigor com sua publicação em 21.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025.			
Redação original da posição 44 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2025:			
44	*20.043.00*	*4818.10.00*	*Papel higiênico - folha dupla e tripla* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010, 111/2011 e 67/2013)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
45	20.044.00	4818.20.00	Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
46	20.045.00	4818.20.00	Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas *(Protocolos ICMS* 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Toalhas e guardanapos de mesa

47	20.046.00	4818.30.00	*(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
48	20.047.00	4818.90.90	Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) *(Protocolo ICMS* 69/2015*)* *(Protocolos ICMS* 3/2015*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
49	20.048.00	9619.00.00	Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01 *(Protocolos ICMS* 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 101/2017*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 46ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"49	*20.048.00*	*9619.00.00*	*Fraldas* *(Protocolos ICMS 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 e 67/2013)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
49-A	20.048.01	9619.00.00	Fraldas de fibras têxteis *(Protocolos ICMS* 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 101/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 109ª, do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018, produzindo efeitos a partir de 6.4.2018 (publicação). ***Ver art. 4º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelo contribuinte, no período de 1º.12.2017 até 6.4.2018 (publicação do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018), em conformidade com o disposto na alteração 109ª.***			
50	20.049.00	9619.00.00	Tampões higiênicos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

51	20.050.00	9619.00.00	Absorventes higiênicos externos *(Protocolos ICMS* 191/2009, 5/2010, 190/2010, 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
52	20.051.00	5601.21.90	Hastes flexíveis (uso não medicinal) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
53	20.052.00	5603.92.90	Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
54	20.053.00	8203.20.90	Pinças para sobrancelhas *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
55	20.054.00	8214.10.00	Espátulas (artigos de cutelaria) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
56	20.055.00	8214.20.00	Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
57	20.056.00	9025.11.10 9025.19.90	Termômetros, inclusive o digital *(Protocolos ICMS* 191/2009, 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
58	20.057.00	9603.2	Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios, para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam parte de aparelhos, exceto escovas de dentes

	0		*(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
59	20.058.00	9603.21.00	Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras *(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 5/2010*,* 190/2010*,* 111/2011 *e* 67/2013*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
60	20.059.00	9603.30.00	Pincéis para aplicação de produtos cosméticos *(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
61	20.060.00	9605.00.00	Sortidos de viagem, para toucador de pessoas, para costura ou para limpeza de calçados ou de roupas *(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
62	20.061.00	96.15	Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os da posição 85.16 e suas partes *(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
63	20.062.00	9616.20.00	Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador *(Protocolos ICMS* 191/2009*,* 190/2010 *e* 111/2011*)* *(Protocolos ICMS* 164/2010 *e* 19/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
64	20.063.00	3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00	Mamadeiras *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)*

	0	4014.90.90 7013	*(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 154/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 831ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"64	*20.063.00*	*3923.30.00* *3924.10.00* *3924.90.00* *4014.90.90* *7010.20.00*	*Mamadeiras* *(Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011)* *(Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
65	20.065.00	5601.21.10	Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal *(Convênios ICMS 142/2018 e 108/2022)*
Acrescentada a posição 65 pelo art. 1º, alteração 831ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 164/2010, 54/2017, 58/2018, 12/2019 e 32/2020).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 663ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 526ª, do Decreto n. 7.096, de

10.3.2021, produziu efeitos de 1º.1.2021 até 30.6.2022

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 164/2010; Protocolos ICMS 54/2017, 12/2019 e 32/2020; Protocolo ICMS 58/2018)."

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 281ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos de 1º.6.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020) até 31.12.2020:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 164/2010; Protocolo ICMS 54/2017 e 12/2019; Protocolo ICMS 58/2018)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 217ª, do Decreto n. 12.009, de 17.12.2018, em vigor com sua publicação em 17.12.2018, produzindo efeitos de 1º.12.2018 até 31.5.2019:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 164/2010 e 54/2017, 58/2018)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 202ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos de 1º.10.2018 (primeiro dia do segundo do mês subsequente ao da publicação) até 30.11.2018:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 164/2010 e 54/2017)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2018:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

§ 2.º Para os contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, o disposto nesta Seção, em relação aos produtos descritos nas seguintes posições da tabela do "caput":

I - posição 1, somente se aplica àqueles em embalagens de conteúdo de até 50 (cinquenta) g, devendo, em relação aos produtos com embalagens de conteúdo acima de 50 (cinquenta) g, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;

II - posição 4, somente se aplica àqueles em embalagens de conteúdo de até 100 (cem) ml, devendo, em relação aos produtos com embalagens de conteúdo acima de 100 (cem) ml, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;

III - posição 6, somente se aplica àqueles em embalagens de conteúdo de até 10 (dez) ml, devendo, em relação aos produtos com embalagens de conteúdo acima de 10 (dez) ml, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;

IV - posição 34, não se aplica, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;

V - posição 44, não se aplica ao papel higiênico - folha tripla, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo;

VI - posição 46, não se aplica quando o produto for comercializado em rolos entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo.

§ 3º O disposto nesta Seção se aplica também aos produtos destinados ao uso em

animais, cuja descrição e classificação NCM correspondam aos indicados na tabela de que trata o “caput”.

4.º Para os contribuintes estabelecidos no estado da Paraíba, o disposto nesta Seção somente se aplica para os produtos descritos nas posições 23, 24, 25, 40, 41, 49, 49-A, 50, 51, 52, 59 e 64 da tabela do caput deste artigo (Protocolo ICMS 58/2018, 64/2019).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 490ª, do Decreto n. 6.302, de 4.12.2020, produzindo efeitos a partir de 4.12.2020.

Redação anterioe do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 217ª, do Decreto n. 12.009, de 17.12.2018, em vigor com sua publicação em 17.12.2018, produziu efeitos de 1º.12.2018 até 3.12.2020:

"§ 4.º Para os contribuintes estabelecidos no estado da Paraíba, o disposto nesta Seção somente se aplica para os produtos descritos nas posições 14, 23, 24, 25, 40, 41, 49, 49-A, 50, 51, 52, 59 e 64 da tabela do "caput" deste artigo (Protocolos ICMS 54/2017 e 58/2018)."

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 202ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos de 1º.10.2018 (primeiro dia do segundo do mês subsequente ao da publicação) até 30.11.2018:

"§ 4.º Para os contribuintes estabelecidos no estado da Paraíba, o disposto nesta Seção somente se aplica para os produtos descritos na posição 14 da tabela do "caput" deste artigo (Protocolo ICMS 54/2017)."

§ 5.º Para os contribuintes estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul, o disposto nesta Seção não se aplica para os produtos descritos na posição 41 da tabela do "caput" deste artigo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolo ICMS 54/2017).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 202ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2018 (primeiro dia do segundo do mês subsequente ao da publicação).

§ 6.º Para os contribuintes estabelecidos no estado do Rio de Janeiro, o disposto nesta Seção não se aplica para os produtos descritos nas posições 16, 23, 35, 37, 38, 41, 43, 44 e 59 da tabela do "caput" deste artigo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolo ICMS 54/2017).

Acrescentado o parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 217ª, do Decreto n. 12.009, de 17.12.2018, em vigor com sua publicação em 17.12.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2018.

§ 7.º Para os contribuintes estabelecidos nos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, o disposto nesta Seção somente se aplica para os produtos descritos nas posições 23, 24, 25, 40, 41, 49, 49-A, 50, 51, 52, 59 e 64 da tabela do caput deste artigo (Protocolo ICMS 58/2018).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 663ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação anterior acrescentada dada pelo art. 1º, alteração 217ª, do Decreto n. 12.009, de

17.12.2018, em vigor com sua publicação em 17.12.2018, produziu efeitos de 1º.12.2018 até 30.6.2022:

"§ 7.º Para os contribuintes estabelecidos nos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, o disposto nesta Seção somente se aplica para os produtos descritos nas posições 23, 24, 25, 40, 41, 49, 49-A, 50, 51, 52, 59 e 64 da tabela do "caput" deste artigo (Protocolo ICMS 58/2018)."

Art. 97. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta deste, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 191/2009 e 111/2011; Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2º Nas operações com os produtos relacionados na tabela de que trata o “caput” do art. 96 deste Anexo, realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, o remetente deverá utilizar o percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 3º Além das hipóteses previstas no art. 18 deste Anexo, para fins do disposto no § 2º, entende-se por estabelecimentos de empresas interdependentes quando uma delas promover transporte de mercadoria utilizando veículos da outra, sendo ambas contribuintes do setor de cosméticos.

§ 4º A venda de matéria-prima ou produto intermediário, destinados exclusivamente à industrialização de produtos do comprador, não caracteriza a interdependência referida nos incisos IV e V do "caput" do art. 18 deste Anexo.

§ 5º Em substituição à regra do § 1º, poderá ser atribuída ao estabelecimento destinatário interdependente, por meio de regime especial, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido relativo às operações subsequentes, hipótese em que serão adotadas as margens de que trata o citado parágrafo.

§ 6.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º ou 2º, conforme o caso (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011).

§ 7.º O substituto tributário transmitirá, via internet, para o endereço sst.cre@pr.gov.br, a tabela dos preços sugeridos ao público referida no "caput" e, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que houver qualquer alteração.

Art. 98. O disposto nesta Seção não se aplica às empresas que utilizem o sistema de “marketing” direto na comercialização de seus produtos, hipótese em que deve ser observado o disposto na Seção XX deste Anexo.

Ver art. 2º do Decreto 10.858, de 24.8.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados de acordo com o disposto na Seção XII do Anexo IX, no período de 1º a 26 de janeiro de 2018 (Convênio ICMS 53/2018)

SEÇÃO XIII
DAS OPERAÇÕES COM FERRAMENTAS
(artigos 99 a 100)

MVA - art. 13 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 99. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 193/2009, 43/2010 e 37/2016; Protocolos ICMS 195/2009 e 45/2010; Protocolo ICMS 101/2011; Protocolo ICMS 29/2013; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	08.001.00	4016.99.90	Ferramentas de borracha vulcanizada não endurecida *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	08.002.00	4417.00.10 4417.00.90	Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de madeira *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3		68.04	Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais,

	08.003.00		de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	08.004.00	82.01	Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	08.005.00	8202.20.00	Folhas de serras de fita *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	08.006.00	8202.91.00	Lâminas de serras máquinas *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	08.007.00	82.02	Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00 *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	08.008.00	82.03	Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais, exceto pinças para sobrancelhas classificadas na posição 8203.20.90

			(Protocolo ICMS 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	08.009.00	82.04	Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	08.010.00	82.05	Ferramentas manuais (incluídos os diamantes de vidraceiro) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjas-portáteis; mós com armação, manuais ou de pedal *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
11	08.011.00	8206.00.00	Ferramentas de pelo menos duas das posições 82.02 a 82.05, acondicionadas em sortidos para venda a retalho *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010*,* 137/2012 *e* 87/2014*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
12	08.012.00	8207.40 8207.60 8207.70	Ferramentas de roscar interior ou exteriormente; de mandrilar ou de brochar; e de fresar *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13		82.07	Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, furar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão,

	08.013.00		para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy e as classificadas no CEST 08.012.00 *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 132/2016*)*
14	08.014.00	82.08	Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
15	08.015.00	8209.00.11	Plaquetas ou pastilhas intercambiáveis *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010, 137/2012 *e* 87/2014*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
16	08.016.00	8209.00	Outras plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais ("cermets"), exceto as classificadas no CEST 08.015.00 *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010, 137/2012 *e* 87/2014*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
17	08.017.00	82.11	Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas, exceto as de uso doméstico *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
18	08.018.00	*82.13 **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	Tesouras e suas lâminas *(Protocolo ICMS* 193/2009, 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

19	08.020.00	90.15	Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
20	08.021.00	9017.20.00 9017.30 9017.80 9017.90.90	Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo; metros, micrômetros, paquímetros, calibres e semelhantes; partes e acessórios *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
21	08.022.00	9025.11.90 9025.90.10	Termômetros, exceto os clínicos, suas partes e acessórios *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
22	08.023.00	9025.19 9025.90.90	Pirômetros, suas partes e acessórios *(Protocolo ICMS* 193/2009*,* 186/2010 *e* 137/2012*)* *(Protocolo ICMS* 29/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 193/2009, 29/2013, 83/2015, 37/2016, 39/2016, 10/2019 e 24/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 664ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 282ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.5.2019 até 30.6.2022:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 193/2009, 83/2015, 37/2016, 39/2016 e 10/2019; Protocolo ICMS 29/2013)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2019:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 193/2009, 83/2015, 37/2016 e 39/2016; Protocolo ICMS 29/2013)."

Art. 100. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 193/2009 e 137/2012; Protocolos ICMS 195/2009; Protocolo ICMS 29/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o “caput”, a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que

trata do § 1º.

SEÇÃO XIV
DAS OPERAÇÕES COM LÂMINA DE BARBEAR E APARELHO DE BARBEAR
(artigos 101 a 102)

MVA - art. 14 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 101. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes que destinem o seguinte produto, com sua respectiva classificação na NCM, a revendedores localizados no território paranaense (Protocolo ICM 16/1985; Protocolos ICMS 7/1998, 14/2000 e 5/2009; Protocolo ICMS 28/1985; Protocolo ICMS 39/1985; Protocolo ICMS 8/1988; Protocolos ICMS 36/1998 e 35/2006; Protocolo ICMS 129/2008; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	20.064.00	8212.10.20 8212.20.10	Aparelhos e lâminas de barbear *(Protocolo ICM* 16/1985*; Protocolos ICMS* 14/2000 *e* 5/2009*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer

estabelecimento remetente localizado nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolos ICMS 8/2021, 30/2023 e 8/2025).

Nova redação do parágrafo único dada pelo art. 1º, alteração 1169ª, do Decreto n. 9.904, de 12.5.2025, em vigor em 12.5.2025 (publicação).

Redação anterior do do parágrafo único, dada pelo art. 1º, alteração 1028ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 11.5.2025:

Vide convalidação prevista no art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024.

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolos ICMS 8/2021 e 30/2023)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 600ª, do Decreto n. 9671, de 6.12.2021, em vigor com sua publicação em 6.12.2021, produzindo efeitos de 1º.3.2021 até 31.7.2024:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolo ICMS 8/2021)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 282ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos de 1º.5.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020) até 28.2.2021:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2019:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 193/2009, 83/2015, 37/2016 e 39/2016; Protocolo ICMS 29/2013)."

Art. 102. A base de cálculo do imposto, para os fins de Substituição Tributária - ST,

será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Protocolo ICM 16/1985; Protocolo ICMS 5/2009).

§ 1.º Inexistindo os valores de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, a seguro, a impostos e a outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolo ICM 16/1985; Protocolo ICMS 5/2009).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual, conforme o caso, de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições (Protocolo ICM 16/1985; Protocolos ICMS 5/2009 e 59/2013).

SEÇÃO XV
DAS OPERAÇÕES COM LÂMPADA ELÉTRICA
(artigos 103 a 104)

MVA - art. 15 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 103. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes que destinem os seguintes produtos, com suas respectivas classificações na

NCM, a revendedores localizados no território paranaense (Protocolo ICM 17/1985; Protocolos ICMS 8/1998, 26/2001, 42/2008, 7/2009 e 79/2016; Protocolos ICMS 28/1985 e 39/1985; Protocolo ICMS 8/1988; Protocolos ICMS 36/1998 e 36/2006; Protocolo ICMS 130/2008; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	09.001.00	85.39	Lâmpadas elétricas *(Protocolo ICM* 17/1985*; Protocolos ICMS* 8/1998, 26/2001, 42/2008, 7/2009 *e* 79/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	09.002.00	85.40	Lâmpadas eletrônicas *(Protocolo ICM* 17/1985*; Protocolos ICMS* 8/1998, 26/2001, 42/2008, 7/2009 *e* 79/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	09.003.00	8504.10.00	Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas *(Protocolo ICM* 17/1985*; Protocolos ICMS* 8/1998, 26/2001, 42/2008, 7/2009 *e* 79/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	09.004.00	8536.50	"Starter" *(Protocolo ICM* 17/1985*; Protocolos ICMS* 8/1998, 26/2001, 42/2008, 7/2009 *e* 79/2016*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	09.005.00	8539.52.00	Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz) (Protocolo ICMS 79/2016) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 832ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"5	*09.005.00*	*8539.50.00*	*Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz)*

	09.005.00		*(Protocolo ICMS 79/2016)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)"*

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento localizado nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolo ICMS 3/2019).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1029ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos ICMS 70/2022, 30/2023 e 32/2023 e dos Despachos Confaz 12/2020, 70/2020, 6/2022, 52/2022 e 58/2023, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 283ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos de 1º.5.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020) até 31.7.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal (Protocolos ICMS 3/2019)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2019:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal."

~~§ 2º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 166ª, inciso III, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2018:
"§ 2.º O disposto nesta Seção não se aplica a estabelecimentos remetentes estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul, nas operações com reator classificado na posição 8504.10.00 da NCM, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo.".

Art. 104. A base de cálculo do imposto, para os fins de Substituição Tributária - ST, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Protocolo ICM 17/1985; Protocolo ICMS 7/2009).

§ 1.º Inexistindo os valores de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, a seguro, a impostos e a outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolo ICM 17/1985; Protocolo ICMS 7/2009).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual, conforme o caso, de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições (Protocolo ICM 17/1985; Protocolos ICMS 7/2009 e 60/2013).

SEÇÃO XVI
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO
(artigos 105 a 106)

MVA - art. 16 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 105. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 196/2009 e 95/2012; Protocolo ICMS 69/2011; Protocolo ICMS 71/2011; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	10.002.00	3816.00.1 3824.50.00	Argamassas *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

2	10.003.00	3214.90.00	Outras argamassas *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	10.005.00	39.16	Revestimentos de PVC e outros plásticos, forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	10.006.00	39.17	Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	10.007.00	39.18	Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	10.008.00	39.19	Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	10.009.00	39.19 39.20 39.21	Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	10.010.00	39.21	Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	10.011.00	39.21	Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	10.012.00	39.21	Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos CEST 10.010.00 e 10.011.00 *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
11	10.013.00	39.22	Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plástico *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	10.014.00	39.24	Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13	10.015.00	3925.10.00	Caixa d'água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
14	10.016.00	3925.90	Outras telhas, cumeeira e caixa d'água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)*

			(Protocolos ICMS 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
15	10.018.00	3925.20.00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
16	10.019.00	3925.30.00	Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
17	10.020.00	3926.90	Outras obras de plástico, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
18	10.021.00	48.14	Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
19	10.022.00	6810.19.00	Telhas de concreto *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
~~19-A~~			
Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 428ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2020 (Convênio ICMS 165/2019). *Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 159ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos de 1º.8.2018 até 31.7.2020*			
19-A	*10.023.00*	*68.11*	*Telha, cumeeira e caixa d'água, inclusive sua tampa, de fibrocimento, cimento-celulose* *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*

			(Convênio ICMS 52/2017)
20	10.024.00	68.11	Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 131/2017)* *(Convênio ICMS 165/2019)*
Nova redação da posição 20 dada pelo art. 1º, alteração 413ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzirá efeito a partir de 1º.8.2020 *Redação anterior da posição dada pelo art. 1º, alteração 159ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos de 1º.8.2018 até 31.7.2020.*			
20	*10.024.00*	*68.11*	*Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos no CEST 10.023.00* *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 131/2017)*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2018: *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *20 10.024.00 68.11 Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto (Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012) (Protocolo ICMS 71/2011) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*			
21	10.025.00	6901.00.00	Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis ("kieselghur", tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes *(Protocolo ICMS 68/2015)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
22	10.026.00	69.02	Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes

			(Protocolo ICMS 68/2015*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
23	10.027.00	69.04	Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica *(Protocolo ICMS* 68/2015*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
24	10.028.00	69.05	Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção *(Protocolo ICMS* 68/2015*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
25	10.029.00	6906.00.00	Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica *(Protocolo ICMS* 68/2015*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
26	10.030.00	69.07	Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 25/2017*)*
27	10.031.00	69.10	Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
28	10.032.00	6912.00.00	Artefatos de higiene/toucador de cerâmica *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou

29	10.033.00	70.03	perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
30	10.034.00	70.04	Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
31	10.035.00	70.05	Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
32	10.036.00	7007.19.00	Vidros temperados *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
33	10.037.00	7007.29.00	Vidros laminados *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
34	10.038.00	7008.00.00	Vidros isolantes de paredes múltiplas *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para uso na construção; cubos,

35	10.039.00	70.16	pastilhas e outros artigos semelhantes *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
36	10.040.00	7214.20.00	Barras próprias para construções, exceto vergalhões *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
37	10.041.00	7308.90.10	Outras barras próprias para construções, exceto vergalhões *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolo ICMS 71/2011)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
37-A	10.041.01	7308.90.10	Outros vergalhões (Protocolos ICMS 196/2009 e 181/2010) (Convênio ICMS 240/2019)
Acrescentado pelo art. 1º, alteração 414ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2020			
38	10.042.00	7214.20.00	Vergalhões *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolos ICMS 71/2011 e 56/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
39	10.043.00	72.13	Outros vergalhões (Protocolos ICMS 196/2009 e 181/2010) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 240/2019)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 414ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2020 *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 29.2.2020:*			
"39	*10.043.00*	*72.13 7308.90.10*	*Outros vergalhões* *(Protocolos ICMS 196/2009 e 181/2010)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
40	10.044.00	7217.10.90 73.12	Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos, cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
41	10.045.01	7217.20.90	Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*
42	10.046.00	73.07	Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
43	10.047.00	7308.30.00	Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
44	10.048.00	7308.40.00 7308.90	Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Treliças de aço

45	10.049.00	7308.40.00	*(Protocolos ICMS* 209/2012 *e* 152/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
46	10.051.00	73.10	Caixas diversas (tais como caixas de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
47	10.052.00	7313.00.00	Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
48	10.053.00	73.14	Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
49	10.054.00	7315.11.00	Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
50	10.055.00	7315.12.90	Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
51	10.056.00	7315.82.00	Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
52	10.057.00	7317.00	Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
53	10.058.00	73.18	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (Protocolos ICMS 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012) (Protocolos ICMS 71/2011 *e* 56/2012) (Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 833ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"53	*10.058.00*	*73.18*	*Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço* *(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 e 209/2012)* *(Protocolos ICMS 71/2011 e 56/2012)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
54	10.059.01	73.23	Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição 7323.10.00 *(Protocolos ICMS* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*
			Artefatos de higiene ou de toucador, e suas

55	10.060.00	73.24	partes, de ferro fundido, ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
56	10.061.00	73.25	Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
57	10.062.00	73.26	Abraçadeiras *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
58	10.063.00	74.07	Barra de cobre *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
59	10.064.00	7411.10.10	Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
60	10.065.00	74.12	Acessórios para tubos (por exemplo: uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de cobre e suas ligas, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

61	10.066.00	74.15	Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
62	10.067.00	7418.20.00	Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
63	10.068.00	7607.19.90	Manta de subcobertura aluminizada *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
64	10.070.00	7609.00.00	Acessórios para tubos (por exemplo: uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
65	10.071.00	76.10	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções

			(Protocolos ICMS 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
66	10.072.00	7615.20.00	Artefatos de higiene/toucador de alumínio, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
67	10.073.00	76.16	Outras obras de alumínio, próprias para construção, incluídas as persianas *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
68	10.074.00	8302.41.00	Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
69	10.075.00	83.01	Fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes, fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns, chaves para esses artigos, de metais comuns; exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
70	10.076.00	8302.10.00	Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo *(Protocolos ICMS* 196/2009, 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com

71	10.077.00	83.07	acessórios, para uso na construção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
72	10.078.00	83.11	Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos; fios e varetas e pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolos ICMS* 71/2011 *e* 56/2012*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
73	10.079.00	84.81	Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
74	10.080.00	70.09	Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 196/2009*,* 181/2010 *e* 209/2012*)* *(Protocolo ICMS* 71/2011*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas - Protocolos ICMS 196/2009, 71/2011, 85/2011, 71/2012, 221/2012, 4/2019, 61/2021 e 62/2021.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012, 221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 284ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos de 1º.5.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020) até 31.8.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 4/2019)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.4.2019:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

§ 2.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nas seguintes unidades federadas, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo:

Nova redação do "caput" do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012, 221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 415ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos de 1º.3.2020 até 31.8.2024:

"§ 2.º O disposto nesta Seção, em relação aos produtos classificados nas posições 22 a 25, 35, 37-A e 39 da tabela do caput, não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 29.2.2020:

"§ 2.º O disposto nesta Seção, em relação aos produtos classificados nas posições 22 a 25, 35 e 39 da tabela do "caput", não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo."

I - Minas Gerais, no que se refere aos produtos relacionados nas posições 23 e 27 da tabela do "caput" (Protocolos ICMS 51/2022 e 92/2022);

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo*

art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012, 221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

II - Rio de Janeiro, no que se refere aos produtos relacionados na posição 35 da tabela do "caput" (Protocolos ICMS 50/2022 e 51/2022);

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012, 221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

III - São Paulo, no que se refere aos produtos relacionados nas posições 22 a 25, 35, 37-A e 39 da tabela do "caput" (Protocolo ICMS 71/2011);

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012,*

221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.

IV - Distrito Federal, no que se refere aos produtos relacionados nas posições 21 a 25 da tabela do "caput" (Protocolo ICMS 50/2022).

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 918ª, do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, em vigor com sua publicação em 25.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6.834, de 25.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalidam os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos 71, de 22 de junho de 2012, 221, de 21 de dezembro de 2012, 61 e 62, de 14 dezembro de 2021, 50 e 51, de 19 de setembro de 2022, e 92, de 14 de dezembro de 2022, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Art. 106. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço *(Protocolo ICMS* 196/2009*; Protocolo ICMS* 71/2011*)*.

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o “caput”, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da

aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 196/2009 e 181/2010).

SEÇÃO XVII
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS ELÉTRICOS
(artigos 107 a 108)

MVA - art. 17 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 107. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 198/2009 e 154/2013; Protocolo ICMS 100/2011; Protocolos ICMS 84/2011 e 104/2014; Protocolo ICMS 26/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
			Transformadores, bobinas de reatância e de auto-indução, inclusive os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00; exceto os

1	12.001.00	85.04	demais transformadores da subposição 8504.3, os reatores para lâmpadas elétricas de descarga classificados no código 8504.10.00, os carregadores de acumuladores do código 8504.40.10, os equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break"), no código 8504.40.40 e os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolos ICMS* 84/2011 *e* 34/2016*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	12.002.00	85.16	Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes; exceto outros fornos, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, classificados na posição 8516.60.00 *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	12.003.00	85.35	Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, corta-circuitos, para-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V, exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores,

4	12.004.00	85.36	comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas; exceto "starter" classificado na subposição 8536.50 e os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolos ICMS* 84/2011 *e* 59/2012*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	12.005.00	85.38	Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.35 e 85.36 *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	12.006.00	7413.00.00	Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos, exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010*,* 136/2012 *e* 154/2013*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	12.007.00	85.44 76.05 76.14	Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados ou não, para usos elétricos (incluídos os de cobre ou alumínio, envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão, inclusive fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, para uso na construção; fios e cabos telefônicos e para transmissão de dados; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos

		76.14	ou munidos de peças de conexão; cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para uso elétricos; exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010*,* 136/2012 *e* 154/2013*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	12.008.00	85.46	Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	12.009.00	85.47	Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	21.110.00	85.17	Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio, tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo, os classificados nos códigos NCM/SH 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 e no código CEST 21.127.00 *(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010, 136/2012 e 154/2013)*

			(Protocolo ICMS 84/2011) *(Protocolo ICMS 26/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 206/2023)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 1033ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.8.2024:*			
"10	*21.110.00*	*85.17*	*Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo e os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53* *(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010, 136/2012 e 154/2013)* *(Protocolo ICMS 84/2011)* *(Protocolo ICMS 26/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
11	21.111.00	85.17	Interfones, seus acessórios, tomadas e plugs *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	21.112.00	85.29	Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28; exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
13	21.113.00	85.31	Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio); exceto os de uso automotivo e os classificados nas posições 8531.10 e 8531.80.00. *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010*,* 136/2012 *e*

			154/2013) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
14	21.114.00	8531.10	Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
15	21.115.00	8531.80.00	Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual, exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
16	21.116.00	8534.00	Circuitos impressos, exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010, 136/2012 e 154/2013) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
17	21.117.00	8541.41.11 8541.41.21 8541.41.22	Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 834ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
		8541.40.11	*Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser"*

"17	*21.117.00*	*8541.40.21* *8541.40.22*	*(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012)* *(Protocolo ICMS 84/2011)* *(Protocolo ICMS 26/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
18	21.118.00	8543.70.92	Eletrificadores de cercas eletrônicos *(Protocolos ICMS* 198/2009, 8/2010, 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
19	21.119.00	9030.3	Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador; exceto os de uso automotivo *(Protocolos ICMS* 198/2009, 8/2010, 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
20	21.120.00	9030.89	Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção *(Protocolos ICMS* 198/2009, 8/2010, 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
21	21.121.00	9107.00	Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono *(Protocolos ICMS* 198/2009, 8/2010, 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios,

22	21.122.00	94.05	cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124,00 e 21.125.00 *(Protocolos ICMS* 198/2009*,* 8/2010*,* 182/2010 *e* 136/2012*)* *(Protocolo ICMS* 84/2011*)* *(Protocolo ICMS* 26/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
23	21.123.00	9405.1 9405.9	Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública; e suas partes (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênio ICMS 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 834ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"23	*21.123.00*	*9405.10* *9405.9*	*Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes* *(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012)* *(Protocolo ICMS 84/2011)* *(Protocolo ICMS 26/2013)* *(Convênio ICMS 53/2016)"*
24	21.124.00	9405.2 9405.9	Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011)

			(Protocolo ICMS 26/2013) (Convênio ICMS 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 834ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"24	*21.124.00*	*9405.20.00 9405.9*	*Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes* *(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênio ICMS 53/2016)"*
25	21.125.00	9405.4 9405.9	Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, e suas partes (Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênio ICMS 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 834ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"25	*21.125.00*	*9405.40 9405.9*	*Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes* *(Protocolos ICMS 198/2009, 8/2010, 182/2010 e 136/2012) (Protocolo ICMS 84/2011) (Protocolo ICMS 26/2013) (Convênio ICMS 53/2016)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Sergipe, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 154/2013, 8/2019 e 26/2022 e Despacho Confaz 29/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 665ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

> *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 285ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.5.2019 até 30.6.2022:*
>
> *"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Sergipe, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 8/2019)."*
>
> *Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 143ª, do Decreto n. 9.016, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 até 30.4.2019:*
>
> *"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas.".

Art. 108. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 198/2009 e 136/2012; Protocolo ICMS

84/2011; Protocolo ICMS 26/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolos ICMS 198/2009 e 136/2012; Protocolo ICMS 84/2011; Protocolo ICMS 26/2013).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual previsto no § 1º (Protocolos ICMS 198/2009, 182/2010 e 136/2012; Protocolo ICMS 84/2011; Protocolo ICMS 26/2013).

§ 3.º Para fins do cálculo do ICMS por Substituição Tributária - ST, quando o valor de partida para a formação da base de cálculo for o preço praticado pelo remetente adotar-se-á, como tal, o valor constante do documento fiscal emitido para documentar a operação de aquisição.

SEÇÃO XVIII
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE LIMPEZA
(REVOGADA)

Revogada a Seção XVIII do Capítulo I do Anexo IX pelo art.1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048, de 5.6.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:

SEÇÃO XVIII
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE LIMPEZA
(artigos 109 a 110)

MVA - art. 18 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 109. *Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 197/2009 e 153/2013; Protocolo ICMS 121/2013; Protocolo ICMS 111/2013; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	11.001.00	2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00 3402.50.00 3808.94.19	Água sanitária, branqueador e outros alvejantes (Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010, 110/2011 e 153/2013) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 835ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"1	11.001.00	2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00 3808.94.19	Água sanitária, branqueador ou outros alvejantes (Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010, 110/2011 e 153/2013) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
2	11.002.00	3401.20.90 3808.94.19	Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas (Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)

			(Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 74/2021)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 653ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"2	*11.002.00*	*3401.20.90*	*Sabões em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015')"*
3	*11.003.00*	*3401.20.90* *3808.94.19*	*Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas (Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 74/2021)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 653ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:*			
"3	*11.003.00*	*3401.20.90*	*Sabões líquidos para lavar roupas* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
4	*11.004.00*	*3402.50.00*	*Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)*

			(Protocolo ICMS 111/2013) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018, 74/2021 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 835ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação anterior da posição dada pelo art. 1º, alteração 653ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos de 1º.3.2023 até 30.9.2023:*			
"4	*11.004.00*	*3402.20.00*	*Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 74/2021)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:			
"4	*11.004.00*	*3402.20.00*	*Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
5	*11.005.00*	*3402.50.00*	*Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 835ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"5	*11.005.00*	*3402.20.00*	*Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e*

			91/2014) *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
6	*11.006.00*	*3402.50.00*	*Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018, 74/2021 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 835ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação anterior da posição dada pelo art. 1º, alteração 653ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos de 1º.3.2023 até 30.9.2023:*			
"6	*11.006.00*	*3402.20.00*	*Detergentes líquidos para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes (Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 74/2021)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2023:			
"6	*11.006.00*	*3402.20.00*	*Detergente líquido para lavar roupa* *(Protocolos ICMS 180/2010, 110/2011, 132/2012 e 91/2014)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
			Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e

7	11.007.00	34.02	limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.001.00, 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 Kg (Protocolos ICMS 180/2010 e 110/2011) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 44/2017)
8	11.008.00	3809.91.90	Amaciante/suavizante (Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010 e 110/2011) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
9	11.009.00	3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90	Esponjas para limpeza (Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010 e 110/2011) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
10	11.010.00	22.07	Álcool etílico para limpeza (Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010, 110/2011 e 91/2014) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
11	11.011.00	7323.10.00	Esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de uso doméstico (Protocolos ICMS 180/2010 e 110/2011) (Protocolo ICMS 111/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)

12	*11.012.00*	*3923.2*	*Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros* *(Protocolos ICMS 197/2009, 180/2010 e 110/2011)* *(Protocolo ICMS 111/2013)* *(Convênio ICMS 53/2016)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas. (Protocolo ICMS 75/2015).

Nova redação do caput do inciso dada pelo art. 1º, alteração 604ª, do Decreto n. 10.160, de 2.2.2022, produzindo efeitos a partir de 2.2.2022.

Redação original que produziu efeitos 1º.10.2017 até 1º.2.2022:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

ALTERAÇÃO TORNADA SEM EFEITO: Redação anterior do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 555ª, do Decreto n. 8.353, de 16.8.2021, que não produziu efeitos

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas. (Protocolos ICMS 75/2015 e 17/2018)."

Art. 110. *A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 197/2009 e 110/2011; Protocolo ICMS 111/2013).*

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecidos em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 197/2009,

180/2010 e 110/2011; Protocolo ICMS 111/2013).

SEÇÃO XIX
DAS OPERAÇÕES COM MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ELETROMECÂNICOS E AUTOMÁTICOS
(artigos 111 a 112)

MVA - art. 19 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 111. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 195/2009 e 45/2010; Protocolo ICMS 101/2011; Protocolo ICMS 27/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	08.019.00	84.67	Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual, exceto o descrito no CEST 08.019.01 *(Protocolos ICMS* 195/2009*,* 187/2010*,* 151/2013 *e* 88/2014*)* *(Protocolo ICMS* 27/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Motosserras portáteis de corrente, com motor incorporado, não

2	08.019.01	8467.81.00	elétrico, de uso agrícola *(Convênio ICMS 132/2016)*
3	21.108.00	8423.10.00	Balanças de uso doméstico (Protocolos ICMS 195/2009, 187/2010 e 151/2013) *(Protocolo ICMS* 27/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 35/2019 e 25/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 666ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2022:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

§ 2.º Em relação aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, o disposto nesta Seção não se aplica para as operações com os produtos descritos na posição 1, quando de uso agrícola, e na posição 2, ambos da tabela do "caput", hipótese em que

deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo.

Art. 112. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolo ICMS 195/2009; Protocolo ICMS 27/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 195/2009 e 187/2010; Protocolo ICMS 27/2013).

§ 3.º Para fins do cálculo do ICMS por Substituição Tributária - ST, quando o valor de partida para a formação da base de cálculo for o preço praticado pelo remetente, adotar-se-á, como tal, o valor constante do documento fiscal emitido para documentar a operação de aquisição.

SEÇÃO XX
DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS DESTINADAS A REVENDEDORES PARA VENDA PORTA-A-PORTA

(artigos 113 a 115)

MVA - art. 20 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 113. As empresas estabelecidas neste ou em outro Estado, que utilizem o sistema de "marketing" direto na comercialização de seus produtos, ficam responsáveis, na condição de contribuinte substituto, pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes praticadas por (Convênios ICMS 45/1999 e 6/2006; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

I - revendedores estabelecidos neste Estado que operem na modalidade de venda porta-a-porta exclusivamente a consumidores finais ou em bancas de jornais e revistas;

II - contribuintes regularmente inscritos (Convênios ICMS 45/1999 e 6/2006).

Art. 114. A base de cálculo do imposto, para fins de Substituição Tributária - ST, será o valor correspondente ao preço de venda a consumidor, constante de tabela estabelecida por órgão competente ou, na falta desta, o preço sugerido constante de catálogos, listas de preços ou similares, emitidos pelo fabricante ou remetente, ou utilizados pelos revendedores, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Convênios ICMS 45/1999 e 6/2006).

§ 1.º Na falta dos valores de que trata o “caput”, a base de cálculo do imposto será o preço por ele praticado, incluídos os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, do frete e das demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênios ICMS 45/1999 e 6/2006).

§ 2.º A base de cálculo determinada às operações com mercadorias sujeitas ao regime

de Substituição Tributária - ST de que tratam as demais Seções deste Anexo prevalecerá somente sobre a determinada no § 1º na hipótese prevista em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 3.º O substituto tributário que adotar como base de cálculo o preço sugerido constante de catálogos, listas de preços ou similares, emitidos pelo fabricante ou remetente, ou utilizados pelos revendedores, deverá transmitir, via internet, para o endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br, os catálogos, listas de preços ou similares utilizados e, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que houver qualquer alteração nestes preços.

§ 4.º Os catálogos, as listas de preços ou similares, deverão ser mantidos pelo contribuinte substituto em arquivo pelo prazo previsto no parágrafo único do art. 175 deste Regulamento.

§ 5.º Para o substituto tributário que comprovar, com base nos critérios de determinação de base de cálculo estabelecidos no art. 13 deste Regulamento, que o preço a consumidor final constante em catálogo não é o usualmente praticado no mercado paranaense em condições de livre concorrência, poderá ser aplicado sobre o preço constante do catálogo o percentual de redução apurado, que será divulgado em ato expedido pelo Diretor da CRE.

Art. 115. A nota fiscal emitida pelo substituto tributário para documentar as operações de que trata esta Seção deverá informar, além dos demais dados, o respectivo CEST, e a identificação e o endereço do revendedor, destinatário das mercadorias (Convênio ICMS 45/1999; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

§ 1.º Por ocasião da emissão da nota fiscal mencionada no "caput", o substituto tributário deverá identificar no campo "Informações Complementares" o catálogo, a lista de preços ou similar, utilizado para determinar o preço sugerido adotado como base de

cálculo.

§ 2.º O revendedor deverá efetuar o transporte das mercadorias objeto das operações mencionadas nesta Seção acompanhado:

I - da nota fiscal emitida pelo substituto tributário;

II - de documento comprobatório da sua condição de revendedor.

§ 3.º Os CEST relativos às operações com as mercadorias de que trata esta Seção são os seguintes:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	28.001.00	3303.00.10	Perfumes (extratos) *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
2	28.002.00	3303.00.20	Águas-de-colônia *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
3	28.003.00	3304.10.00	Produtos de maquiagem para os lábios *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
4	28.004.00	3304.20.10	Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel *(Convênios ICMS*

			146/2015 e 53/2016)
5	28.005.00	3304.20.90	Outros produtos de maquiagem para os olhos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
6	28.006.00	3304.30.00	Preparações para manicuros e pedicuros *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
7	28.007.00	3304.91.00	Pós para maquiagem, incluindo os compactos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
8	28.008.00	3304.99.10	Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
9	28.009.00	3304.99.90	Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antisolares e os bronzeadores *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*

10	28.010.00	3304.99.90	Preparações antisolares e os bronzeadores *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
11	28.011.00	3305.10.00	Xampus para o cabelo *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
12	28.012.00	3305.20.00	Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
13	28.013.00	3305.90.00	Outras preparações capilares *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
14	28.014.00	3305.90.00	Tintura para o cabelo *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
15	28.015.00	3307.10.00	Preparações para barbear (antes, durante ou após) *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
16	28.016.00	3307.20.10	Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01

			(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016) (Convênio ICMS 130/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019. *Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 31.8.2019:*			
"16	*28.016.00*	*3307.20.10*	*Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos* *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)"*
16-A	28.016.01	3307.20.10	Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos *(Convênio ICMS 130/2019)*
Acrescentada posição pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019.			
16-B	28.016.02	3307.20.10	Antiperspirantes líquidos *(Convênio ICMS 130/2019)*
Acrescentada posição pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019.			
17	28.017.00	3307.20.90	Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01 *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016) (Convênio ICMS 130/2019)*

Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019. *Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 31.8.2019:*			
"17	*28.017.00*	*3307.20.90*	*Outros desodorantes corporais e antiperspirantes* *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)"*
17-A	28.017.01	3307.20.90	Outras loções e óleos desodorantes hidratantes *(Convênio ICMS 130/2019)*
Acrescentada posição pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019.			
17-B	28.017.02	3307.20.90	Outros antiperspirantes *(Convênio ICMS 130/2019)*
Acrescentada posição pelo art. 1º, alteração 416ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019.			
18	28.018.00	3307.90.00	Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
19	28.019.00	3307.90.00	Outras preparações cosméticas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
			Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas, exceto CEST

20	28.020.00	3401.11.90	28.020.01 (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 286ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). *Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 30.6.2019:*			
"20	*28.020.00*	*3401.11.90*	*Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas* *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)"*
20-A	28.020.01	3401.11.90	Lenços umedecidos (Convênio ICMS 38/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 286ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
21	28.021.00	3401.19.00	Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes *(Convênios ICMS*

			146/2015 e 53/2016)
22	28.022.00	3401.20.10	Sabões de toucador sob outras formas (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
23	28.023.00	3401.30.00	Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
24	28.024.00	4818.20.00	Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
25	28.024.01	4818.20.00	Toalhas de mão (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
26	28.025.00	8214.10.00	Apontadores de lápis para maquiagem (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
27	28.025.01	8214.10.00	Espátulas, abre-cartas e raspadeiras (Convênios ICMS

			146/2015 e 53/2016)
28	28.025.02	8214.10.00	Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
29	28.026.00	8214.20.00	Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
30	28.027.00	9603.29.00	Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
31	28.027.01	9603.29.00	Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos

			semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
32	28.028.00	9603.30.00	Pincéis para aplicação de produtos cosméticos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
33	28.028.01	9603.30.00	Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
34	28.029.00	9616.10.00	Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
35	28.030.00	9616.20.00	Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
			Malas e maletas de toucador

36	28.031.00	4202.1	*(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
37	28.032.00	96.15	Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças ("pinceguiches"), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
38	28.033.00	3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013	Mamadeiras (Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 154/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 836ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"38	*28.033.00*	*3923.30.00* *3924.90.00* *3924.10.00* *4014.90.90* *7010.20.00*	*Mamadeiras* *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)"*
39	28.034.00	4014.90.90	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
			Outras plantas e

40	28.035.00	1211.90.90	partes, para perfumaria, medicina e semelhantes *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
41	28.036.00	3926.20.00	Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
42	28.037.00	3926.40.00	Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
43	28.038.00	3926.90.90	Outras obras de plásticos *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
44	28.039.00	4202.22.10	Bolsas de folhas de plástico *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
45	28.040.00	4202.22.20	Bolsas de matérias têxteis *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
46	28.041.00	4202.29.00	Bolsas de outras matérias *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*

47	28.042.00	4202.39.00	Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
48	28.043.00	4202.92.00	Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
49	28.044.00	4202.99.00	Outros artefatos, de outras matérias *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
50	28.045.00	4819.20.00	Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
51	28.046.00	4819.40.00	Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
52	28.047.00	4821.10.00	Etiquetas de papel ou cartão, impressas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
53	28.048.00	4911.10.90	Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes

			(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)
54	28.049.00	6115.99.00	Outras meias de malha de outras matérias têxteis *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
55	28.050.00	6217.10.00	Outros acessórios confeccionados, de vestuário *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
56	28.051.00	6302.60.00	Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
57	28.052.00	6307.90.90	Outros artefatos têxteis confeccionados *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
58	28.053.00	6506.99.00	Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
59	28.054.00	9505.90.00	Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos *(Convênios ICMS*

			146/2015 e 53/2016)
60	28.055.00	Capítulo 33	Produtos destinados à higiene bucal *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
61	28.056.00	Capítulos 33 e 34	Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
62	28.057.00	Capítulos 14, 39, 40, 44, 48, 63, 64, 65, 67, 70, 82, 90 e 96	Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
63	28.058.00	Capítulos 39, 42, 48, 52, 61, 71, 83, 90 e 91	Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis (por exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens

			assemelhados) *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
64	28.059.00	Capítulos 61, 62 e 64	Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
65	28.060.00	Capítulos 42, 52, 55, 58, 63 e 65	Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados na posição anterior *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
66	28.061.00	Capítulos 39, 40, 52, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 91, 94 e 96	Artigos de casa *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
67	28.062.00	Capítulos 13 e 15 a 23	Produtos das indústrias alimentares e bebidas *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
68	28.063.00	Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85 e 96	Produtos de limpeza e conservação doméstica *(Convênios ICMS 146/2015 e 53/2016)*
69	28.064.00	Capítulos 39, 49, 95, 96	Artigos infantis *(Convênios ICMS*

			146/2015 *e* 53/2016*)*
70	28.999.00	-	Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo *(Convênios ICMS* 146/2015 *e* 53/2016*)*

SEÇÃO XXI
DAS OPERAÇÕES COM PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES
(artigos 116 a 117)

MVA - art. 21 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 116. Ao estabelecimento industrial fabricante ou importador que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados em território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Convênios ICMS 85/1993 e 92/2011; Protocolos ICMS 203/2009 e 50/2010; Protocolo 116/2013; Protocolo ICMS 106/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015*;* Convênio ICMS 155/2015*)*:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	16.001.00	4011.10.00	Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida) *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	16.002.00	40.11	Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora de estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá carregadeira *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	16.003.00	4011.40.00	Pneus novos para motocicletas *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	16.004.00	40.11	Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
5	16.005.00	4011.50.00	Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em bicicletas *(Protocolos ICMS* 203/2009*,* 10/2010*,* 189/2010 *e* 14/2013*)* *(Protocolo ICMS* 106/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	16.007.00	4012.90	Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
			Protetores de borracha para bicicletas

7	16.007.01	4012.90	*(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	16.008.00	40.13	Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 *(Convênio ICMS* 92/2011*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 53/2016*)*
9	16.009.00	4013.20.00	Câmaras de ar de borracha dos tipos utilizados em bicicletas *(Protocolos ICMS* 203/2009*,* 10/2010*,* 189/2010 *e* 14/2013*)* *(Protocolo ICMS* 106/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

§ 1.º O disposto neste artigo:

I - aplica-se também a qualquer outro estabelecimento situado em outra unidade federada que efetuar operação destinada a contribuinte paranaense, para fins de comercialização;

II - estende-se ao diferencial de alíquotas.

§ 2.º O regime de que trata este artigo não se aplica:

I - às saídas com destino a indústria fabricante de veículos, incluídos, para esses efeitos, os fabricantes de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas;

II - às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

§ 3.º Na hipótese do inciso I do § 2º, se o produto não for aplicado no veículo, caberá ao

estabelecimento fabricante deste a responsabilidade pela retenção do imposto nas operações subsequentes.

§ 4.º A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto em relação aos produtos previstos nas posições 5, 7 e 9 da tabela do caput somente se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, devendo, em relação às operações promovidas pelos contribuintes estabelecidos nos demais Estados, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Convênios ICMS 85/1993 e 180/2013; Protocolos ICMS 203/2009, 106/2013 e 28/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 667ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2022:

"§ 4.º A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto em relação aos produtos previstos nas posições 5, 7 e 9 da tabela do "caput" somente se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, devendo, em relação às operações promovidas pelos contribuintes estabelecidos nos demais Estados, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Convênios ICMS 85/1993 e 180/2013; Protocolo ICMS 203/2009; Protocolo ICMS 106/2013)."

Art. 117. A base de cálculo será o preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente, acrescido do valor do frete (Convênio ICMS 85/1993; Protocolo ICMS 203/2009; Protocolo ICMS 106/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o montante formado pelo preço praticado pelo substituto, incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete e as demais despesas debitadas ao estabelecimento

destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênios ICMS 85/1993, 127/1994, 110/1996 e 92/2011; Protocolo ICMS 203/2009; Protocolo ICMS 106/2013).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições.

SEÇÃO XXII
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
(artigos 118 a 122)

MVA - art. 22 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 118. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 188/2009, 148/2013 e 81/2014; Protocolo ICMS 120/2013; Protocolo ICMS 108/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015*;* Convênio ICMS 155/2015):

I - chocolates:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.001.00	1704.90.10	Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.005.00 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"1	*17.001.00*	*1704.90.10*	*Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de páscoa de chocolate.* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
1-A	17.001.01	1704.90.10	Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.005.00 (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
1-B	17.001.02	1704.90.90	Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
			Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau,

1-C	17.001.03	1704.90.90	em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
2	17.002.00	1806.31.10	Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"2	*17.002.00*	*1806.31.10 1806.31.20*	*Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
2-A	17.002.01	1806.31.10	Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
2-B	17.002.02	1806.31.20	Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg

			(Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
2-C	17.002.03	1806.31.20	Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
3	17.003.00	1806.32.10	Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"3	*17.003.00*	*1806.32.10* *1806.32.20*	*Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
3-A	17.003.01	1806.32.20	Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)

Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
4	17.004.00	1806.90.00	Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 81/2014) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 108/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"4	*17.004.00*	*1806.90.00*	*Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de páscoa de chocolate* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 81/2014)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
4-A	17.004.01	1806.90.00	Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 (Convênios ICMS 142/2018 e 108/2022)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
4-B	17.117.00	1806.20.00	Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg

			(Convênios ICMS 142/2018 e 108/2022)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 837ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
5	17.005.00	1704.90.10	Ovos de páscoa de chocolate branco *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
6	17.005.01	1806.90.00	Ovos de páscoa de chocolate *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênio ICMS* 53/2016*)*
7	17.006.00	1806.90.00	Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 Kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 27/2017*)*
8	17.006.02	1806.90.00	Achocolatados em pó, em cápsulas *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênio ICMS* 27/2017*)*
9	17.007.00	1806.90.00	Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Bombons, inclusive à base de chocolate branco

10	17.008.00	1704.90.90	sem cacau *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
11	17.009.00	1806.90.00	Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*

II - sucos e bebidas:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
~~1~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 1132ª, do Decreto n. 8.404, de 18.12.2024, em vigor com sua publicação em 18.12.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.2.2025. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.1.2025:*			
1	*17.010.00*	*20.09*	*Sucos de frutas ou mistura de sucos de frutas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
2	17.011.00	2009.89.2	Água de Coco *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *Convênios ICMS 142/2018 e 51/2024)*

Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 1084ª, do Decreto n. 7.092, de 16.8.2024, em vigor com sua publicação em 16.8.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2024:*			
"2	*17.011.00*	*2009.8*	*Água de coco* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
3	17.110.00	2202.10.00	Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 101/2017*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 47ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º10.2017 até 30.11.2017:			
"3	*17.110.00*	*2202.10.00*	*Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"*
4	17.111.00	2202.10.00	Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*
5	17.112.00	2202.99.00	Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011, 148/2013 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 25/2017*)*

6	17.113.00	2101.20 2202.99.00	Bebidas prontas à base de mate ou chá *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 25/2017*)*
7	17.114.00	2202.99.00	Bebidas prontas à base de café *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 25/2017*)*
8	17.115.00	2202.99.00	Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015, 53/2016 *e* 25/2017*)*

III - laticínios e matinais:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.013.00	1901.10.20	Farinha láctea *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	17.014.00	1901.10.10	Leite modificado para alimentação de crianças *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros

3	17.015.00	1901.10.30 1901.10.90	*(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
4	17.019.00	0401.40.2 0402.21.30 0402.29.30 0402.9	Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
5	17.019.02	0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20	Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
6	17.020.00	0402.9	Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
7	17.021.00	04.03	Iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 287ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:*			
7	*17.021.00*	*04.03*	*Iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
8	17.023.00	04.06	Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto para embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 g *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

IV - snacks, cereais e congêneres:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.030.00	1904.10.00 1904.90.00	Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	17.031.00	1905.90.90	Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019 e 240/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 417ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019. *Redação anterior da posição dada pelo art. 1º, alteração 288ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produziu efeitos de 1º.7.2019 ate 31.8.2019*			
			Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01

"2	*17.031.00*	*1905.90.90*	*(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:			
"2	*17.031.00*	*1905.90.90*	*Salgadinhos diversos* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
2-A	17.031.01	1905.90.90	Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo (Convênio ICMS 38/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 288ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
2-B	17.031.02	1905.90.90	Biscoitos de polvilho (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênio ICMS 240/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 417ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2019.			
3	17.032.00	2005.20.00 2005.9	Batata frita, inhame e mandioca fritos *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
4	17.033.00	2008.1	Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*

V - molhos, temperos e condimentos:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.034.00	2103.20.10	Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 g *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	17.035.00	2103.90.21 2103.90.91	Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	17.036.00	2103.10.10	Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 g *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
			Farinha de mostarda em embalagens de

4	17.037.00	2103.30.10	conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	17.038.00	2103.30.21	Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 g *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010*,* 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	17.039.00	2103.90.11	Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 g *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010*,* 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	17.040.00	20.02	Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	17.041.00	2103.20.10	Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

VI - barras de cereais:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.042.00	1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00	Barra de cereais *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	17.043.00	1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00	Barra de cereais contendo cacau *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 81/2014*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

VII - produtos à base de trigo e farinhas:

Revogada a tabela do inciso VII pelo art. 2º, inciso I, do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019, com exceção das posições 6-A, 8-A, 15, 16:

6-A - Redação acrescentada pelo art. 1º, alteração 24ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos de 1º.5.2018 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018) até 31.10.2019;

8-A - Redação acrescentada pelo art. 1º, alteração 24ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos de 1º.5.2018 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de

5.4.2018) até 31.10.2019;

15 - Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 111ª - inciso III, do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018, produzindo efeitos a partir de 6.4.2018 (publicação);

16 - Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 160ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua publicação em 12.7.2018, produzindo efeitos de 1º.8.2018 até 31.10.2019.

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.047.00	1902.30.00	Massas alimentícias tipo instantânea (Protocolo ICMS 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	17.048.00	19.02	Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)
3	17.048.01	1902.40.00	Cuscuz (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)
4	17.048.02	1902.20.00	Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênio ICMS 117/2016)
5	17.051.00	1905.20.90	Bolo de forma, inclusive de especiarias (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)
6	17.053.00	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial)

			(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
6-A	17.053.01	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.053.02 (Convênios ICMS 2/2015, 146/2015 e 53/2016)
Redação acrescentada pelo art. 1º, alteração 24ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos de 1º.5.2018 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018) até 31.10.2019.			
7	17.053.02	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Convênios ICMS 53/2016 e 132/2016)
8	17.054.00	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena" e "maria" e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
8-A	17.054.01	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.054.02 (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
Redação acrescentada pelo art. 1º, alteração 24ª, do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, em vigor com sua publicação em 6.11.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018 (ver art. 2º do Decreto n. 8.174, de 1º.11.2017, com redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018) até 31.10.2019.			
9	17.054.02	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)

			(Convênios ICMS 53/2016 e 132/2016)
10	17.056.00	1905.90.20	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
11	17.056.01	1905.90.20	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênio ICMS 53/2016)
12	17.056.02	1905.90.20	Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênio ICMS 53/2016)
13	17.057.00	1905.32.00	"Waffles" e "wafers" - sem cobertura (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
14	17.058.00	1905.32.00	"Waffles" e "wafers" - com cobertura (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
15			

Revogada a posição pelo art. 1º, alteração 111ª - inciso III, do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018, produzindo efeitos de 6.4.2018 (publicação) até 31.10.2019.

*Ver art. 4º do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelo contribuinte, no período de 1º.12.2017 até 6.4.2018 (publicação do Decreto n. 9.192, de 5.4.2018),
em conformidade com o disposto no inciso III da alteração 111ª.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 48ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.12.2017 até 5.4.2018:

"15	17.062.00	1905.90.90	Outros pães, exceto pão francês de até 200 g (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 101/2017)".

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.20117:			
"15	*17.062.00*	*1905.90.90*	*Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete e pães* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
16	*17.062.01*	*1905.90.90*	*Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03* *(Convênios ICMS 92/2015 e 101/2017)* *(Convênios ICMS 52/2017 e 198/2017)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 160ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua publicação em 12.7.2018, produzindo efeitos de 1º.8.2018 até 31.10.2019. *Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 48ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.12.2017 até 31.7.2018:* *Posição CEST NCM DESCRIÇÃO* *16 17.062.01 1905.90.90 Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete e pães (Convênios ICMS 92/2015 e 101/2017)*			

VIII - óleos:

Revogada a tabela do inciso VIII pelo art. 2º, inciso I, do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019, com exceção da posição 5:* *5 - Redação dada pelo art. 1º, alteração 49ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos de 1º.12.2017 até 31.10.2019.*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.066.00	15.08	Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	17.067.00	15.09	Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011, 148/2013 e 81/2014) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
3	17.067.01	15.09	Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
4	17.068.00	1510.00.00	Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
5	17.069.01	1512.29.10	Óleo de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 101/2017)
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 49ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.20117:			
			Óleo de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou

"5	*17.069.00*	*1512.19.11* *1512.29.10*	*igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
6	*17.071.00*	*1515.19.00*	*Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
7	*17.073.00*	*1512.29.90*	*Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
8	*17.074.00*	*1517.90.10*	*Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*

IX - produtos à base de carne e peixe:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.076.00	1601.00.00	Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"1	*17.076.00*	*1601.00.00*	*Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)'*
2	17.077.01	1601.00.00	Salsicha em lata *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 e 101/2017*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"2	*17.077.00*	*1601.00.00*	*Salsicha em lata* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
3			(REVOGADA)
Revogada a posição 3 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 3, dada pelo art. 1º, alteração 1034ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu efeitos de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação) até 30.4.2025:			
3	*17.079.00*	*16.02*	*Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06, 17.079.07 e 17.079.08* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)*

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 206/2023)
Redação anterior da posição 3 dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017.até 31.8.2024:			
"3	*17.079.00*	*16.02*	*Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
Redação original da posição 3 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"3	*17.079.00*	**1602.49* **código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Apresuntado* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
4	(REVOGADA)	(REVOGADA)	(REVOGADA)
Revogada a posição 4 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 4, dada pelo art. 1º, alteração 1034ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação) até 30.4.2025:			
4	*17.079.01*	*1602.31.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 206/2023)*
Redação anterior da posição 4, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 31.8.2024:			
"4	*17.079.01*	*1602.31.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)*

			(Protocolo ICMS 108/2013) *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
Redação original da posição 4 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"4	*17.079.00*	*16.02*	*Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05 e 17.079.06* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
5			(REVOGADA)
Revogada a posição 5 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 5, dada pelo art. 1º, alteração 1034ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação) até 30.4.2025:			
5	*17.079.02*	*1602.32.10*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 206/2023)*
Redação anterior da posição 5, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 31.8.2024:			
"5	*17.079.02*	*1602.32.10*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, não cozidas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
Redação original da posição 5 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"5	*17.079.01*	*1602.31.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)*

			(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"
6	(REVOGADA)	(REVOGADA)	(REVOGADA)
Revogada a posição 6 pelo art. 1º, alteração 1182ª, do Decreto n. 11.712, de 3.11.2025, em vigor na data da sua publicação em 3.11.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2026 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação). *Redação anterior da posição 6, dada pelo art. 1º, alteração 1034ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu efeitos de 1º.9.2024 até 31.12.2025:*			
6	*17.079.03*	*1602.32.20*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 206/2023)*
Redação anterior da posição 6, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 31.8.2024:			
"6	*17.079.03*	*1602.32.20*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
Redação original da posição 6 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"6	*17.079.02*	*1602.32.10*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, não cozidas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
7	(REVOGADA)	(REVOGADA)	(REVOGADA)
Revogada a posição 7 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, que produziu efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			

Redação anterior da posição 7, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 30.4.2025:			
7	*17.079.04*	*1602.41.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)*
Redação original da posição 7 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"7	*17.079.03*	*1602.32.20*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
8			(REVOGADA)
Revogada a posição 8 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 8, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 30.4.2025:			
8	*17.079.05*	*1602.49.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas exceto os descritos no CEST 17.079.07* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 101/2017)*
Redação original da posição 8 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"8	*17.079.04*	*1602.41.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
9			(REVOGADA)
Revogada a posição 9 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em			

vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 9, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu efeitos de 1º.12.2017 até 30.4.2025:			
9	*17.079.06*	*1602.50.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)*
Redação original da posição 9 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"9	*17.079.05*	*1602.49.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
10			(REVOGADA)
Revogada a posição 10 pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025, em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 10, dada pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, que produziu de 1º.12.2017 até 30.4.2025.			
10	*17.079.07*	*1602.49.00*	*Apresuntado* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 117/2016 e 101/2017)*
Redação original da posição 10 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"10	*17.079.06*	*1602.50.00*	*Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
10-A			(REVOGADA)
Revogada a posição 10-A pelo art. 1º, alteração 1147ª, do Decreto n. 9.150, de 12.3.2025,			

em vigor com sua publicação em 12.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação).			
Redação anterior da posição 10-A, acrescentada pelo art. 1º, alteração 1034ª, do Decreto n. 6.863, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, que produziu efeitos de 1º.9.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação) até 30.4.2025:			
10-A	*17.079.08*	*1602.31* *1602.32*	*Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas* *(Convênio ICMS 206/2023)*
11	17.080.00	16.04	Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 117/2016*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"11	*17.080.00*	*16.04*	*Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
12	17.080.01	1604.20.10	Outras preparações e conservas de atuns *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 *e* 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 117/2016*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"12	*17.080.01*	*1604.20.10*	*Outras preparações e conservas de atuns* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016)"*
13	17.081.00	16.04	Sardinha em conserva *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"13	*17.081.00*	*16.04*	*Sardinha em conserva* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
14	17.082.00	16.05	Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas *(Protocolos ICMS* 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*
Nova redação dada à posição pelo art. 1º, alteração 50ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, em vigor com sua publicação em 21.12.2017, produzindo efeitos a partir de 1º.12.2017.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.11.2017:			
"14	*17.082.00*	*16.05*	*Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*

X - produtos hortícolas e frutas:

Revogada a tabela do inciso X pelo art. 2º, inciso I, do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.088.00	07.10	Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	17.089.00	08.11	Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
3	17.090.00	20.01	Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
4	17.091.00	20.04	Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
5	17.092.00	20.05	Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg

			(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
6	*17.093.00*	*2006.00.00*	*Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
7	*17.094.00*	*20.07*	*Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 g* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
8	*17.095.00*	*20.08*	*Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg* *(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)* *(Protocolo ICMS 108/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*

XI - outros:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.097.00	09.02	Chá, mesmo aromatizado *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

2	17.106.00	2008.19.00	Milho para pipoca (micro-ondas) *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	17.107.00	2101.1	Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados no CEST 17.107.01 e 17.109.00 *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015*,* 132/2016 *e* 27/2017*)*
4	17.107.01	2101.1	Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênio ICMS* 27/2017*)*
5	17.108.00	2101.20	Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015*,* 146/2015 *e* 27/2017*)*
6	17.108.01	2101.20	Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênio ICMS* 27/2017*)*

7	17.109.00	2101.11.90 2101.12.00	Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g *(Protocolos ICMS* 188/2009*,* 2/2010*,* 179/2010 *e* 108/2011*)* *(Protocolo ICMS* 108/2013*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados de Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo 25/2016).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1030ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos ICMS 70/2022, 30/2023 e 32/2023 e dos Despachos Confaz 12/2020, 70/2020, 6/2022, 52/2022 e 58/2023, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 605ª, do Decreto n. 10.160, de 2.2.2022, produzindo efeitos de 2.2.2022 até 31.7.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 25/2016)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 556ª, do Decreto n. 8.353, de 16.8.2021, que não produziu efeitos:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados de Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de

alíquotas (Protocolo ICMS 13/2018)."

Redação original que produziu efeitos 1º.10.2017 até 1º.2.2022:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

§ 2.º Não se aplica o disposto nesta Seção, em relação aos produtos relacionados:

I - na posição 9 da tabela do inciso I do "caput", quando em embalagens de conteúdo inferior a 400 (quatrocentos) gr, em relação aos contribuintes sediados no estado de São Paulo;

Nova redação dada ao inciso pelo art. 1º, alteração 51ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, produzindo efeitos a partir de 21.12.2017 (publicação).

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 20.12.2017:

"I - na posição 8 da tabela do inciso I do "caput", quando em embalagens de conteúdo inferior a 400 (quatrocentos) g, em relação aos contribuintes sediados no estado de São Paulo;"."

II - nos subitens 1806.31.20 e 1806.32.20 da NCM de que trata a posição 2 da tabela do inciso VI do "caput", em relação aos contribuintes sediados no estado de São Paulo;

~~III -~~

Revogado o inciso pelo art. 2º, inciso II , do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

"III - nas posições 7 e 9 da tabela do inciso VII do "caput", em relação aos contribuintes sediados no estado de São Paulo;"

IV - na posição 13 da tabela do inciso IX do "caput", quando se tratar de sardinha em lata;

~~V -~~

Revogado o inciso pelo art. 2º, inciso II , do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

"V - na posição 5 da tabela do inciso X do "caput", quando os produtos estiverem acondicionados em embalagem longa vida, com ou sem carne, desde que dispensados de refrigeração, descascados, esterilizados e cozidos a vapor;"

VI - na posição 1 da tabela do inciso XI do "caput", quando se tratar de chá em folhas;

~~VII -~~

Revogado o inciso pelo art. 2º, inciso II , do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor

com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 51ª, do Decreto n. 8.532, de 20.12.2017, produzindo efeitos de 21.12.2017 (publicação) até 31.10.2019:

"VII - nas posições 6-A e 8-A da tabela do inciso VII do "caput" deste artigo, quando se tratar de biscoitos dos tipos "maisena" e "maria";"

§ 3.º Nas hipóteses dos incisos I e II do § 2.º deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo.

Nova redação dada ao parágrafo pelo art. 1º, alteração 268ª, do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

"§ 3.º Nas hipóteses dos incisos I, II e III do § 2º deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo."

~~§ 4º~~

Revogado o parágrafo pelo art. 2º, inciso III , do Decreto n. 2673, de 10.9.2019, em vigor com sua publicação em 10.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.11.2019.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2019:

"§ 4.º Em relação às posições 10 e 11 da tabela do inciso VII do "caput" somente se aplica o disposto nesta Seção aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, devendo, em relação aos contribuintes estabelecidos nos demais Estados, ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo."

Art. 119. O disposto nesta Seção não se aplica às saídas de produtos destinadas a:

I - merenda escolar;

II - órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal;

III - cozinhas industriais, restaurantes e similares, hotéis e similares, pizzarias e lancherias, em relação aos produtos relacionados nas seguintes posições das tabelas de que trata o “caput” do art. 118 deste Anexo:

a) 3 e 7 da tabela do inciso I;

b) 4, 5, 6 e 8 da tabela do inciso III;

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da tabela do inciso V;

~~d)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 367ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da tabela do seu inciso VIII;"

e) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da tabela do seu inciso IX;

~~f)~~

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 367ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"f) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da tabela do inciso X."

§ 1.º Caso o contribuinte substituído venha a promover as operações previstas neste artigo, poderá recuperar em conta gráfica, mediante utilização do código de ajuste da apuração PR020171 na EFD ou ressarcir-se junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto tributário, do valor retido em razão do regime de substituição tributária, observado o disposto nos artigos 6º a 8º deste Anexo.

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 365ª, do Decreto n. 3.886, de 21.1.2020, em vigor com sua publicação em 21.1.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2020.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2019:
"§ 1.º Caso o contribuinte substituído venha a promover as operações previstas neste artigo poderá recuperar em conta gráfica ou se ressarcir do valor retido em razão do regime de Substituição Tributária - ST, observado, no que couber, o disposto nos artigos 6º a 8º deste Anexo."

§ 2.º Na hipótese de o estabelecimento atacadista ou distribuidor localizado neste Estado apresentar acúmulo de crédito em conta gráfica em razão da recuperação de valores na forma estabelecida no § 1º, poderá lhe ser atribuída, mediante regime especial

autorizado pelo Diretor da CRE, a condição de substituto tributário em relação às mercadorias a que se refere esta Seção.

Art. 120. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 188/2009 e 108/2011; Protocolo ICMS 108/2013).

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, dos percentuais de MVA estabelecidos em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 188/2009, 179/2010 e 108/2011).

Art. 121. Fica atribuída a responsabilidade pela retenção e o recolhimento do imposto incidente sobre as saídas subsequentes dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, acondicionado em embalagem longa vida, ao estabelecimento fabricante, importador ou arrematante, localizado neste Estado, ou a qualquer estabelecimento paranaense que receber esse produto diretamente de outra unidade federada sem a retenção do imposto:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	17.016.00	0401.10.10 0401.20.10	Leite longa vida UHT ("Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	17.016.01	0401.10.10 0401.20.10	Leite longa vida UHT ("Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

§ 1.º A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço.

§ 2.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecidos em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 3.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 2º.

Art. 122. O estabelecimento paranaense que receber leite longa vida UHT diretamente

de outra unidade federada, sem a retenção do imposto, deverá adotar os seguintes procedimentos:

I - lançar a nota fiscal do fornecedor e o documento fiscal relativo ao respectivo serviço de transporte, se for o caso, na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas;

II - calcular o imposto devido por Substituição Tributária - ST, mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre a base de cálculo própria para a Substituição Tributária - ST, deduzindo-se do valor resultante o montante do imposto pago na operação de entrada correspondente, escriturando o valor obtido e a nota fiscal do fornecedor na coluna "Observações" do livro Registro de Saídas;

III - transportar a soma dos valores registrados na forma do inciso II do "caput" para o quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS;

IV - nas operações subsequentes emitir notas fiscais sem destaque do imposto.

SEÇÃO XXIII
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
(artigos 123 a 124)
(REVOGADA)

Revogada a Seção XXIII pelo art.2º, inciso III, do Decreto n. 12.828, de 27.2.2026, entra em vigor na data da sua publicação, em 27.2.2026, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2026.

*Redação original da Seção XXIII que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2026, s**alvo em relação às alterações promovidas nesta Seção que devem observar as suas disposições e efeitos:***

"SEÇÃO XXIII

DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROEL

MVA - art. 24 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 123. *Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover a saída dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolos ICMS 192/2009, 42/2010 e 93/2014; Protocolo ICMS 16/2011; Protocolo ICMS 70/2011; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	21.001.00	7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00	Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	21.002.00	8418.10.00	Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
3	21.003.00	8418.21.00	Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
4	21.004.00	8418.29.00	Outros refrigeradores do tipo doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
5	21.005.00	8418.30.00	Congeladores ("freezers") horizontais, tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
6	21.006.00	8418.40.00	Congeladores ("freezers") verticais, tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
			Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos,

7	21.007.00	8418.50	que incorporem um equipamento para a produção de frio (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
8	21.008.00	8418.69.9	Mini adega e similares (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
9	21.009.00	8418.69.99	Máquinas para produção de gelo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
10	21.010.00	8418.99.00	Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010, 134/2012 e 93/2014) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
11	21.011.00	8421.12	Secadoras de roupa de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
12	21.012.00	8421.19.90	Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
13	21.013.00	8418.69.31	Bebedouros refrigerados para água (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
14	21.014.00	8421.9	Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00, 21.012.00 e 21.098.00 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010, 134/2012 e 93/2014) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)

15	21.015.00	8422.11.00 8422.90.10	Máquinas de lavar louça, do tipo doméstico, e suas partes (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
16	21.016.00	8443.31	Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
17	21.017.00	8443.32	Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
18	21.018.00	8443.9	Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
19	21.019.00	8450.11.00	Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
20	21.020.00	8450.12.00	Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
21	21.021.00	8450.19.00	Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)

	00		(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
22	21.022.00	8450.20	Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
23	21.023.00	8450.90	Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
24	21.024.00	8451.21.00	Máquinas de secar, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
25	21.025.00	8451.29.90	Outras máquinas de secar, de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
26	21.026.00	8451.90	Partes de máquinas de secar, de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
27	21.027.00	8452.10.00	Máquinas de costura, de uso doméstico (Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
28	21.028.00	8471.30	Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
			Outras máquinas automáticas para processamento de dados

29	21.029.00	8471.4	(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
30	21.030.00	8471.50.10	Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
31	21.031.00	8471.60.5	Unidades de entrada, exceto as dos subitens 8471.60.54 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
32	21.032.00	8471.60.90	Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
33	21.033.00	8471.70	Unidades de memória (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
34	21.034.00	8471.90	Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos; máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
35	21.035.00	8473.30	Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)

36	21.036.00	8504.3	Outros transformadores, exceto os produtos classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
37	21.037.00	8504.40.10	Carregadores de acumuladores (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
38	21.038.00	8504.40.40	Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
39	21.040.00	85.08	Aspiradores (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
40	21.041.00	85.09	Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico, e suas partes (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
41	21.042.00	8509.80.10	Enceradeiras (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
42	21.043.00	8516.10.00	Chaleiras elétricas (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
43	21.044.00	8516.40.00	Ferros elétricos de passar (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
			Fornos de micro-ondas

44	21.045.00	8516.50.00	(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
45	21.046.00	8516.60.00	Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
46	21.047.00	8516.60.00	Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
47	21.048.00	8516.71.00	Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico - cafeteiras (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
48	21.049.00	8516.72.00	Outros aparelhos eletrotérmicos, para uso doméstico - torradeiras (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
49	21.050.00	8516.79	Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
50	21.051.00	8516.90.00	Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, 21.049.00 e 21.050.00 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
51	21.052.00	8517.11.00	Aparelhos telefônicos por fio, com unidade auscultador microfone sem fio (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)

52			
Revogada a posição dada pelo art. 1º, alteração 116ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"52	21.053.00	8517.12.3	Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)".
53	21.054.00	8517.14	Outros telefones para outras redes sem fio, excetos os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.00 e 21.053.01 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"53	21.054.00	8517.12	Outros telefones para outras redes sem fio, exceto para redes de celulares e os de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
54	21.055.00	8517.18.30	Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"54	21.055.00	8517.18.9	Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
55	21.055.	8517.18.90	Outros aparelhos telefônicos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)

	01		(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"55	21.055.01	8517.18.99	Outros aparelhos telefônicos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)"
56	21.056.00	8517.62.59	Outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 240/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 418ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2020. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 29.2.2020:			
"56	21.056.00	8517.62.5	Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados, em rede com fio, exceto os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
56-A	21.056.01	8517.62.54 8517.62.55	Distribuidores de conexões para rede ("hubs") e moduladores/demoduladores ("modens") (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênio ICMS 240/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 418ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2020.			
57	21.057.00	85.18	Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios, exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
			Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem

58	21.058.00	85.19 85.22 8527.1	fonte externa de energia. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios; exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010, 134/2012 e 93/2014) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
59	21.059.00	8519.81.90	Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios; exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
60	21.061.00	8521.90.90	Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, exceto os de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
61	21.062.00	8523.51.10	Cartões de memória ("memory cards") (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
62	21.065.00	8525.89.2	Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"62	21.065.00	8525.80.2	Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo, e suas partes (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
	21.066		Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 85.18

63	21.068.00	8527.9	(Protocolos ICMS 134/2012 e 93/2014) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
64	21.067.00	8528.49.90 8528.59.00 8528.69	Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"64	21.067.00	8528.49.29 8528.59.20 8528.69	Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
65	21.067.01	8528.62.00	Projetores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015, 53/2016 e 25/2017)
66	21.068.00	8528.52.00	Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"66	21.068.00	8528.52.20	Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)"
			Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um

67	21.069.00	8528.7	*aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - televisores de CRT (tubo de raios catódicos)* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
68	21.070.00	8528.7	*Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido)* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
69	21.071.00	8528.7	*Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
70	21.072.00	8528.7	*Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
71	21.073.00	8528.7	*Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00* *(Protocolo ICMS 150/2013)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
72	21.074.00	9006.59	*Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010, 134/2012 e 150/2013)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 25/2017)*
73	21.075.00	9006.40.00	*Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
			Aparelhos de diatermia

74	*21.076.00*	*9018.90.50*	*(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
75	*21.077.00*	*9019.10.00*	*Aparelhos de massagem* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
76	*21.078.00*	*9032.89.11*	*Reguladores de voltagem eletrônicos* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
77	*21.079.00*	*9504.50.00*	*Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30* *(Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
78	*21.080.00*	*8517.62.1*	*Multiplexadores e concentradores* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
79	*21.081.00*	*8517.62.29*	*Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"79	*21.081.00*	*8517.62.22*	*Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
80	*21.082.00*	*8517.62.39*	*Outros aparelhos para comutação* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
81	*21.083.00*	*8517.62.4*	*Roteadores digitais, em redes com ou sem fio* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
82	*21.084.00*	*8517.62.62*	*Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"82	*21.084.00*	*8517.62.62*	*Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado ("trunking"), de tecnologia celular* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
83	*21.085.00*	*8517.62.9*	*Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
84	*21.086.00*	*8517.71.10*	*Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)* *(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)*
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:*			
"84	*21.086.00*	*8517.70.21*	*Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas* *(Protocolos ICMS 184/2010 e 134/2012)* *(Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*

85	21.087.00	8214.90 85.10	Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, de motor elétrico incorporado e suas partes (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
86	21.088.00	8414.5	Ventiladores, exceto os de uso agrícola e do CEST 21.088.01 (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"86	21.088.00	8414.5	Ventiladores, exceto os de uso agrícola (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
86-A	21.088.01	8414.59.10	Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm² (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 838ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
87	21.089.00	8414.59.90	Ventiladores de uso agrícola (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
88	21.090.00	8414.60.00	Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
89	21.091.00	8414.90.20	Partes de ventiladores ou coifas aspirantes (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
	21.092	8415.10	Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente

90	21.092.00	8415.8	(Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
91	21.093.00	8415.10.11	Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (sistema com elementos separados) com unidade externa e interna (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
92	21.094.00	8415.10.19	Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
93	21.095.00	8415.10.90	Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
94	21.096.00	8415.90.10	Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
95	21.097.00	8415.90.20	Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
96	21.098.00	8421.21.00	Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 (Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
			Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água

97	21.098.01	8421.21.00	(Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)
98	21.099.00	8424.30.10 8424.30.90 8424.90.90	Lavadora de alta pressão e suas partes (Protocolo ICMS 150/2013) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
99	21.100.00	8467.21.00	Furadeiras elétricas (Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
100	21.101.00	8516.2	Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes (Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
101	21.102.00	8516.31.00	Secadores de cabelo (Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
102	21.103.00	8516.32.00	Outros aparelhos para arranjos do cabelo (Protocolos ICMS 150/2013 e 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
103	21.104.00	85.27	Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados na posição 8527.1, 8527.2 e 8527.9 que sejam de uso automotivo (Protocolos ICMS 192/2009, 184/2010, 134/2012 e 93/2014) (Protocolos ICMS 70/2011 e 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
104	21.105.00	8479.60.00	Climatizadores de ar (Protocolos ICMS 93/2014) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
			Outras partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável

105	21.106.00	8415.90.90	separadamente (Protocolos ICMS 93/2014) (Protocolo ICMS 89/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)

§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 192/2009, 168/2013, 11/2017, 68/2018 e 23/2022).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 668ª, do Decreto n. 291, de 27.1.2023, em vigor com sua publicação em 27.1.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2022

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 207ª, do Decreto n. 11.662, de 12.11.2018, em vigor com sua publicação em 12.11.2018, produziu efeitos de 1º.11.2018 até 30.6.2022:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 192/2009, 11/2017 e 68/2018)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.10.2018:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 192/2009 e 11/2017)."

§2º O disposto nesta Seção, para as operações com os produtos descritos nas posições 65, 87 e 104 da tabela do caput, não se aplica em relação aos contribuintes estabelecidos no Estado de São Paulo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolo ICMS 70/2011 e 35/2024).

Nova redação do parágrafo dada pelo art.1º, alteração 1126ª, do Decreto n. 8.176, de 5.12.2024, em vigor com sua publicação em 5.12.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.9.2024.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.8.2024:

"§ 2.º O disposto nesta Seção, para as operações com os produtos descritos nas posições 65 e 104 da tabela do "caput", não se aplica em relação aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo."

Art. 124. *A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou, na falta desse, o preço sugerido ao consumidor final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete, quando não incluído no preço (Protocolos ICMS 192/2009 e 134/2012; Protocolo ICMS 70/2011).*

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolos ICMS 192/2009 e 134/2012).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo, na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolos ICMS 192/2009 e 134/2012; Protocolo ICMS 70/2011)."

SEÇÃO XXIV
DAS OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS
(arts. 125 a 127)

Nova redação da denominação da Seção XXIV do Capítulo I do Anexo IX dada pelo art.1º, alteração 952ª, do Decreto n. 6.048, de 5.6.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:
"SEÇÃO XXIV
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS FARMACÊUTICOS
(artigos 125 a 127)"

MVA - art. 25 da Resolução SEFA 020/2017

Ordem preferencial da lista de preços - Portaria 072/2018

Art. 125. Na saída dos produtos de que trata o § 1º com destino a revendedores situados no território paranaense é atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, na condição de sujeito passivo por substituição, em relação às operações subsequentes (Convênios ICMS 76/1994, 4/1995 e 147/2002; Convênio ICMS 34/2006; Convênios ICMS 19/2008 e 65/2008; Convênio ICMS 80/2009; Protocolo ICMS 24/2005; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

I - ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, nas vendas destinadas a estabelecimentos varejistas;

II - ao estabelecimento distribuidor, nas demais hipóteses.

§ 1.º O disposto neste artigo aplica-se às operações com os seguintes produtos, com a respectiva classificação na NCM:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	13.001.00	30.03 30.04	Medicamentos de referência - positiva, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
2	13.001.01	30.03 30.04	Medicamentos de referência - negativa, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
3	13.001.02	30.03 30.04	Medicamentos de referência - neutra, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
4	13.002.00	30.03 30.04	Medicamentos genérico - positiva, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
5	13.002.01	30.03 30.04	Medicamentos genérico - negativa, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
6	13.002.02	30.03 30.04	Medicamentos genérico - neutra, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)*

			(Convênios ICMS 92/2015 *e* 146/2015*)*
7	13.003.00	30.03 30.04	Medicamentos similar - positiva, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
8	13.003.01	30.03 30.04	Medicamentos similar - negativa, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
9	13.003.02	30.03 30.04	Medicamentos similar - neutra, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
10	13.004.00	30.03 30.04	Outros tipos de medicamentos - positiva, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
11	13.004.01	30.03 30.04	Outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
12	13.004.02	30.03 30.04	Outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário *(Convênios ICMS* 76/1994 *e* 147/2002*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*
~~13~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:*			
			Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas-positiva.

13	13.005.00	3006.60.00	(Convênios ICMS 4/1995 e 147/2002) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:			
"13	13.005.00	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva (Convênios ICMS 4/1995 e 147/2002) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
~~14~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) Redação que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:			
14	13.005.01	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas-negativa. (Convênios ICMS 4/1995 e 147/2002) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 38/2019)
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020). Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.6.2019:			
"14	13.005.01	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa (Convênios ICMS 4/1995 e 147/2002) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"
~~14-A~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) Redação original que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:			
14-A	13.005.02	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas–positiva.

			(Convênio ICMS 38/2019)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
~~14-B~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:*			
14-B	*13.005.03*	*3006.60.00*	*Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa.* *(Convênio ICMS 38/2019)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
~~14-C~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:*			
14-C	*13.005.04*	*3006.60.00*	*Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva.* *(Convênio ICMS 38/2019)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
~~14-D~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.7.2019 até 31.7.2024:*			
14-D	*13.005.05*	*3006.60.00*	*Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa.* *(Convênio ICMS 38/2019)*

Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 289ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.7.2019 (conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).			
~~15~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
15	*13.006.00*	*29.36*	*Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~16~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
16	*13.007.00*	*3006.30*	*Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – positiva* *(Convênio ICMS 134/2016)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~17~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
17	*13.007.01*	*3006.30*	*Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – negativa* *(Convênio ICMS 134/2016)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~18~~			

Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
18	*13.008.00*	*30.02*	*Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – positiva* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~19~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
19	*13.008.01*	*30.02*	*Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – negativa* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~20~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
20	*13.009.00*	*30.02*	*Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~21~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
			Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa

21	*13.009.01*	*30.02*	*(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~22~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
22	*13.010.00*	*30.05*	*Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Positiva* *(Convênios ICMS 76/1994, 25/1996, 147/2002 e 88/2009)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
~~23~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
23	*13.010.01*	*30.05*	*Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Negativa* *(Convênios ICMS 76/1994, 25/1996, 147/2002 e 88/2009)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
~~24~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
24	*13.011.00*	*30.05*	*Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Neutra* *(Convênios ICMS 76/1994, 25/1996, 147/2002 e 88/2009)* *(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016)*
~~25~~			

Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
25	*13.013.00*	*4014.10.00*	*Preservativo - neutra* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~26~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
26	*13.014.00*	*9018.31*	*Seringas, mesmo com agulhas - neutra* *(Convênios ICMS 76/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~27~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024 em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
27	*13.015.00*	*9018.32.1*	*Agulhas para seringas - neutra* *(Convênios ICMS 76/1994, 99/1994 e 147/2002)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*
~~28~~			
Revogado o item pelo art. 1º, alteração 953ª, do Decreto n. 6.048 de 5.6.2024, em vigor com sua publicação em 5.6.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do segundo mês subsequente a data da publicação) *Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.7.2024:*			
28	*13.016.00*	*3926.90.90*	*Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) - neutra* *(Convênios ICMS 147/2002, 78/2003 e 37/2006)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)*

§ 2.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado em outra unidade federada, exceto nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, e no Distrito Federal (Convênios ICMS 234/2017 e 119/2020).

Nova redação dada ao parágrafo pelo art. 1º, alteração 527ª, do Decreto n. 7.096, de 10.3.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2021.

Redação anterior dada ao parágrafo pelo art. 1º, alteração 84ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeito de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 31.12.2020:

"§ 2.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado em outra unidade federada, exceto nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e São Paulo, e no Distrito Federal (Convênio ICMS 234/2017)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 2.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado em outra unidade federada, exceto nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo e Rio de Janeiro, e no Distrito Federal.".

Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 84ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

§ 3.º O disposto neste artigo não se aplica aos medicamentos, soros e vacinas destinados a uso veterinário (Convênios ICMS 76/1994 e 4/1995).

Art. 126. A base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias descritas no §1º do art. 125, com destino a revendedor localizado em território paranaense, será o valor correspondente ao PMPF, conforme valores veiculados em norma de procedimento fiscal (inciso I da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 142/2018).

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

*"**Art. 126.** A base de cálculo para retenção do imposto será o Preço Máximo ao Consumidor - PMC sugerido pelos fabricantes e divulgado nas listas de preços mensalmente publicadas em revistas especializadas de grande circulação, de acordo com a resolução vigente editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, cuja entidade responsável pela publicação tenha obtido o credenciamento nos termos do § 6º, ou, na falta deste preço ou de revista especializada credenciada, o PMC fixado por esse órgão e publicado periodicamente no sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (Convênio ICMS 234/2017)."*

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"Art. 126. A base de cálculo para retenção do imposto será o preço constante de tabela sugerido pelo órgão competente para venda a consumidor e, na falta deste, o preço máximo de venda a consumidor sugerido ao público pelo estabelecimento industrial, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço (Convênios ICMS 76/1994, 4/1995, 79/1996 e 37/2014).".

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS

231/2017)

§ 1º Inexistindo o valor de que trata o caput, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações subsequentes corresponderá ao preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (inciso III da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 142/2018).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, nesse incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete até o estabelecimento varejista e as demais despesas debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênio ICMS 234/2017)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 1.º Inexistindo o valor de que trata "caput"", a base de cálculo será o preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, nesse incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete até o estabelecimento varejista e as demais despesas debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênios ICMS 76/1994, 4/1995, 25/2001 e 37/2014).".

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS,

em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

§ 2º A norma de procedimento fiscal de que trata o caput também estabelecerá:

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Revogado anteriormente pelo art. 1º, alteração 86ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 2.º Revogado.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 2.º Quando o estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida não realizar operações diretamente com o comércio varejista, o valor inicial para o cálculo mencionado no § 1º será o preço praticado pelo distribuidor ou atacadista.".

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

I - como as entidades representativas do setor de medicamentos participarão da apuração dos valores do PMPF;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em

vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

II - as fases e períodos em que serão apurados os valores de base de cálculo, assim como a metodologia de pesquisa e os critérios a serem utilizados para sua obtenção;

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

III - as especificações para publicação dos valores de base de cálculo de cada mercadoria.

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

~~§ 3.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior dada ao parágrafo pelo art. 1º, alteração 455ª, do Decreto n. 4.412, de 2.4.2020, em vigor com sua publicação em 3.4.2020, produzindo efeitos de 1º.4.2020 até 30.9.2024:

"§ 3.º A base de cálculo prevista no caput será reduzida em 35% (trinta e cinco por cento) para os medicamentos similares, 30% (trinta por cento) para os medicamentos genéricos e 16% (dezesseis por cento) para os demais produtos."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 31.3.2020:

"§ 3.º A base de cálculo prevista no "caput" será reduzida em 30% (trinta por cento) para os medicamentos similares, 25% (vinte e cinco por cento) para os medicamentos genéricos, e 10% (dez por cento) para os demais produtos."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 3.º A base de cálculo prevista neste artigo será reduzida em trinta por cento para os medicamentos similares, 25% (vinte e cinco por cento) para os medicamentos genéricos e 10% (dez por cento) para os demais produtos, não podendo resultar em carga de ICMS inferior a 7% (sete por cento), dispensado o estorno proporcional dos créditos.".

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 4.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 4.º O valor do imposto a ser retido por substituição tributária, apurado em consonância com o preconizado no § 3°, não poderá ser inferior ao montante que corresponder a 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento) do PMC utilizado nos termos do "caput'."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"§ 4.º O substituto tributário transmitirá, via internet, para o endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br, a tabela dos preços sugeridos ao público referida no "caput" e, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que houver qualquer alteração, e informará em que revista especializada ou outro meio de comunicação a tabela foi divulgada ao consumidor (Convênios ICMS 76/1994 e 37/2014).".

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 5.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 5.º A aplicação da redução da base de cálculo de que trata o § 3° não acarretará o estorno proporcional dos créditos pelas entradas."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 6.º~~ Revogado

Revogado o "caput" do parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de

1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 6.º As entidades responsáveis pelas revistas especializadas de grande circulação deverão:"

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~I~~ Revogado

Revogado o "caput" do inciso pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"I - solicitar o credenciamento junto à CRE, mediante requerimento ao Inspetor Geral de Fiscalização, contendo no mínimo as seguintes informações:"

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~a)~~ Revogada

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"a) ato constitutivo da pessoa jurídica devidamente atualizado e registrado no órgão competente;"

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~b)~~ Revogada

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"b) instrumento de mandato do procurador da entidade outorgado pelo(s) seu(s) responsável (eis), se for o caso;"

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~c)~~ Revogada

Revogada a alínea pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"c) lista dos medicamentos veiculados nas últimas 3(três) publicações, em meio magnético."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~II~~ – Revogado

Revogado o inciso pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 216ª, do Decreto n. 12.009, de 17.12.2018, em vigor com sua publicação em 17.12.2018, produzindo efeitos de 1º.12.2018 até 30.9.2024:

"II - enviar, em até 30 (trinta) dias após inclusão ou alteração de preços, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a lista atualizada de preços máximos ao consumidor sugerida pelos fabricantes e veiculadas em suas publicações, devendo o arquivo estar no formato XML adotando o nome padrão MEDICAMENTOS_AAAAMMDD_23417, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, mês e dia de envio do arquivo, e deverá seguir o leiaute de que trata o Anexo Único do Convênio ICMS 234, de 22 de dezembro de 2017."

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.11.2018:

"II - enviar, a cada atualização, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a lista atualizada de preços máximos ao consumidor sugerida pelos fabricantes e veiculadas em suas publicações. O arquivo deve estar no formato XML adotando o nome padrão MEDICAMENTOS_AAAAMMDD_23417, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, mês e dia de envio do arquivo, e deverá seguir o leiaute de que trata o Anexo Único do Convênio ICMS 234, de 22 de dezembro de 2017."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 7.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 7.º Ato do Diretor da CRE estabelecerá a ordem de preferência de utilização das revistas especializadas credenciadas, considerando o número de medicamentos distintos efetivamente veiculados em cada publicação, que será publicado no portal www.fazenda.gov.br."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 8.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 8.º Para fins de apuração do imposto a ser retido por substituição tributária, nos termos do "caput" deste artigo, o sujeito passivo deverá utilizar os preços informados pelas revistas credenciadas, observando-se a ordem de preferência de que trata o § 7º deste artigo, ou seja, na ausência de preço de determinado medicamento na primeira revista, utilizar-se-á o da segunda e assim sucessivamente."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

~~§ 9.º~~ Revogado

Revogado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1100ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 85ª, do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, em vigor com sua publicação em 21.2.2018, produzindo efeitos de 1º.3.2018 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação) até 30.9.2024:

"§ 9.º A inobservância das regras e dos prazos previstos no § 6º implica automático descredenciamento da revista especializada."

Convalidação - Ver art. 2º do Decreto n. 8.834, de 20.2.2018, relativo à convalidação dos procedimentos adotados pelos contribuintes, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o disposto pela alteração 85ª do art. 1º do citado Decreto (Convênio ICMS 231/2017)

Art. 126-A. A base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes para as operações com os medicamentos disponibilizados no âmbito do Programa "Farmácia Popular do Brasil", conforme Decreto Federal nº 5.090, de 20 de maio de 2004, será o "valor de referência" divulgado em ato editado pelo órgão federal competente.

Nova redação do "caput" do artigo dada pelo art. 1º, alteração 1101ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Redação anterior do artigo dada pelo art. 1º, alteração 462ª, do Decreto n. 4.708, de 27.5.2020, produzindo efeitos de 1º.4.2020 até 30.9.2024:

***"Art. 126-A.** A base de cálculo do ICMS-ST para as operações com os medicamentos comercializados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, será o "valor de referência" divulgado em ato editado pelo Ministério da Saúde (MS)."*

Redaçao anteior acrescentada o pelo art. 1º, alteração 456ª, do Decreto n. 4.412, de 2.4.2020, que não produziu efeitos:

"Art. 126-A. A base de cálculo do ICMS-ST para as operações com os medicamentos comercializados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, será o "valor de referência" divulgado em ato editado pelo Ministério da Saúde (MS), quando o produto for destinado para consumidores cadastrados no referido programa."

Parágrafo único. Inexistindo o valor de que trata o caput, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações subsequentes será o valor obtido na forma prevista no caput do art. 126.

Acrescentado o parágrafo único dada pelo art. 1º, alteração 1101ª, do Decreto n. 7.396, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2024.

Art. 127. Os estabelecimentos industriais ou importadores que realizarem operações com os produtos de que trata a Lei Federal n. 10.147, de 21 de dezembro de 2000, farão constar, no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, a identificação e a subtotalização dos itens, por agrupamento, conforme as expressões a seguir indicadas, sem prejuízo de outras informações adicionais que entenderem necessárias:

I - "LISTA NEGATIVA", relativamente aos produtos classificados na NCM nas posições 30.02 - soros e vacinas (exceto nos itens 3002.30 e 3002.90); 30.03 - medicamentos (exceto no código 3003.90.56); 30.04 - medicamentos (exceto no código 3004.90.46) e 30.05 - ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos, etc; no item *3306.90 - enxaguatórios bucais; e nos códigos 3306.10.00 - dentifrícios; 3306.20.00 - fios dentais; 3006.60.00 - preparações químicas contraceptivas à base de hormônios e 9603.21.00 - escovas dentifrícias;

**código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*

II - "LISTA POSITIVA", relativamente aos produtos classificados na NCM, nas posições 30.02 - soros e vacinas (exceto nos itens 3002.30 e 3002.90); 30.03 - medicamentos (exceto no código 3003.9056); 30.04 - medicamentos (exceto no código 3004.90.46) e 30.05 - ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos, etc; e no código 3006.60.00 - preparações químicas contraceptivas à base de hormônios; quando beneficiados com a outorga do crédito para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, previsto no art. 3º da Lei Federal n. 10.147/2000;

III - "LISTA NEUTRA", relativamente aos produtos relacionados na Lei n. 10.147/2000, exceto aqueles de que tratam os incisos I e II do "caput", desde que não tenham sido excluídos da incidência das contribuições previstas no inciso I do "caput" do art. 1º da

referida Lei, na forma do § 2º do mesmo artigo.

SEÇÃO XXV
DAS OPERAÇÕES COM RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
(artigos 128 a 129)

MVA - art. 26 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 128. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover saída do seguinte produto, com sua respectiva classificação na NCM, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes (Protocolo ICMS 26/2004; Protocolo ICMS 56/2013; Convênios ICMS 92/2015 *e* 139/2015*;* Convênio ICMS 155/2015*)*:

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	22.001.00	23.09	Rações tipo "pet" para animais domésticos *(Protocolo ICMS* 26/2004*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)*

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do

Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos ICMS 85/2019, 70/2022 e 32/2023).

Nova redação do parágrafo único dada pelo art. 1º, alteração 1031ª, do Decreto n. 6.859, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.8.2024 (primeiro dia do mês subsequente ao da publicação).

CONVALIDAÇÃO - Ver art. 2º do Decreto n. 6..859, de 26.7.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

***Art. 2º** Convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base no disposto nas alterações promovidas pelo art. 1º deste Decreto, no período entre a produção de efeitos das alterações dos Protocolos ICMS 70/2022, 30/2023 e 32/2023 e dos Despachos Confaz 12/2020, 70/2020, 6/2022, 52/2022 e 58/2023, e a data de produção de efeitos deste Decreto.*

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 491ª, do Decreto n. 6.302, de 4.12.2020, produzindo efeitos de 1º.3.2020 até 31.7.2024:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolo ICMS 85/2019)."

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 144ª, do Decreto n. 9.016, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.3.2018 até 29.2.2020:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas.".

Nova redação do parágrafo único dada pelo art. 1º, alteração 491ª, do Decreto n. 6.302, de 4.12.2020, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2020.

Redação anterior dada pelo art. 1º, alteração 144ª, do Decreto n. 9.016, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.3.2018 até 29.2.2020:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 28.2.2018:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente localizado nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, inclusive em relação ao diferencial de alíquotas.".

Art. 129. A base de cálculo para retenção do imposto será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.

§ 1.º Na hipótese de não haver preço máximo ou sugerido de venda a varejo fixado nos termos do “caput”, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, a seguro, a impostos e a outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA

estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Protocolos ICMS 26/2004 e 56/2013).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata o § 1º (Protocolo ICMS 56/2013).

§ 3.º O substituto tributário transmitirá, via internet, para o endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br, a tabela dos preços sugeridos ao público referida no "caput" e, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que houver qualquer alteração.

~~SEÇÃO XXVI~~
~~DAS OPERAÇÕES COM SORVETES~~
~~(artigos 130 a 131)~~
REVOGADA

Revogada a Seção XXVI do Capítulo I do Anexo IX pelo art.1º, alteração nº 1132ª, do Decreto n. 8.404, de 18.12.2024, em vigor com sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.2.2025

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.1.2025:

SEÇÃO XXVI
DAS OPERAÇÕES COM SORVETES
(artigos 130 a 131)

MVA - art. 27 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 130. *Ao estabelecimento industrial ou importador, que promover saídas dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM, com destino a revendedores localizados em território paranaense, fica atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do imposto devido pelas saídas subsequentes realizadas por estabelecimento atacadista ou varejista (Protocolo ICMS 20/2005; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):*

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	23.001.00	2105.00	Sorvetes de qualquer espécie (Protocolo ICMS 20/2005) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)
2	23.002.00	1806 1901 2106 0404	Preparados para fabricação de sorvete em máquina (Protocolo ICMS 20/2005) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018 e 53/2023)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 839ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2023:			
"2	23.002.00	18.06 19.01 21.06	Preparados para fabricação de sorvetes em máquinas (Protocolo ICMS 20/2005) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"

§ 1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, inclusive atacadista ou distribuidor (Protocolos ICMS 20/2005 e 7/2024).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1067ª, do Decreto n. 7.395, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.6.2024 (inciso II do art. 2º).

Renumerado o parágrafo único para § 1º pelo art. 1º, alteração 203ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos de 1º.10.2018 até 31.5.2024:

"§ 1.º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, inclusive atacadista ou distribuidor (Protocolo ICMS 20/2005)."

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 30.9.2018:

"Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos estabelecimentos localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, inclusive atacadista ou distribuidor."

CONVALIDAÇÃO - Ver inciso II do art. 2º do Decreto n. 7.395, de 23.9.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de:

II - 1º de junho de 2024, em relação à alteração 1067ª do art. 1º, respeitados os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos.

§ 2º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nos Estados da Bahia, Pernambuco e Tocantins, em relação às operações com os produtos descritos na posição 2 da tabela do caput deste artigo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Protocolos ICMS 38/2018 e 7/2024).

Nova redação do parágrafo dada pelo art. 1º, alteração 1067ª, do Decreto n. 7.395, de 23.9.2024, em vigor com sua publicação em 23.9.2024, produzindo efeitos a partir de 1º.6.2024 (inciso II do

art. 2º).

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 203ª, do Decreto n. 10.858, de 24.8.2018, em vigor com sua publicação em 27.8.2018, produzindo efeitos de 1º.10.2018 até 31.5.2024:

"§ 2.º O disposto nesta Seção não se aplica aos contribuintes estabelecidos nos estados da Bahia e Tocantins, em relação às operações com os produtos descritos na posição 2 da tabela do "caput" deste artigo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo. (Protocolo ICMS 38/2018)."

CONVALIDAÇÃO - Ver inciso II do art. 2º do Decreto n. 7.395, de 23.9.2024, que convalida os procedimentos adotados pelos contribuintes com base nas alterações promovidas no seu art. 1º :

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de:

II - 1º de junho de 2024, em relação à alteração 1067ª do art. 1º, respeitados os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos.

Art. 131. *A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou sugerido pelo fabricante ou importador (Protocolos ICMS 20/2005 e 38/2011).*

§ 1.º Na hipótese de não haver preço fixado ou sugerido, a base de cálculo para a retenção do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo industrial, importador, depósito ou atacadista, incluídos o frete até o estabelecimento varejista, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e as demais despesas debitadas ao destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, mediante débito do valor acrescido do percentual, conforme o caso, de que trata o § 1º, no campo "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês das aquisições.

§ 3.º Na hipótese de adoção da base de cálculo prevista no "caput':

I - o fabricante ou importador fica responsável por enviar diretamente, ou por meio de suas entidades representativas, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a lista de preço final sugerido a consumidor, em arquivo com formato XML, adotando o nome padrão SORVETES_AAAAMMDD_2005, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, ao mês e ao dia de envio do arquivo, devendo seguir o leiaute de que trata o Anexo Único do Protocolo ICMS 20, de 11 de julho de 2005.

Nova redação do inciso dada pelo art. 1º, alteração 524ª,do Decreto n. 7.308, de 13.12.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2021.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2020:

"I - o fabricante ou importador fica responsável por enviar diretamente, ou por meio de suas entidades representativas, as tabelas atualizadas de preço sugerido praticado pelo varejo, em meio eletrônico, para o endereço sst.cre@sefa. pr.gov.br, contendo no mínimo a codificação do produto, descrição comercial e o valor unitário, no prazo de 10 (dez) dias após qualquer alteração;"

II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do preço sugerido pelo fabricante ou importador, a base de cálculo do imposto será a prevista no § 1º.

§ 4.º A empresa detentora ou licenciada da marca que sugira o preço final a consumidor deverá enviar a lista de preços nos mesmos termos do inciso I do § 3° deste artigo (Protocolo ICMS 33/2021).

Acrescentado o § 4º pelo art. 1º, alteração 613ª, do Decreto n. 10.158, de 2.2.2022, em vigor com sua publicação em 2.2.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2022.

SEÇÃO XXVII
DAS OPERAÇÕES COM TINTAS, VERNIZES E OUTRAS MERCADORIAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA
(artigos 132 a 133)

MVA - art. 28 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 132. Ao estabelecimento industrial ou importador é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição para efeitos de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, na saída, com destino a revendedores localizados neste Estado, dos seguintes produtos, com suas respectivas classificações na NCM (Convênio ICMS 74/1994; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):

POSIÇÃO	CEST	NCM	DESCRIÇÃO
1	24.001.00	32.08 32.09 3210.00	Tintas e vernizes *(Convênios ICMS* 74/1994, 28/1995 e 104/2008*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 e 146/2015*)*

2	24.002.00	2821 3204.17.00 3206	Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 (Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995, 109/1996, 104/2008 e 40/2009) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênios ICMS 142/2018, 240/2019 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 840ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023. *Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 419ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produziu efeitos de 1º.3.2020 até 30.9.2023:*			
"2	*24.002.00*	*28.21 3204.17.00 32.06*	*Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 (Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995, 109/1996, 104/2008 e 40/2009) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) (Convênio ICMS 240/2019)"*
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 29.2.2020:			
"2	*24.002.00*	*28.21 3204.17.00 32.06*	*Xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 (Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995, 109/1996, 104/2008 e 40/2009) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)"*
2-A	24.002.01	2821 3204.17.00 3206	Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 (Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995, 109/1996, 104/2008 e 40/2009) (Convênios ICMS 142/2018, 240/2019 e 66/2022)
Nova redação dada pelo art. 1º, alteração 840ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			

Redação anterior acrescentada pelo art. 1º, alteração 419ª, do Decreto n. 4.208, de 6.3.2020, em vigor com sua publicação em 6.3.2020, produziu efeitos de 1º.3.2020 até 30.9.2023:			
"2-A	*24.002.01*	*28.21* *3204.17.00* *32.06*	*Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19* *(Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995, 109/1996, 104/2008 e 40/2009)* *(Convênio ICMS 240/2019)"*
3	24.003.00	32.04 3205.00.00 32.06 32.12	Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes *(Convênios ICMS* 28/1995 *e* 104/2008*)* *(Convênios ICMS* 92/2015, 146/2015 *e* 53/2016*)*

Parágrafo único. O disposto neste artigo:

I - aplica-se, também, a qualquer outro estabelecimento situado em outra unidade federada que efetuar operação destinada a contribuinte paranaense, para fins de comercialização;

II - estende-se ao diferencial de alíquotas;

III - não se aplica às remessas de mercadorias para serem utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização (Convênios ICMS 44/1995 e 127/1995).

IV – não se aplica as operações originadas do estado de Santa Catarina (Convênio ICMS 43/2019).

Acrescentado o inciso pelo art. 1º, alteração 290ª, do Decreto n. 2742, de 19.9.2019, em vigor com sua publicação em 19.9.2019, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2019

(conforme nova redação dada pelo art. 2º do Decreto n. 3.935, de 27.1.2020).

Ver art. 3º do Decreto 3.935, de 21.1.2020, relativo à convalidação dos atos praticados nos termos previstos no inciso IV do parágrafo único do art. 132 do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 7.871, de 29 de setembro de 2017, no período de 1º.1.2019 até 1º.5.2019 (Convênio ICMS170/2019).

Art. 133. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente, acrescido do valor do frete.

§ 1.º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo substituto, incluídos o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o frete, o seguro e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda (Convênios ICMS 74/1994, 99/1994, 153/1994, 28/1995 e 104/2008).

§ 2.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido do percentual de que trata a Resolução mencionada § 1º (Convênios ICMS 74/1994, 104/2008 e 60/2013).

SEÇÃO XXVIII
DAS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS
(artigos 134 a 136)

Nova denominação da Seção dada pelo art. 1º, alteração 112ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"SEÇÃO XXVIII
DAS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS
(artigos 134 a 136)".

MVA - art. 29 da Resolução SEFA 020/2017

Art. 134. Ao estabelecimento industrial fabricante ou importador é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, na saída, com destino a revendedores situados no território paranaense (Convênios ICMS 132/1992 e 52/1993; Convênios ICMS 199/2017 e 200/2017; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015; Convênio ICMS 52/2017):

Nova redação do "caput" do art. 134 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original do "caput" do art. 134 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"Art. 134. Ao estabelecimento industrial fabricante ou importador é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, na saída, com destino a revendedores situados no território paranaense (Convênios ICMS 132/1992 e 52/1993; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):".

I - dos veículos automotores novos classificados nos códigos NCM, adiante relacionados (Convênios ICMS 132/1992 e 125/1998; Convênio ICMS 199/2017; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015; Convênio ICMS 52/2017):

Nova redação do "caput" do inciso I dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original do "caput" do inciso I que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"I - dos veículos novos classificados nos códigos NBM/SH, adiante relacionados (Convênios ICMS 132/1992 e 125/1998; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):"

POSIÇÃO	CEST	NBM/SH	DESCRIÇÃO
1	25.001.00	8702.10.00	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 1 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 1 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"1	*25.001.00*	*8702.10.00*	*Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m3, mas inferior a 9 m3* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)*

			(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".
2	25.002.00	8702.40.90	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 2 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 2 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"2	*25.002.00*	**8702.90.90 *código não está na TIPI/2017 (ver art. 13 deste Anexo)*	*Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m3, mas inferior a 9 m3 (Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
3	25.003.00	8703.21.00	Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 3 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 3 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"3	*25.003.00*	*8703.21.00*	*Automóveis com motor à explosão, de cilindrada não superior a 1.000 cm3 (Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
			Automóveis unicamente com motor de pistão

4	25.004.00	8703.22.10	alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 4 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 4 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"4	*25.004.00*	*8703.22.10*	*Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
5	25.005.00	8703.22.90	Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 5 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 5 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"5	*25.005.00*	*8703.22.90*	*Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*

6	25.006.00	8703.23.10	Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 6 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 6 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"6	*25.006.00*	*8703.23.10*	*Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
7	25.007.00	8703.23.90	Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 7 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 7 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
			Outros automóveis com motor à explosão, de cilindrada superior a 1.500 cm3, mas não superior a 3.000 cm3, exceto carro celular,

"7	*25.007.00*	*8703.23.90*	*carro funerário e automóveis de corrida* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
8	25.008.00	8703.24.10	Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 8 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 8 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"8	*25.008.00*	*8703.24.10*	*Automóveis com motor à explosão, de cilindrada superior a 3.000 cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
9	25.009.00	8703.24.90	Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 9 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 9 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			

"9	*25.009.00*	*8703.24.90*	*Outros automóveis com motor à explosão, de cilindrada superior a 3.000 cm3, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
10	25.010.00	8703.32.10	Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 10 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 10 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"10	*25.010.00*	*8703.32.10*	*Automóveis com motor a diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1.500 cm3, mas não superior a 2.500 cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
11	25.011.00	8703.32.90	Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição 11 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original da posição 11 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			

"11	*25.011.00*	*8703.32.90*	*Outros automóveis com motor a diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1.500 cm3, mas não superior a 2.500 cm3, exceto ambulância, carro celular e carro funerário* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
12	25.012.00	8703.33.10	Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"12	*25.012.00*	*8703.33.10*	*Automóveis com motor a diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2.500 cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
13	25.013.00	8703.33.90	Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"13	*25.013.00*	*8703.33.90*	*Outros automóveis com motor a diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2.500 cm3, exceto carro celular e carro funerário* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*

14	25.014.00	8704.21.10	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor a diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênios ICMS* 52/2017 *e* 109/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"14	*25.014.00*	*8704.21.10*	*Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor a diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
15	25.015.00	8704.21.20	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a diesel ou semidiesel com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"15	*25.015.00*	*8704.21.20*	*Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a diesel ou semidiesel com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas*

			(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001) *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
16	25.016.00	8704.21.30	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"16	*25.016.00*	*8704.21.30*	*Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
17	25.017.00	8704.21.90	Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
			Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou

"17	*25.017.00*	*8704.21.90*	*semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
18	25.018.00	8704.31.10	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"18	*25.018.00*	*8704.31.10*	*Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
19	25.019.00	8704.31.20	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
			Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com

"19	*25.019.00*	*8704.31.20*	*caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
20	25.020.00	8704.31.30	Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"20	*25.020.00*	*8704.31.30*	*Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
21	25.021.00	8704.31.90	Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênios ICMS* 92/2015 *e* 146/2015*)* *(Convênio ICMS* 52/2017*)*
Nova redação da posição dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.			
Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			

"21	*25.021.00*	*8704.31.90*	*Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas* *(Convênios ICMS 132/1992 e 81/2001)* *(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015)".*
22	25.022.00	8702.20.00	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
23	25.023.00	8702.30.00	Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
24	25.024.00	8702.90.00	Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

			(Convênios ICMS 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
25	25.025.00	8703.40.00	Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
26	25.026.00	8703.50.00	Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
			Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de

27	25.027.00	8703.60.00	energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
28	25.028.00	8703.70.00	Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
29	25.029.00	8703.80.00	Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão *(Convênios ICMS* 132/1992 *e* 81/2001*)* *(Convênio ICMS* 199/2017*)* *(Convênio ICMS* 109/2017*)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2018.			
30	25.030.00	8704.41.00	Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas

			(Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 841ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
31	25.031.00	8704.51.00	Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas (Convênios ICMS 142/2018 e 66/2022)
Acrescentada a posição 31 pelo art. 1º, alteração 841ª, do Decreto n. 3.213, de 22.8.2023, em vigor com sua publicação em 22.8.2023, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2023.			
32	25.032.00	8704.60.00	Outros veículos para transporte de mercadorias, unicamente com motor elétrico para propulsão, exceto veículo de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas (*Convênio ICMS* 174/2024)
Acrescentada a posição 32 pelo art. 1º, alteração 1138ª, do Decreto n. 9.311, de 21.3.2025, em vigor com sua publicação em 21.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025.			

II - de veículos novos de duas e três rodas motorizados, classificados no código NCM, adiante relacionado (Convênios ICMS 52/1993 e 9/2001; Convênio ICMS 200/2017; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015; Convênio ICMS 52/2017):

Nova redação do "caput" do inciso dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2018.

Redação original que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"II - de veículos novos motorizados, classificados no código NBM/SH, adiante relacionado (Convênios ICMS 52/1993 e 9/2001; Convênios ICMS 92/2015 e 139/2015; Convênio ICMS 155/2015):".

POSIÇÃO	CEST	NBM/SH	DESCRIÇÃO
1	26.001.00	87.11	Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais. (Convênios ICMS 52/1993 e 9/2001) (Convênio ICMS 200/2017) (Convênio ICMS 146/2015) (Convênios ICMS 52/2017 e 4/2022)
Nova redação da posição 1 dada pelo art. 1º, alteração 654ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023. *Redação anterior da posição 1 dada pelo art. 1º, alteração 113ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, em vigor com sua publicação em 14.3.2018, produziu efeitos de 1º.1.2018 até 28.2.2023*			
"1	*26.001.00*	*87.11*	*Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais* *(Convênios ICMS 52/1993 e 9/2001)* *(Convênio ICMS 200/2017)* *(Convênio ICMS 146/2015)* *(Convênio ICMS 52/2017)"*
Redação original da posição 1 que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:			
"1	*26.001.00*	*87.11*	*Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais* *(Convênios ICMS 52/1993 e 9/2001)* *(Convênio ICMS 146/2015)";*
1-A	26.001.01	87.11	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana. (Convênios ICMS 200/2017, 41/2019 e 5/2022) (Convênios ICMS 4/2022)
Acrescentada a posição 1-A pelo art. 1º, alteração 654ª, do Decreto n. 12.857, de			

20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.

§ 1.º O disposto neste artigo estende-se:

I - aos acessórios colocados no veículo pelo sujeito passivo por substituição (Convênios ICMS 132/1992 e 52/1993);

II - ao diferencial de alíquotas.

§ 2.º O regime de que trata este artigo não se aplica (Convênios ICMS 132/1992 e 52/1993):

I - à saída com destino à industrialização;

II - à remessa em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente;

III - aos acessórios colocados pelo revendedor do veículo.

§ 3º O disposto nesta Seção, em relação ao produto classificado na posição 1-A da tabela do inciso II do caput, não se aplica aos contribuintes estabelecidos no estado de São Paulo, hipótese em que deverá ser observado o disposto no art. 11 deste Anexo (Convênio ICMS 5/2022).

Acrescentado o § 3º pelo art. 1º, alteração 655ª, do Decreto n. 12.857, de 20.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1º.3.2023.

§ 4º O disposto nesta Seção, em relação a bens e mercadorias classificados no CEST

25.032.00, não se aplica quando tiverem como origem ou destino os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo (Convênio ICMS 174/2024).

Acrescentado o § 4º pelo art. 1º, alteração 1138ª, do Decreto n. 9.311, de 21.3.2025, em vigor com sua publicação em 21.3.2025, produzindo efeitos a partir de 1º.5.2025.

Art. 135. O disposto no art. 134 deste Anexo aplica-se, no que couber, a qualquer estabelecimento que promover operação interestadual destinada a contribuinte paranaense, para fins de comercialização (Convênios ICMS 132/1992 e 52/1993).

Art. 136. A base de cálculo para a retenção do imposto será:

I - em relação aos veículos saídos, real ou simbolicamente, das montadoras ou de suas concessionárias em operação interestadual, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente (ou sugerido ao público) ou, na falta desta, a tabela sugerida pelo fabricante, acrescido do valor do frete, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e dos acessórios a que se refere o inciso I do § 1º do art. 134 deste Anexo (Convênios ICMS 132/1992, 44/1994 e 83/1996);

II - em relação às demais situações, o preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, ou, na falta desse preço, o valor da operação praticado pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao varejista, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda, observando-se para as operações interestaduais o disposto no § 5º do art. 1º deste Anexo (Convênios ICMS 132/1992, 44/1994, 37/1995, 83/1996 e 61/2013).

§ 1.º Em se tratando de veículo importado, o preço praticado pelo substituto a que se refere o inciso II do "caput", para efeito de apuração da base de cálculo, não poderá ser inferior ao que serviu de base de cálculo para pagamento dos Imposto de Importação - II e

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Convênios ICMS 132/1992, 44/1994, 83/1996 e 61/2013).

§2º Aplicam-se às saídas promovidas por importadoras de veículos cujo preço final a consumidor conste em tabela sugerida pela montadora, inclusive quando não possua estabelecimento fabril em território nacional, as disposições contidas no inciso I do caput deste artigo (Convênios ICMS 132/1992, 83/1996 e 199/2017).

Nova redação do §2º dada pelo art. 1º, alteração 1228ª, do Decreto n. 12.427, de 14.1.2026, em vigor com sua publicação em 14.1.2026, produzindo efeitos a partir de 14.1.2026 (publicação).

Redação do original do § 2º que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 13.1.2026:

"§ 2.º Aplicam-se às importadoras que promoverem a saída dos veículos constantes da tabela sugerida pelo fabricante referida no inciso I do "caput", as disposições nele contidas, inclusive com a utilização dos valores da tabela (Convênios ICMS 132/1992 e 83/1996)."

§ 3.º Em relação aos veículos motorizados de 2 (duas) rodas, a base de cálculo para retenção do imposto será (Convênios ICMS 52/1993 e 44/1994):

I - no que se refere aos de fabricação nacional, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente (ou sugerido ao público), ou, na falta desta, pelo fabricante, acrescido do valor do frete e dos acessórios a que se refere o inciso I do § 1º do art. 134 deste Anexo;

II - no que se refere aos importados, o preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, acrescido do valor do frete e dos acessórios a que se refere o inciso I do § 1º do art. 134 deste Anexo.

§ 4.º Inexistindo os valores de que tratam os incisos do § 3º, a base de cálculo será obtida tomando-se por base o valor da operação praticada pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguros, impostos e outros encargos transferíveis

ao varejista, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de MVA estabelecido em Resolução do Secretário de Estado da Fazenda, observando-se para as operações interestaduais o disposto no § 5º do art. 1º deste Anexo (Convênios ICMS 52/1993, 44/1994 e 59/2013).

§5º Para utilização do preço sugerido a consumidor final, conforme prevê o inciso I do caput deste artigo, o substituto tributário deverá enviar, a cada atualização, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a tabela de preços divulgada em suas publicações, observando os formatos previstos nos anexos dos convênios firmados no âmbito do Confaz que dispõem sobre a substituição tributária nas operações com veículos, adotando o nome padrão antes do início da utilização da lista:

Nova redação do §5º dada pelo art. 1º, alteração 1228ª, do Decreto n. 12.427, de 14.1.2026, em vigor com sua publicação em 14.1.2026, produzindo efeitos a partir de 14.1.2026 (publicação).

Redação anterior do § 5º, dada pelo art. 1º, alteração 114ª, do Decreto n. 9.018, de 13.3.2018, que produziu efeitos de 1º.1.2018 até 13.1.2026:

"§ 5.º O substituto tributário deverá enviar, a cada atualização, em meio eletrônico, para o endereço www.precosugerido.pr.gov.br, a lista atualizada de preços máximos ao consumidor sugerida pelos fabricantes e veiculadas em suas publicações, e devendo seguir os leiautes de que tratam os Anexos dos Convênios ICMS 199 e 200, de 15 de dezembro de 2017, adotando o nome padrão (Convênios ICMS 199/2017 e 200/2017):

I - VEICULOS_AAAAMMDD_19917, em se tratando dos veículos listados no inciso I do "caput" do art. 134 deste Anexo, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, ao mês e ao dia de envio do arquivo;

II - VEICULOS_AAAAMMDD_20017, em se tratando dos veículos listados no inciso II do "caput" do art. 134 deste Anexo, onde os caracteres AAAAMMDD referem-se ao ano, ao mês e ao dia de envio do arquivo.

Redação original do § 5º que produziu efeitos de 1º.10.2017 até 31.12.2017:

"§ 5.º Após qualquer alteração de preços, o substituto tributário deverá remeter a nova tabela dos preços sugeridos ao público, via internet, no endereço sst.cre@sefa.pr.gov.br:

I - no prazo de 10 (dez) dias, no caso de operações com veículos automotores;

II - no prazo de 5 (cinco) dias, e nos termos estabelecidos no Anexo Único do Convênio ICMS 111, de 11 de outubro de 2013, em relação aos veículos motorizados de 2 (duas) rodas.".

§ 6.º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais previstos no inciso II do

"caput", sem prejuízo do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 1º deste Anexo (Convênios ICMS 83/1996 e 61/2013).

§ 7.º Nas operações de que trata o § 3º, na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais previstos no § 4º, sem prejuízo do disposto no §§ 5º e 6º do art. 1º deste Anexo (Convênios ICMS 52/1993, 44/1994 e 59/2013).

SEÇÃO XXIX
DAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS REALIZADAS POR MEIO DE FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR
(artigos 137 a 141)

Art. 137. Nas operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no Capítulo 87, excluída a posição 8713, da NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, desde que a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação e esta esteja sujeita ao regime de Substituição Tributária - ST em relação a estes veículos, observar-se-á o disposto nesta Seção (Convênio ICMS 51/2000; Convênio ICMS 147/2015).

§ 1.º Com exceção do que conflitar com suas disposições, o contido nesta Seção não prejudica a aplicação das normas relativas à Substituição Tributária - ST.

§ 2.º A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor, aplicando-se também às operações de arrendamento

mercantil (“leasing”) (Convênio ICMS 58/2008).

Art. 138. Para os efeitos do disposto nesta Seção a montadora e a importadora deverão:

I - emitir a nota fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação prevista na legislação para as demais vias, serão entregues, uma à concessionária e a outra ao consumidor, devendo, nessa nota fiscal, conter além dos demais requisitos, no campo "Informações Complementares", as seguintes indicações:

a) a expressão: "FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR - CONVÊNIO ICMS 51/2000";

b) detalhadamente, as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas;

c) dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente.

II - escriturar a referida nota fiscal no livro Registro de Saídas com a utilização de todas as colunas relativas a operações com débito do imposto e com Substituição Tributária - ST, apondo, na coluna "Observações", a expressão: "FATURAMENTO DIRETO A CONSUMIDOR";

III - remeter à Coordenação da Receita do Estado, Inspetoria Geral de Fiscalização - Av. Vicente Machado, n. 445 - 12º andar - CEP 80420-902 - Curitiba - PR, em até 10 (dez) dias após o recolhimento do imposto previsto no item 3 da alínea "e" do inciso VII do

"caput" do art. 74 deste Regulamento listagem especificando as operações realizadas nos termos desta Seção, que deverá conter (Convênio ICMS 19/2001):

a) nome, endereço, Código de Endereçamento Postal - CEP, número de inscrição, estadual e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, ou no Cadastro de Pessoa Física - CPF, do estabelecimento emitente e do destinatário;

b) razão social da concessionária envolvida na operação;

c) número e data da emissão da nota fiscal;

d) valor total da mercadoria;

e) valor da operação;

f) valores do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e ICMS relativos à operação;

g) valores das despesas acessórias;

h) valor da base de cálculo do imposto retido;

i) valor do imposto retido;

j) nome do banco em que foi efetuado o recolhimento, data e número do respectivo documento de arrecadação;

l) identificação do veículo: número do chassi.

§ 1.º A base de cálculo relativa à operação da montadora ou do importador que remeter o veículo à concessionária localizada em outra unidade federada, consideradas a alíquota do IPI incidente na operação e, se for o caso, a redução prevista no Convênio ICMS 50, de 23 de julho de 1999, será obtida pela aplicação de um dos percentuais a seguir indicados sobre o valor do faturamento direto ao consumidor, observado o disposto no § 2º (Convênios ICMS 51/2000, 3/2001 e 19/2015):

I - saída de veículo do estado do Paraná para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o estado do Espírito Santo:

POSIÇÃO	ALÍQUOTA IPI	PERCENTUAL DE REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO
1	0%	45,08% *(Convênio ICMS 51/2000)*
2	5%	42,75% *(Convênio ICMS 51/2000)*
3	10%	41,56% *(Convênio ICMS 51/2000)*
4	15%	38,75% *(Convênios ICMS 51/2000, 3/2001, 19/2015 e 13/2003)*
5	20%	36,83% *(Convênio ICMS 51/2000)*
6	25%	35,47% *(Convênio ICMS 51/2000)*

7	35%	32,70% *(Convênios ICMS* 51/2000, 3/2001, 19/2015 *e* 13/2003*)*
8	9%	41,94% *(Convênio ICMS* 94/2002*)*
9	14%	39,12% *(Convênio ICMS* 94/2002*)*
10	16%	38,40% *(Convênio ICMS* 94/2002*)*
11	13%	39,49% *(Convênio ICMS* 134/2002*)*
12	6%	43,21% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
13	7%	42,78% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
14	11%	40,24% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
15	12%	39,86% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
16	8%	42,35% *(Convênio ICMS* 34/2004*)*
17	18%	37,71% *(Convênio ICMS* 34/2004*)*
18	1%	44,59% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
19	3%	43,66% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*

20	4%	43,21% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
21	5,5%	42,55% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
22	6,5%	42,12% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
23	7,5%	41,70% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
24	1,5%	44,35% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
25	9,5%	40,89% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
26	30%	34,08% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
27	34%	33,00% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
28	37%	32,90% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
29	41%	31,23% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
30	43%	30,78% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
31	48%	29,68% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*
32	55%	28,28% *(Convênio ICMS* 116/2009*)*

33	31%	33,80% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
34	35,5%	32,57% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
35	36,5%	32,32% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
36	2%	44,12% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
37	3,5%	43,43% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
38	32%	33,53% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
39	33%	33,26% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
40	38%	31,99% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
41	40%	31,51% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
42	39%	31,75% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
43 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º.1.2017 e 24.2.2017*	17%	38,05% *(Convênio ICMS* 14/2017*)*

(vigência do RICMS aprovado pelo Decreto n. 6.080, de 28.9.2012), desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)		
44 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º.1.2017 e 24.2.2017 (vigência do RICMS aprovado pelo Decreto n. 6.080, de 28.9.2012), desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)*	24%	35,77% *(Convênio ICMS 14/2017)*
45 **Ver art. 2º do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, relativo à convalidação da aplicação, no período de 1º.1.2018 até 12.3.2018, dos percentuais na posição 45 da tabela do inciso I do § 1º do art. 138 do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 7.871, de 29 de setembro de 2017, desde que observadas as suas demais normas (Convênio ICMS 12/2018)*	23%	36,01% *(Convênio ICMS 12/2018)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 161ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 12.3.2018.		

46	19%	37,42% *(Convênio ICMS 142/2020)*
Acrescentada a posição 46 pelo art. 1º, alteração 530ª, do Decreto n. 8.469, de 30.8.2021, em vigor em 30.08.2021, produzindo efeitos a partir de 29.12.2020.		

II - saída de veículo das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste para o estado do Paraná, bem como saída de veículo deste Estado para as Regiões Sul e Sudeste, exceto para o estado do Espírito Santo:

POSIÇÃO	ALÍQUOTA IPI	PERCENTUAL DE REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO
1	0%	81,67% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
2	5%	77,25% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
3	10%	74,83% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
4	15%	69,66% *(Convênios ICMS* 51/2000 *e* 13/2003*)*
5	20%	66,42% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*

6	25%	63,49% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
7	35%	58,33% *(Convênios ICMS* 51/2000 *e* 13/2003*)*
8	9%	75,60% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
9	14%	70,34% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
10	16%	68,99% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
11	13%	71,04% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
12	6%	78,01% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
13	7%	77,19% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
14	11%	72,47% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
15	12%	71,75% *(Convênio ICMS* 70/2003*)*
16	8%	76,39% *(Convênio ICMS* 34/2004*)*
17	18%	67,69% *(Convênio ICMS* 34/2004*)*
18	1%	80,73% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*

19	3%	78,96% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
20	4%	78,10% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
21	5,5%	76,84% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
22	6,5%	76,03% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
23	7,5%	75,24% *(Convênio ICMS* 3/2009*)*
24	1,5%	80,28% (Convênio ICMS 116/2009)
25	9,5%	73,69% (Convênio ICMS 116/2009)
26	30%	60,89% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
27	34%	58,89% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
28	37%	58,66% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
29	41%	55,62% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
30	43%	54,77% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
31	48%	52,76% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*

32	55%	50,17% *(Convênio ICMS* 31/2012*)*
33	31%	60,38% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
34	35,5%	58,10% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
35	36,5%	57,63% *(Convênio ICMS* 98/2012*)*
36	2%	79,83% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
37	3,5%	78,52% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
38	32%	59,88% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
39	33%	59,38% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
40	38%	57,02% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
41	40%	56,13% *(Convênio ICMS* 75/2013*)*
42	39%	56,57% *(Convênio ICMS* 51/2000*)*
43 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da a aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a*	17%	68,33%

unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º de janeiro de 2017 e 24 de fevereiro de 2017, desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)	17%	*(Convênio ICMS* 14/2017*)*
44 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da a aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º de janeiro de 2017 e 24 de fevereiro de 2017, desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)*	24%	64,06% *(Convênio ICMS* 14/2017*)*
45 **Ver* art. 2º *do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, relativo à convalidação da aplicação, no período de 1º.1.2018 até 12.3.2018, dos percentuais na posição 45 da tabela do inciso II do § 1º do art. 138 do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 7.871, de 29 de setembro de 2017, desde que observadas as suas demais normas (Convênio ICMS 12/2018)*	23%	64,66% *(Convênio ICMS 12/2018)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 162ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 12.3.2018.		

46	19%	67,15% *(Convênio ICMS 142/2020)*
Acrescentada a posição 46 pelo art. 1º, alteração 531ª, do Decreto n. 8.469, de 30.8.2021, em vigor em 30.08.2021, produzindo efeitos a partir de 29.12.2020.		

III - saída de veículo em operações sujeitas à alíquota interestadual de 4% (quatro por cento):

POSIÇÃO	ALÍQUOTA IPI	PERCENTUAL DE REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO
1	0%	24,95% *(Convênio ICMS 26/2013)*
2	1%	24,69% *(Convênio ICMS 26/2013)*
3	1,5%	24,56% *(Convênio ICMS 26/2013)*
4	2%	24,44% *(Convênio ICMS 26/2013)*
5	3%	24,19% *(Convênio ICMS 26/2013)*
6	3,5%	24,07% *(Convênio ICMS 26/2013)*

7	4%	23,95% *(Convênio ICMS 26/2013)*
8	5%	23,71% *(Convênio ICMS 26/2013)*
9	5,5%	23,6% *(Convênio ICMS 26/2013)*
10	6%	23,48% *(Convênio ICMS 26/2013)*
11	6,5%	23,37% *(Convênio ICMS 26/2013)*
12	7%	23,25% *(Convênio ICMS 26/2013)*
13	7,5%	23,14% *(Convênio ICMS 26/2013)*
14	8%	23,03% *(Convênio ICMS 26/2013)*
15	9%	22,81% *(Convênio ICMS 26/2013)*
16	9,5%	22,7% *(Convênio ICMS 26/2013)*
17	10%	22,59% *(Convênio ICMS 26/2013)*
18	11%	22,38% *(Convênio ICMS 26/2013)*
19	12%	22,18% *(Convênio ICMS 26/2013)*

20	13%	21,97% *(Convênio ICMS 26/2013)*
21	14%	21,77% *(Convênio ICMS 26/2013)*
22	15%	21,58% *(Convênio ICMS 26/2013)*
23	16%	21,38% *(Convênio ICMS 26/2013)*
24	18%	21,01% *(Convênio ICMS 26/2013)*
25	20%	20,65% *(Convênio ICMS 26/2013)*
26	25%	19,79% *(Convênio ICMS 26/2013)*
27	30%	19,01% *(Convênio ICMS 26/2013)*
28	31%	18,86% *(Convênio ICMS 26/2013)*
29	32%	18,71% *(Convênio ICMS 26/2013)*
30	33%	18,57% *(Convênio ICMS 26/2013)*
31	34%	18,42% *(Convênio ICMS 26/2013)*
32	35%	18,28% *(Convênio ICMS 26/2013)*

33	35,5%	18,21% *(Convênio ICMS 26/2013)*
34	36,5%	18,08% *(Convênio ICMS 26/2013)*
35	37%	18,01% *(Convênio ICMS 26/2013)*
36	38%	17,87% *(Convênio ICMS 26/2013)*
37	40%	17,61% *(Convênio ICMS 26/2013)*
38	41%	17,48% *(Convênio ICMS 26/2013)*
39	43%	17,23% *(Convênio ICMS 26/2013)*
40	48%	16,63% *(Convênio ICMS 26/2013)*
41	55%	15,86% *(Convênio ICMS 26/2013)*
42	39%	17,74% *(Convênio ICMS 33/2014)*
43 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da a aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º de janeiro*	17%	21,20% *(Convênio ICMS 14/2017)*

de 2017 e 24 de fevereiro de 2017, desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)		
44 **Ver art. 3º do Decreto n. 9.017, de 13.3.2018, relativo à convalidação da a aplicação dos percentuais de repartição do ICMS próprio entre a unidade federada de origem e de destino, no período entre 1º de janeiro de 2017 e 24 de fevereiro de 2017, desde que observadas as demais normas (Convênio ICMS 197/2017)*	24%	19,95% *(Convênio ICMS 14/2017)*
45 **Ver art. 2º do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, relativo à convalidação da aplicação, no período de 1º.1.2018 até 12.3.2018, dos percentuais na posição 45 da tabela do inciso III do § 1º do art. 138 do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 7.871, de 29 de setembro de 2017, desde que observadas as suas demais normas (Convênio ICMS 12/2018)*	23%	20,13% *(Convênio ICMS 12/2018)*
Acrescentada a posição pelo art. 1º, alteração 163ª, do Decreto n. 10.387, de 5.7.2018, em vigor com sua republicação em 12.7.2018, produzindo efeitos a partir de 12.3.2018.		
46	19%	20,90%

46	19%	*(Convênio ICMS 142/2020)*

Acrescentada a posição 46 pelo art. 1º, alteração 532ª, do Decreto n. 8.469, de 30.8.2021, em vigor em 30.08.2021, produzindo efeitos a partir de 29.12.2020.

§ 2.º Para efeito de apuração das bases de cálculo referidas na alínea "b" do inciso I do "caput", no valor total do faturamento direto ao consumidor deverá ser incluído o valor correspondente ao respectivo frete.

§ 3.º Para a aplicação dos percentuais previstos no § 1º, considerar-se-á a carga tributária efetiva do IPI utilizada na operação, ainda que a alíquota nominal demonstre outro percentual no documento fiscal (Convênio ICMS 19/2015).

§ 4.º O disposto no § 3º não se aplica quando o benefício fiscal concedido para a operação, em relação ao IPI, for utilizado diretamente na escrituração fiscal do emitente do documento fiscal, sob a forma de crédito presumido (Convênio ICMS 19/2015).

§ 5.º Na hipótese de incidir sobre a operação alíquota de IPI não expressamente relacionada nos incisos do § 1º, o percentual a que se refere o "caput" do § 1º será obtido pelo resultado da média aritmética simples entre os percentuais correspondentes às alíquotas de IPI expressas nos incisos do § 1º imediatamente abaixo e acima daquela aplicável à operação, observado o disposto nos §§ 3º e 4º (Convênio ICMS 111/2022).

Acrescentado o parágrafo pelo art. 1º, alteração 1026ª, do Decreto n. 6.860, de 26.7.2024, em vigor com sua publicação em 26.7.2024.

Art. 139. A concessionária lançará no livro Registro de Entradas a nota fiscal de faturamento direto ao consumidor, à vista da via adicional que lhe pertence, como estabelecido no inciso I do "caput" do art. 138 deste Anexo.

Art. 140. Ficam facultadas à concessionária:

I - a escrituração prevista no art. 139 deste Anexo com a utilização apenas das colunas "Documento Fiscal" e "Observações", devendo sempre nesta ser indicada a expressão: "ENTREGA DE VEÍCULO POR FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR";

II - a emissão da nota fiscal de entrega do veículo ao consumidor adquirente.

Art. 141. O transporte do veículo do estabelecimento da montadora ou do importador para o da concessionária far-se-á acompanhado da própria nota fiscal de faturamento direto ao consumidor, dispensada a emissão de outra nota fiscal para acompanhar o veículo.

CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
(artigos 142 a 144)

Art. 142. É atribuída a responsabilidade pelo pagamento do ICMS ao tomador do serviço, desde que seja remetente ou destinatário da mercadoria e contribuinte do imposto neste Estado, e à empresa transportadora contratante inscrita no CAD/ICMS, quando a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas for realizada por transportador

autônomo ou por transportadoras estabelecidas em outras unidades federadas, não inscritos no CAD/ICMS, e que tenham optado pelo crédito presumido de que trata o item 46 do Anexo VII (inciso IV do art. 18 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996).

§ 1.º O disposto neste artigo não se aplica quando o tomador do serviço for estabelecimento de empresa enquadrada no Simples Nacional ou produtor rural inscrito no Cadastro de Produtores Rurais - CAD/PRO.

§ 2.º A opção de que trata o "caput" será manifestada no documento emitido pelo transportador para recebimento do valor do frete, devendo declarar expressamente que está transferindo o crédito presumido ao responsável pelo pagamento do imposto.

§ 3.º O disposto neste artigo não se aplica ao transporte intermodal.

Art. 143. No documento fiscal que acobertar a operação ou prestação deverá ser consignada a informação de que o ICMS sobre o serviço de transporte será pago pelo tomador ou contratante, mencionando-se ainda que o transportador optou pelo crédito presumido de que trata o item 46 do Anexo VII.

Art. 144. O ICMS devido nas prestações de que trata o art. 142 deste Anexo deverá ser pago no prazo previsto no inciso XVII do "caput" do art. 74, com base em relatório que ficará à disposição do fisco pelo prazo de que trata o parágrafo único do art. 175, ambos deste Regulamento, em que conste as seguintes informações:

I - o número e a data da nota fiscal, do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC ou documento que o substitua;

II - nome do transportador;